

Contents

C 155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme (No: 155).....	1
R164 - İş Sağlığı ve Güvenliği Tavsiye Kararı, 1981 (No. 164)	8
C 162- ASBEST KONVANSİYONU, 1986 (NO. 162)	15
C 136 - Benzen Konvansiyonu, 1971 (No. 136)	22
C170 - KİMYASALLAR SÖZLEŞMESİ, 1990 (NO. 170).....	26
R177 - KİMYASALLAR ÖNERİSİ, 1990 (NO. 177)	35
R 161 - Çalışma ve Dinlenme Saatleri (Karayolu Taşımacılığı) Önerisi, 1979 (No. 161).....	45
R 147 - MESLEK KANSERİ ÖNERİSİ, 1974 (NO. 147).....	52
R 171 - İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÖNERİSİ, 1985 (NO. 171)	57
R 175 - İNŞAATTA GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNERİSİ, 1988 (NO. 175)	66
C 167 No'lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988.....	74
C 176 NO'LU MADENLERDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİ, 1995	86
R 114 - RADYASYONDAN KORUNMA ÖNERİSİ, 1960 (NO. 114)	93
C 115 NO'LU RADYASYONDAN KORUNMA SÖZLEŞMESİ.....	98
R 102 - REFAH TESİSLERİ TAVSİYESİ, 1956 (NO. 102)	102
C 148 - Çalışma Ortamı (Hava Kirliliği, Gürültü ve Titreşim) Sözleşmesi, 1977 (No. 148)	110
R120 - Hijyen (Ticaret ve Ofisler) Tavsiyesi, 1964 (No. 120).....	115
C120 - Hijyen (Ticaret ve Ofisler) Sözleşmesi, 1964 (No. 120)	131
C119 - Makinelerin Koruması Sözleşmesi, 1963 (No. 119).....	136
C190 - Şiddet ve Taciz Sözleşmesi, 2019 (No. 190)	143

C 155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme (No: 155)

BÖLÜM I-KAPSAM VE TANIMLAR

Madde 1

Bu Sözleşme, bütün ekonomik faaliyet kollarına uygulanır.

Bu Sözleşmeyi onaylayan Üye, mümkün olan en erken safhada, ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara danıştıktan sonra, işin gereği olarak önemli özel sorunlar yaratan deniz taşımacılığı veya balıkçılık gibi belirli ekonomik faaliyet kollarını, tamamen veya kısmen uygulama alanı dışında tutabilir.

Bu Sözleşmeyi onaylayan her Üye, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası'nın 22 inci maddesi uyarınca, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin vereceği ilk uygulama raporunda, bu maddenin 2 inci fıkrası gereği, uygulama alanı dışında tutulan her bir ekonomik faaliyet kolunu, kapsam dışında tutulma nedenleri verilerek ve bu kollarda çalışanların yeterli şekilde korunması için alınan önlemler tanımlanarak bir liste halinde verecek ve daha sonraki raporlarda uygulama kapsamının genişletilmesi yolunda kaydedilmiş gelişmeleri belirtecektir.

Madde 2

Bu Sözleşme, kapsanan ekonomik faaliyet kollarında çalışan bütün işçilere uygulanır.

Bu sözleşmeyi onaylayan Üye, mümkün olan en erken safhada, ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara danıştıktan sonra, uygulanmasında özel güçlüklerin bulunduğu sınırlı işçi kategorilerini kısmen veya tamamen bu Sözleşmenin uygulanması dışında tutabilir.

Bu sözleşmeyi onaylayan her Üye, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası'nın 22 inci maddesi uyarınca Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin vereceği ilk raporda, bu maddenin 2. fıkrası gereği, kapsam dışında tutulan sınırlı işçi kategorilerini, kapsam dışında tutulma nedenlerini belirterek liste halinde verecek ve daha sonraki raporlarında uygulama kapsamının genişletilmesi yolunda kaydedilmiş gelişmeleri belirtecektir.

Madde 3

Bu sözleşmenin amacı bakımından;

“Ekonomik faaliyet kolları” terimi, kamu hizmetleri dahil olmak üzere, işçi çalıştırılan bütün kolları kapsar.

“İşçiler” terimi, kamu çalışanları dahil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar:

“İşyeri” terimi, işçilerin, işleri nedeniyle gitmeleri veya bulunmaları gereken ve işverenin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında bulunan bütün yerleri kapsar;

“Düzenlemeler” terimi, yetkili makam veya makamlarca kanun gücü verilen bütün hükümleri kapsar;

“Sağlık” terimi, işle bağlantısı açısından, sadece hastalık veya sakatlığın bulunmaması halini değil, aynı zamanda, çalışma sırasındaki hijyen ve güvenlik ile doğrudan ilişkili olarak sağlığı etkileyen fiziksel ve zihinsel unsurları da kapsar.

BÖLÜM II-ULUSAL POLİTİKA İLKELERİ

Madde 4

Her üye, ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirecek, uygulayacak ve periyodik olarak gözden geçirecektir.

Bu politikanın amacı, işle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde asgariye indirerek önlemek olacaktır.

Madde 5

Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politika, iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamını etkiledikleri ölçüde, aşağıdaki esas eylem alanlarını dikkate alacaktır:

İşin maddi unsurlarının (işyerleri, çalışma ortamı, araçlar, makine ve teçhizat, kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddeler ve etkenler, çalışma yöntemlerinin) tasarımı, test edilmesi, seçimi, ikamesi, montajı, düzenlenmesi, kullanımı ve bakımı;

İşin maddi unsurları ile işi yapan veya nezaret eden kişiler arasındaki ilişkiler ve makine teçhizat, çalışma süresi, işin düzenlenmesi ve iş usullerinin işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerine uyarlanması;

Yeterli sağlık ve güvenlik düzeyine ulaşılması amacıyla bütün çalışanların ileri düzeyde eğitimini, kalifiyesini ve motivasyonunu kapsayan eğitimi;

Çalışma grubu ve işletme düzeylerinde ve ulusal düzeyi de kapsayan uygun diğer bütün düzeylerde haberleşme ve iş birliği;

Sözleşmenin 4'üncü maddesinde atıfta bulunulan politikaya uygun olan eylemlerinde, işçilerin ve temsilcilerinin disiplin cezalarına karşı korunması;

Madde 6

Sözleşmenin 4'üncü maddesinde atıfta bulunulan politikanın geliştirilmesi, kamu makamlarının, işverenlerin, işçilerin ve diğer kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin görev ve sorumlulukları, ulusal şartları ve uygulamaların tamamlayıcı karakterleri göz önüne alınarak belirtilecektir.

Madde 7

İş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamı ile ilgili durum; sorunların tespiti, bunların çözümü için etkin metotların geliştirilmesi, öncelikler ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla ya top yekun ya da belirli alanlar itibariyle belirli aralıklarla gözden geçirilecektir.

BÖLÜM III-ULUSAL DÜZEYDE EYLEM

Madde 8

Her üye, yasa veya yönetmelik çıkarmak suretiyle veya ulusal şartlarına ve uygulamasına uygun diğer bir yöntemle, ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara danışarak, Sözleşmenin 4 üncü maddesine etkinlik kazandırmak için gerekli önlemleri alacaktır.

Madde 9

İş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin ilgili mevzuatın uygulanması uygun ve yeterli bir denetim sistemi ile güvence altına alınacaktır.

Yürütme sistemi, mevzuat ihlallerine karşı yeterli cezalar öngörecektir.

Madde 10

Yasal yükümlülöklere uymalarına yardım amacıyla, işverenler ve işçiler için yol gösterici tedbirler alınacaktır.

Madde 11

Sözleşmenin 4'üncü maddesinde atıfta bulunulan politikaya etkinlik kazandırmak amacıyla, yetkili makam veya makamlar aşağıdaki işlevlerin aşamalı bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaklardır:

Yetkili makamlar tarafından tayin edilen usullerinin uygulanmasının belirlenmesinde olduğu gibi, tehlikelerin niteliği ve derecesinin gerektirdiği yerlerde işyerlerinin tasarımı, inşası ve düzenlenmesi

ve bunların faaliyetlerinin başlaması, onları etkileyen önemli değişiklikler ve amaçları doğrultusunda değişimler, işte kullanılan teknik donanımın güvenliği konularının belirlenmesi;

Maruz kalınması yetkili makam veya makamların kontrolü veya iznine bağlanacak veya yasaklanacak, sınırlandırılacak maddelerin, etkenlerin ve çalışma usullerinin belirlenmesi; birden fazla madde veya etkenlere aynı anda maruz kalınmasından ortaya çıkan sağlık tehlikelerinin göz önüne alınması;

İş kazaları ve meslek hastalıklarının, işverenlerce, uygun olduğu durumlarda, sigorta şirketlerince veya doğrudan ilgili diğer kişilerce bildirilmesi usullerinin oluşturulması ve uygulanması, iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerinin yıllık olarak hazırlanması;

İş kazaları ile meslek hastalıkları ve diğer sağlığa aykırı durumların iş sırasında veya işle ilgili olarak ortaya çıktığı ve ciddiyet arz ettiği hallerde soruşturma yapılması;

Sözleşmenin 4. Maddesinde atıfta bulunulan politika uyarınca alınan önlemler ve işin icrası sırasında veya işle ilgili olarak ortaya çıkan diğer sağlığa aykırı durumlar dahil, iş kazaları, meslek hastalıkları veya diğer sağlık sorunları ile ilgili bilgilerin yıllık yayımı;

Ulusal şartlar ve imkanlar göz önüne alınarak, işçilerin sağlığına verdikleri risklerle ilgili olarak, kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerin incelenmesi sisteminin oluşturulması veya genişletilmesi;

Madde 12

İşte kullanılacak makine, teçhizat ve maddeleri tasarlayan, üreten, ithal eden sağlayan veya transfer edenlerin aşağıdaki hususları sağlamaları konusunda, ulusal hukuk ve uygulamaya uygun olarak önlemler alınacaktır.

Makine, teçhizat ve maddelerin, doğru bir şekilde kullanıldığında, kullananların sağlığı ve güvenliği için tehlike içermediğine kanaat getirmeleri;

Makine ve teçhizatın doğru bir şekilde montajı ve kullanımı, maddelerin doğru kullanımı, makine ve teçhizatın arz ettiği tehlikeler ve kimyasal maddeler ve fiziksel ve biyolojik etkenler ve ürünlerin tehlikeli özellikleri ile bu tehlikelerin nasıl bertaraf edileceğine dair bilgileri içeren talimatları hazırlamaları;

Bu Maddenin (a) ve (b) paragraflarına uygun gerekli teknik ve bilimsel bilginin izlenmesi yada çalışma ve araştırmaların üstlenilmesi;

Madde 13

Sağlığı ve hayatı için ciddi ve yakında vaki olmasından korktuğu tehlike nedeniyle, haklı bir gerekçeyle, işinden uzaklaşan bir işçi, işinden uzaklaşması nedeniyle olabilecek uygunsuz sonuçlara karşı ulusal koşullar ve uygulama uygun bir şekilde korunacaktır.

Madde 14

Ulusal koşullar ve uygulamaya uygun bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin sorunlara yönelik yüksek teknik, tıbbi ve mesleki eğitimini de kapsayan, tüm çalışanların eğitim ihtiyacını karşılayacak şekilde tüm seviyelerde eğitim ve öğretimin geliştirilmesi için önlemler alınacaktır.

Madde 15

Sözleşmenin 4'üncü maddesinde atıfta bulunulan politika ve uygulama önlemlerinin tutarlılığını sağlamak amacıyla, her Üye, mümkün olan en erken safhada, en fazla temsil yeteneğine haiz işçi ve işveren kuruluşları veya uygun diğer kurumlara danıştıktan sonra, bu Sözleşmenin II. veya III. Bölümlerini uygulamakla görevli çeşitli makamlar ve kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması için ulusal şart ve uygulamaya uygun düzenlemeleri yapacaktır.

Şartların gerektirdiği ve ulusal koşullar ve uygulamanın izin verdiği hallerde bu düzenlemeler merkezi bir kurumun kurulmasını da içerecektir.

BÖLÜM IV-İŞLETME DÜZEYİNDE EYLEM

Madde 16

Makul olduğu ölçüde, işverenlerden, kontrolleri altındaki işyerleri, makine, teçhizat ve usullerin güvenlik ve sağlık bakımından riskli olmamasını sağlamaları istenecektir.

Makul olduğu ölçüde, işverenlerden, kontrolleri altındaki kimyasal, fiziksel ve biyolojik madde ve etkenlerin, gerekli uygun önlemler alındığında, sağlık için risk oluşturmamasını sağlamaları istenecektir.

İşverenlerden, gerektiğinde, kaza riskinin veya sağlık üzerindeki ters etkilerin imkanlar ölçüsünde önlenmesi için, uygun koruyucu elbise ve donanımı sağlamaları istenecektir.

Madde 17

İki veya daha fazla işletmenin aynı işyerinde aynı anda faaliyette bulunduğu hallerde, söz konusu işletmeler, bu Sözleşmenin gereklerini yerine getirmek için işbirliği yapacaklardır.

Madde 18

İşverenlerden, gerektiğinde, yeterli ilk yardım düzenlemelerine de kapsayan kazalar ve olağanüstü durumlarla ilgili önlemleri sağlamaları istenecektir.

Madde 19

Aşağıda belirtilen hususların sağlanması için işletme düzeyinde düzenlemeler olacaktır.

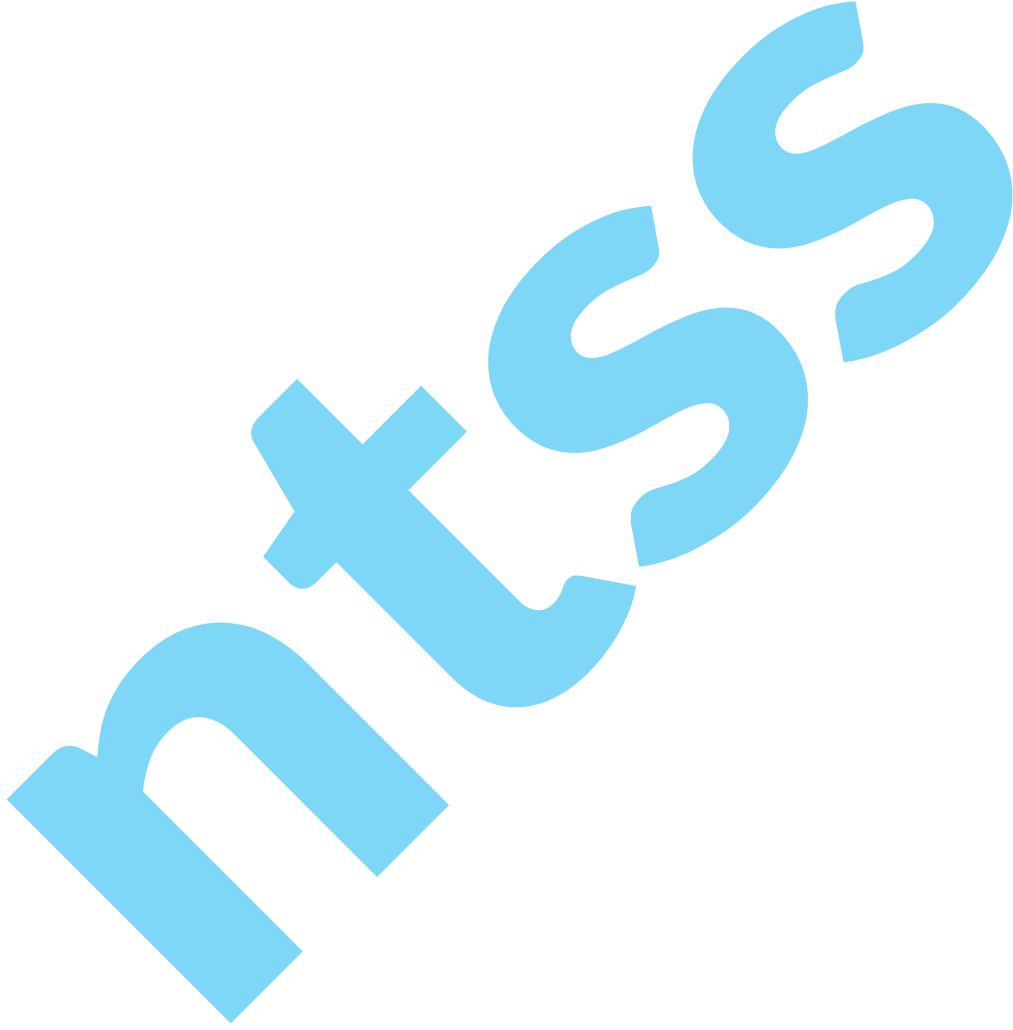
- İşverenlerin üstlendikleri yükümlülüklerini yerine getirmeleri için, işçilerin, işlerini yaparken, işverenle işbirliği yapmaları;
- İşletmedeki işçi temsilcilerinin, iş sağlığı ve güvenliği alanında işverenle işbirliği yapmaları,
- İşletmedeki işçi temsilcilerine, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak için yeterli bilgi verilmesi ve ticari sırları açıklamamak şartıyla kendilerini temsil eden kuruluşlarla bu bilgilerin istişare edilmesi;
- İşletmedeki işçi ve temsilcilerine, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yeterli eğitim verilmesi,
- İşletmedeki işçilerin veya temsilcilerinin ve bulunması durumunda, işletmedeki temsilci kuruluşların ulusal yasa ve uygulamaya uygun olarak, işleri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliğinin bütün safhalarında incelemelere katılmasının ve bu konularda işverence onlara danışılmasının sağlanması, bu amaçla karşılıklı anlaşma halinde işletme dışından teknik danışmanlar getirebilmeleri;
- Bir işçi, hayatı ve sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturduğuna ve yakında vaki bulacağına haklı gerekçelerle inandığı herhangi bir durumu, derhal bir üstüne rapor eder; ve işveren bu durumun giderilmesi için gerekli önlemleri alıncaya kadar yaşam ve sağlık için ciddi tehlike oluşturmaya devam eden çalışma alanına işçilerin dönmesini isteyemez.

Madde 20

İşletmedeki işçiler ve veya temsilcileri ile yönetim arasındaki işbirliği, bu Sözleşmenin 16 -19 maddeleri uyarınca alınacak örgütsel ve diğer önlemlerin asli unsuru olacaktır.

Madde 21

İş güvenliği ve sağlığına ilişkin önlemler, işçilere herhangi bir mali yük getirmeyecektir.



R164 - İş Sağlığı ve Güvenliği Tavsiye Kararı, 1981 (No. 164)

Kapsam ve Tanımlar

1.

(1) Mümkin olan en geniş ölçüde, bundan böyle Sözleşme olarak anılacak olan 1981 tarihli İş Güvenliği ve Sağlığı Sözleşmesi'nin ve bu Tavsiye Kararı'nın hükümleri, ekonomik faaliyetin tüm dallarına ve tüm işçi kategorilerine uygulanmalıdır.

(2) Serbest meslek sahiplerine Sözleşmede ve bu Tavsiye Kararında öngörülenlere benzer bir koruma sağlamak için gerekli ve uygulanabilir olabilecek önlemler için hüküm verilmelidir.

2. Bu Tavsiyenin amacı doğrultusunda -

- (a) ekonomik faaliyet dalları terimi, kamu hizmeti de dahil olmak üzere, işçilerin çalıştırıldığı tüm dalları kapsar;
- (b) işçi terimi, kamu çalışanları da dahil olmak üzere tüm istihdam edilen kişileri kapsar;
- (c) işyeri terimi, işçilerin çalışmaları nedeniyle gitmeleri veya gitmeleri gereken ve işverenin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında bulunan tüm yerleri kapsar;
- (d) yönetmelik terimi, yetkili makam veya makamlar tarafından kanun hükmünde kararlaştırılan tüm hükümleri kapsar;
- (e) sağlık terimi, işle ilgili olarak, yalnızca hastalık veya sakatlığın yokluğunu göstermez; aynı zamanda sağlığı etkileyen, iş güvenliği ve hijyeni ile doğrudan ilişkili olan fiziksel ve zihinsel unsurları da içerir.

Teknik Faaliyet Alanları

3. Farklı ekonomik faaliyet dalları ve farklı çalışma türleri için uygun olduğu şekilde ve tehlikelerin kaynağında ortadan kaldırılmasına öncelik verilmesi ilkesi dikkate alınarak, Sözleşme'nin 4. Maddesinde atıfta bulunulan politika doğrultusunda, özellikle aşağıdaki alanlarda önlemler alınmalıdır:

- (a) işyerlerinin ve bunlara erişim ve çıkış yollarının tasarımı, oturması, yapısal özellikleri, kurulumu, bakımı, onarımı ve değiştirilmesi;
- b) işyerlerinin aydınlatılması, havalandırılması, düzeni ve temizliği;
- (c) işyerindeki havanın sıcaklığı, nemi ve hareketi;
- (d) mevcut tehlikelere karşı sorumlu makine ve teçhizatın tasarımı, yapımı, kullanımı, bakımı, test ve muayenesi ve uygun olduğu takdirde bunların onaylanması ve devredilmesi;
- (e) çalışma koşullarından kaynaklanan zararlı fiziksel veya zihinsel stresin önlenmesi;

- (f) yüklerin ve malzemelerin manuel veya mekanik olarak taşınması, istiflenmesi ve depolanması;
- (g) elektrik kullanımı;
- (h) tehlikeli madde ve ajanların üretimi, ambalajlanması, etiketlenmesi, taşınması, depolanması ve kullanılması, atıklarının ve kalıntılarının bertarafı ve uygun olduğu takdirde tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olan diğer maddeler veya ajanlarla değiştirilmesi;
- (i) radyasyondan korunma;
- (j) gürültü ve titreşimden kaynaklanan mesleki tehlikelerin önlenmesi ve kontrolü ve bunlara karşı korunma;
- (k) işyerlerinin atmosferinin ve diğer ortam faktörlerinin kontrolü;
- l) yüksek ve düşük barometrik basınçlardan kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi ve kontrolü,
- m) yangın ve patlamaların önlenmesi ve yangın veya patlama durumunda alınacak önlemler;
- (n) kişisel koruyucu teçhizat ve koruyucu giysilerin tasarımı, üretimi, temini, kullanımı, bakımı ve test edilmesi;
- (o) sıhhi tesisler, yıkama tesisleri, kıyafet değiştirme ve depolama tesisleri, içme suyu temini ve iş sağlığı ve güvenliği ile bağlantılı diğer sosyal yardım tesisleri;
- (p) ilk yardım tedavisi;
- (q) acil durum planlarının oluşturulması;
- (r) işçilerin sağlığının denetimi.

Ulusal Düzeyde Eylem

4. Sözleşme'nin 4. Maddesinde atıfta bulunulan politikanın yürürlüğe girmesi ve bu Tavsiye Kararı'nın 3. Paragrafında listelenen teknik eylem alanlarının dikkate alınması amacıyla, her ülkedeki yetkili makam veya makamlar,

(a) iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma ortamı ile ilgili düzenlemeleri, uygulama kurallarını veya diğer uygun hükümleri, bir yandan güvenlik ve sağlık ile çalışma saatleri ve dinlenme molaları arasında var olan bağlantıları dikkate alarak çıkarmak veya onaylamak;

(b) İş sağlığı ve iş güvenliği ile çalışma ortamına ilişkin mevzuat hükümlerini ve bu Fıkranın (a) fıkrası uyarınca çıkarılan veya onaylanan hükümleri, bilim ve teknolojiadaki deneyim ve gelişmeler ışığında zaman zaman gözden geçirmek;

(c) tehlikeleri tanımlamak ve bunların üstesinden gelmenin yollarını bulmak için çalışmalar ve araştırmalar yapmak veya teşvik etmek;

(d) işverenlere ve işçilere uygun bir şekilde bilgi ve tavsiyelerde bulunmak ve tehlikeleri ortadan kaldırmak veya mümkün olduğunca azaltmak amacıyla onlar ve örgütleri arasındaki işbirliğini teşvik etmek veya kolaylaştırmak; uygun olduğunda, göçmen işçiler için anadillerinde özel bir eğitim programı sağlanmalıdır;

(e) felaketleri önlemek için özel önlemler sağlamak ve özellikle işçiler ve çevredeki nüfus için yüksek potansiyel risklere sahip teşebbüslerin bulunduğu sanayi bölgelerinde, farklı düzeylerde alınacak eylemleri koordine etmek ve tutarlı hale getirmek;

(f) Uluslararası Çalışma Örgütü çerçevesinde kurulan Uluslararası İşgücü İş Güvenliği ve Sağlığı Tehlike Uyarı Sistemi ile iyi bir irtibat kurmak;

(g) engelli işçiler için uygun önlemleri sağlamak.

5. Sözleşme'nin 9. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen teftiş sistemine, 1947 tarihli İş Teftişi Sözleşmesi ve 1969 tarihli İş Teftişi (Tarım) Sözleşmesi hükümleri, bu belgeleri onaylayan Üyelerin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, rehberlik etmelidir.

6. Uygun olduğunda, yetkili makam veya makamlar, ilgili işveren ve işçilerin temsilci örgütlerine danışarak, çalışma koşulları alanında Sözleşme'nin 4. Maddesinde atıfta bulunulan politikaya uygun önlemleri teşvik etmelidir.

7. Sözleşme'nin 15. maddesinde atıfta bulunulan düzenlemelerin temel amaçları şunlar olmalıdır:

(a) Sözleşme'nin 4. ve 7. maddelerinin gereklerini uygulamak;

(b) Sözleşme'nin 11. Maddesi ve bu Tavsiye Kararı'nın 4. Paragrafı uyarınca yetkili makam veya makamlara verilen görevlerin yerine getirilmesini koordine edecek;

(c) iş sağlığı ve güvenliği alanında ulusal, bölgesel veya yerel olarak, kamu makamları, işverenler ve bunların örgütleri, işçi örgütleri ve temsilcileri ve ilgili diğer kişi veya organlar tarafından yürütülen faaliyetleri koordine etmek;

(d) ulusal düzeyde, bir sanayi düzeyinde veya bir ekonomik faaliyet dalı düzeyinde görüş, bilgi ve deneyim alışverişini teşvik etmek.

8. Kamu makamları ile işveren ve işçi örgütlerinin temsilcileri ile Sözleşme'nin 4. maddesinde atıfta bulunulan politikanın oluşturulması ve uygulanmasına yönelik önlemlerde ilgili diğer organlar arasında yakın işbirliği bulunmalıdır.

9. Sözleşme'nin 7. Maddesinde atıfta bulunulan gözden geçirme, özellikle en savunmasız işçilerin, örneğin engellilerin durumunu kapsamalıdır.

Teşebbüs Düzeyinde Eylem

10. Sözleşme'nin 16. maddesinde belirtilen amaca ulaşmak amacıyla işverenlere yüklenen yükümlülükler, farklı ekonomik faaliyet dalları ve farklı çalışma türleri için uygun olduğu şekilde, aşağıdakileri içerebilir:

(a) işyerlerini, makine ve teçhizatı sağlamak ve bakımını yapmak ve makul olarak uygulanabilir olduğu kadar güvenli ve sağlık açısından risk oluşturmeyen çalışma yöntemlerini kullanmak;

(b) farklı işçi kategorilerinin işlev ve kapasitelerini dikkate alarak gerekli talimatları ve eğitimi vermek;

(c) işin, iş uygulamalarının ve iş güvenliği ve sağlığı önlemlerinin uygulanması ve kullanılmasının yeterli denetimini sağlamak;

(d) iş sağlığı ve güvenliği ile teşebbüsün büyüklüğüne ve faaliyetlerinin niteliğine uyarlanmış çalışma ortamına ilişkin örgütsel düzenlemeler yapmak;

(e) işçiye herhangi bir maliyet getirmeksizin, tehlikelerin başka bir şekilde önlenemediği veya kontrol edilemediği durumlarda makul ölçüde gerekli olan yeterli kişisel koruyucu kıyafet ve teçhizatı sağlamak;

(f) iş organizasyonunun, özellikle çalışma saatleri ve dinlenme molaları ile ilgili olarak, iş güvenliği ve sağlığını olumsuz yönde etkilememesini sağlamak;

(g) aşırı fiziksel ve zihinsel yorgunluğu ortadan kaldırmak amacıyla makul olarak uygulanabilir tüm önlemleri almak;

(h) yukarıdaki hükümlere uymak için gerekli bilimsel ve teknik bilgileri incelemek ve araştırmak veya başka bir şekilde takip etmek.

11. İki veya daha fazla teşebbüs bir işyerinde aynı anda faaliyette bulunduğunda, her bir teşebbüsün çalışanlarının sağlığı ve güvenliğinden sorumlu sorumluluğuna halel getirmeksizin, iş sağlığı ve sağlığı ile çalışma ortamına ilişkin hükümlerin uygulanmasında işbirliği yapmalıdır. Uygun durumlarda, yetkili makam veya makamlar bu işbirliği için genel prosedürler belirlemelidir.

12.

(1) Sözleşmenin 20. Maddesinde atıfta bulunulan işbirliğini kolaylaştırmak için alınan önlemler, uygun ve gerekli olduğu durumlarda, ulusal uygulamaya uygun olarak, işçi güvenliği delegelerinin, işçi güvenliği ve sağlığı komitelerinin ve/veya ortak güvenlik ve sağlık komitelerinin atanmasını içermelidir; Ortak güvenlik ve sağlık komitelerinde işçiler en azından işveren temsilcileriyle eşit temsile sahip olmalıdır.

(2) İşçi güvenliği delegeleri, işçi güvenliği ve sağlığı komiteleri ve ortak güvenlik ve sağlık komiteleri veya uygun olduğu takdirde diğer işçi temsilcileri şunları yapmalıdır:

(a) güvenlik ve sağlık konularında yeterli bilgi verilmeli, güvenlik ve sağlığı etkileyen faktörlerin incelenmesine olanak sağlanmalı ve konuyla ilgili önlemler önerilmeye teşvik edilmelidir;

(b) büyük yeni güvenlik ve sağlık önlemleri öngörüldüğünde ve bunlar uygulanmadan önce danışılacak ve bu önlemler için işçilerin desteğini almaya çalışacak;

(c) işçiler için güvenlik veya sağlık açısından etkileri olabilecek iş süreçlerinin, iş içeriğinin veya iş organizasyonunun değiştirilmesinin planlanmasında danışılacak;

(d) işçi temsilcileri veya güvenlik ve sağlık komitelerinin üyeleri olarak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki görevlerini yerine getirirken işten çıkarılmalarına ve kendilerine zarar veren diğer önlemlere karşı koruma sağlanacak;

(e) güvenlik ve sağlık konularıyla ilgili teşebbüs düzeyinde karar alma sürecine katkıda bulunabilmek;

(f) işyerinin tüm bölümlerine erişebilen ve işyerinde çalışma saatleri içinde güvenlik ve sağlık konularında işçilerle iletişim kurabilen;

(g) iş müfettişleriyle iletişim kurmakta özgür olmak;

(h) iş sağlığı ve güvenliği konularındaki teşebbüslerde müzakerelere katkıda bulunabilmek;

(i) ücretli çalışma saatleri içinde güvenlik ve sağlık işlevlerini yerine getirmek ve bu işlevlerle ilgili eğitim almak için makul bir zamana sahip olmak;

(j) belirli güvenlik ve sađlık sorunları hakkında tavsiyelerde bulunmak için uzmanlara başvurmalıdır.

13. Teşebbüsün faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli ve büyüklük bakımından uygulanabilir olduđu için, aşağıdaki hususlar için hükümler getirilmelidir:

(a) teşebbüs içinde, diğler teşebbüslerle ortaklaşa veya bir dış organla yapılan düzenlemeler kapsamında bir iş sađlığı hizmeti ve bir güvenlik hizmetinin mevcudiyeti;

(b) belirli iş sađlığı veya sorunları hakkında tavsiyelerde bulunmak veya bunları karşılamak için önlemlerin uygulanmasını denetlemek için uzmanlara başvurmak.

14. İşverenler, teşebbüslerindeki işlemlerin niteliğinin gerektirdiğı durumlarda, iş sađlığı ve güvenliğı alanındaki politika ve düzenlemelerini ve bu düzenlemeler kapsamında yerine getirilen çeşitli sorumlulukları yazılı olarak ortaya koymalı ve bu bilgileri, işçinin kolayca anlayacağı bir dilde veya ortamda her işçinin bildirimine sunulmalıdır.

15.

(1) İşverenlerin, iş sađlığı ve güvenliğı ile ilgili yürürlükteki standartların uygulanmasını düzenli olarak, örneğın çevresel izleme yoluyla doğrulamaları ve zaman zaman sistematik güvenlik denetimleri yapmaları istenmelidir.

(2) İşverenlerin, iş sađlığı ve güvenliğı ile çalışma ortamına ilişkin bu kayıtları, yetkili makam veya mercilerce gerekli görülen şekilde tutmaları istenmelidir; Bunlar, iş sırasında veya iş ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm bildirilebilir iş kazalarının ve sađlık yaralanmalarının kayıtlarını, teşebbüsteki işçilerin sađlığının denetlenmesi için yasalar veya yönetmelikler uyarınca izin ve muafiyet kayıtlarını ve belirtilen madde ve ajanlara maruz kalmaya ilişkin verileri içerebilir.

16. Sözleşme'nin 19. maddesinde öngörülen düzenlemeler, işçilerin;

(a) kendilerinin ve işyerindeki eylemlerinden veya ihmallerinden etkilenebilecek diğler kişilerin güvenlikleri için makul özen göstermek;

(b) kendi güvenlik ve sađlıkları ve başkalarının güvenliğı ve sađlığı için verilen talimatlara ve güvenlik ve sađlık prosedürlerine uymak;

(c) güvenlik cihazlarını ve koruyucu teçhizatı doğru bir şekilde kullanmak ve bunları çalışmaz hale getirmemek;

(d) tehlike oluşturabileceğine inanmak için sebepleri olan ve kendilerinin düzeltmeyecekleri herhangi bir durumu derhal amirlerine bildirmek;

(e) iş sırasında veya işle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir kaza veya sağlık yaralanmasını rapor etmek.

17. Bir işçinin, iyi niyetle, işveren tarafından iş güvenliği ve sağlığı ile çalışma ortamı konusunda alınan önlemlerde yasal gerekliliklerin ihlali veya ciddi bir yetersizlik olarak gördüğü şeyden şikayet ettiği gerçeğine atıfta bulunularak hiçbir önlem alınmamalıdır.

ntss

C 162- ASBEST KONVANSİYONU, 1986 (NO. 162)

BÖLÜM I. KAPSAM VE TANIMLAR

Madde 1

1. Bu Sözleşme, işçilerin iş sırasında asbest maruziyetini içeren tüm faaliyetler için geçerlidir.
2. Bu Sözleşmeyi onaylayan bir Üye, ilgili işverenlerin ve işçilerin en temsili kuruluşlarıyla istişare ettikten sonra ve ilgili sağlık tehlikelerinin ve uygulanan güvenlik önlemlerinin değerlendirilmesi temelinde, bu şubelere veya taahhütlere başvurularının gereksiz olduğundan memnun olduğunda, belirli ekonomik faaliyet dallarını veya belirli taahhütleri Sözleşmenin belirli hükümlerinin uygulanmasından hariç tutabilir.
3. Yetkili makam, belirli iktisadi faaliyet dallarının veya belirli taahhütlerin hariç tutulmasına karar verirken, maruz kalma sıklığı, süresi ve düzeyinin yanı sıra iş türünü ve işyerindeki koşulları dikkate alacaktır.

Madde 2- Bu Sözleşmenin amacı için-

- (a) asbest terimi, serpantin grubunun kaya oluşturan minerallerine ait mineral silikatların lifli formu anlamına gelir, yani chrysotile (beyaz asbest) ve amfibiol grubunun, yani aktinoidit, amosit (kahverengi asbest, cummingtonite-grunerite), antofilit, crocidolite (mavi asbest), tremolit veya bunlardan bir veya daha fazlasını içeren herhangi bir karışım;
- (b) asbest tozu terimi, çalışma ortamında hava yoluyla bulaşabilir olan havadaki asbest parçacıkları veya yerleşik asbest parçacıkları anlamına gelir;
- (c) havadaki asbest tozu terimi, ölçüm amacıyla, gravimetrik değerlendirme veya diğer eşdeğer yöntemle ölçülen toz parçacıkları anlamına gelir;
- (d) ispiyebilir asbest lifleri terimi, çapı 3 mikrometreden az olan ve uzunluk-çap oranı 3:1'den büyük olan asbest lifleri anlamına gelir. Ölçüm amacıyla sadece 5 mikrometreden büyük lifler dikkate alınacaktır;
- (e) asbest maruz kalma terimi, asbestten veya asbest içeren minerallerden, malzemelerden veya ürünlerden kaynaklanan havadan gerilebilen asbest liflerine veya asbest tozlarına iş yerinde maruz kalmak anlamına gelir;
- (f) işçi terimi, üretim kooperatiflerinin üyelerini içerir;
- (g) işçi temsilcileri terimi, 1971'deki İşçi Temsilcileri Sözleşmesi'ne uygun olarak, ulusal yasa veya uygulama tarafından tanınan işçi temsilcileri anlamına gelir.

BÖLÜM II. GENEL İLKELER

Madde 3

1. Ulusal yasalar veya düzenlemeler, işçilerin asbestlere mesleki maruziyet nedeniyle sağlık tehlikelerinin önlenmesi ve kontrolü ve korunması için alınması gereken önlemleri öngörecektir.
2. Bu Maddenin 1 inci fıkrası uyarınca hazırlanan ulusal yasa ve yönetmelikler, teknik ilerleme ve bilimsel bilgidaki gelişmeler ışığında periyodik olarak gözden geçirilecektir.
3. Yetkili makam, bu Maddenin 1 inci fıkrası uyarınca öngörülen tedbirlerden, ilgili işveren ve işçilerin en temsili kuruluşlarıyla istişare edildikten sonra belirlenecek koşullar altında ve zaman sınırları içinde geçici olarak aşağılamalara izin verebilir.
4. Bu Maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca aşağılamalarda bulunan yetkili makam, işçilerin sağlığını korumak için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

Madde 4

Yetkili makam, bu Sözleşme hükümlerine etki etmek için alınacak önlemler konusunda ilgili işveren ve işçilerin en temsili kuruluşlarına danışacaktır.

Madde 5

1. Bu Sözleşmenin 3 üncü maddesi uyarınca kabul edilen yasa ve yönetmeliklerin uygulanması yeterli ve uygun bir denetim sistemi ile güvence altına alınacaktır.
2. Ulusal yasalar veya düzenlemeler, bu Sözleşme hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını ve uygunluğunu sağlamak için uygun cezalar da dahil olmak üzere gerekli önlemleri sağlayacaktır.

Madde 6

1. İşverenler öngörülen tedbirlere uymakla sorumlu olacaktır.
2. İki veya daha fazla işveren bir işyerinde aynı anda faaliyette olduğunda, her işverenin çalıştırdığı işçilerin sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluğu saklı kalmaksızın, öngörülen önlemlere uymak için işbirliği içinde olacaktır. Yetkili makam, gerektiğinde bu işbirliğinin genel prosedürlerini yazacaktır.
3. İşverenler, iş güvenliği ve sağlık hizmetleri ile işbirliği içinde ve ilgili işçi temsilcileriyle istişare ettikten sonra, acil durumlarla başa çıkmak için prosedürler hazırlayacaktır.

Madde 7

İşçilerin, sorumlulukları dahilinde, asbestlere iş maruziyeti nedeniyle sağlık tehlikelerinin önlenmesi ve kontrolü ve korunması ile ilgili öngörülen güvenlik ve hijyen prosedürlerine uymaları gerekecektir.

Madde 8

İşverenler ve işçiler veya temsilcileri, bu Sözleşme uyarınca öngörülen önlemlerin uygulanmasında taahhütte her düzeyde mümkün olduğunca yakın işbirliği içinde olacaktır.

BÖLÜM III. KORUYUCU VE KORUYUCU ÖNLEMLER

Madde 9

Bu Sözleşmenin 3'üncü maddesi uyarınca kabul edilen ulusal yasalar veya düzenlemeler, asbest maruziyetinin aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçı tarafından önlenmesini veya kontrol edilmesini sağlayacaktır:

- (a) asbest maruziyeti, işyeri hijyeni de dahil olmak üzere yeterli mühendislik kontrolleri ve çalışma uygulamaları öngören düzenlemelere tabi olarak ortaya çıkabilecek işler yapmak;
- (b) asbest veya asbest içeren belirli asbest veya ürünlerin kullanımı veya belirli iş süreçleri için yetkilendirme de dahil olmak üzere özel kurallar ve prosedürler reçete etmek.

Madde 10

İşçilerin sağlığını korumak için gerekli olan ve teknik olarak uygulanabilir olan durumlarda, ulusal yasalar veya düzenlemeler aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını sağlayacaktır-

- (a) asbest veya asbest içeren belirli asbest türlerinin veya ürünlerin diğer malzemeler veya ürünlerle değiştirilmesi veya yetkili makam tarafından bilimsel olarak zararsız veya daha az zararlı olarak değerlendirilen alternatif teknolojinin kullanılması, mümkün olduğunda;
- (b) belirli iş süreçlerinde asbest veya belirli asbest türlerinin veya asbest içeren ürünlerin kullanımının tamamen veya kısmen yasaklanması.

Madde 11

1. Crocidolite ve bu lifi içeren ürünlerin kullanımı yasaktır.

2. Yetkili makam, ilgili işverenlerin ve işçilerin en temsili kuruluşlarıyla istişare ettikten sonra, işçilerin sağlığının riske atılmamasını sağlamak için adımlar atılması koşuluyla, bu Maddenin 1.

Madde 12

1. Her türlü asbest püskürtme yasaktır.

2. Yetkili makam, ilgili işverenlerin ve işçilerin en temsili kuruluşlarıyla istişare ettikten sonra, işçilerin sağlığının riske atılmaması için adımlar atılması koşuluyla, alternatif yöntemlerin makul bir şekilde uygulanamaz olduğu durumlarda, bu Maddenin 1. fıkrasında yer alan yasaktan kaynaklanan haklardan kaynaklanan aşağılamalara izin verme yetkisine sahip olacaktır.

Madde 13

Ulusal yasa ve yönetmelikler, işverenlerin asbest maruziyetini içeren belirli iş türlerini yetkili makama bir şekilde ve öngördüğü ölçüde bildirmelerini sağlayacaktır.

Madde 14

Asbest üreticileri ve tedarikçileri ile asbest içeren ürünlerin üreticileri ve tedarikçileri, yetkili makam tarafından öngörüldüğü şekilde, konteynerin ve uygun olduğunda ürünlerin işçiler ve ilgili kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilir şekilde etiketlenmesinden sorumlu hale getirilmelidir.

Madde 15

1. Yetkili makam, çalışma ortamının değerlendirilmesi için işçilerin asbest veya diğer maruz kalma kriterlerine maruz kalması için sınırlar öngörecektir.

2. Maruz kalma sınırları veya diğer maruz kalma kriterleri, teknolojik ilerleme ve teknolojik ve bilimsel bilgidaki gelişmeler ışığında sabit ve periyodik olarak gözden geçirilecek ve güncellenecektir.

3. İşçilerin asbest maruz kaldığı tüm işyerlerinde, işveren asbest tozunun havaya salınımını önlemek veya kontrol etmek, maruz kalma sınırlarına veya diğer maruz kalma kriterlerine uyulmasını sağlamak ve ayrıca makul bir şekilde uygulanabilir olduğu kadar düşük bir seviyeye maruz kalmayı azaltmak için tüm uygun önlemleri alacaktır.

4. Bu Maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca alınan önlemler maruz kalma sınırları içinde asbest maruziyeti getirmediğinde veya bu Maddenin 1 inci fıkrası uyarınca belirtilen diğer maruz kalma kriterlerine uymadığında, işveren işçilere hiçbir ücret ödmeden gerektiğinde sağlayacak, bakımını yapacak ve değiştirecektir, uygun şekilde yeterli solunum koruyucu ekipman ve özel koruyucu giysiler. Solunum

koruyucu ekipman yetkili makam tarafından belirlenen standartlara uygun olacak ve teknik kontrole alternatif olarak değil, yalnızca tamamlayıcı, geçici, acil veya istisnai bir önlem olarak kullanılacaktır.

Madde 16

Her işveren, çalıştırdığı işçilerin asbestlere maruz kalmasının önlenmesi ve kontrolü ile asbest nedeniyle oluşan tehlikelere karşı korunması için pratik tedbirlerin oluşturulmasından ve uygulanmasından sorumlu olacaktır.

Madde 17

1. Kırılabilir asbest yalıtım malzemeleri içeren tesislerin veya yapıların yıkılması ve asbestlerin hava yoluyla havalandırılabilir olduğu bina veya yapılardan uzaklaştırılması, yalnızca yetkili makam tarafından bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak bu tür işleri yapmaya yetkili olarak tanınan ve bu tür işleri üstlenme yetkisine sahip işverenler veya yükleniciler tarafından üstlenilecektir.

2. İşveren veya yüklenici, yıkım çalışmalarına başlamadan önce, alınacak önlemleri belirten bir çalışma planı hazırlaması istenmelidir.

(a) işçilere gerekli tüm korumayı sağlamak;

(b) havaya asbest tozu salınımını sınırlamak; ve

(c) asbest içeren atıkların bu Sözleşmenin 19 uncu maddesi uyarınca bertaraf edilmesini sağlamak.

3. Bu Maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen çalışma planı hakkında işçilere veya temsilcilerine danışılır.

Madde 18

1. İşçilerin kişisel kıyafetlerinin asbest tozu ile kirlenmiş olabileceği durumlarda, işveren, ulusal yasa veya yönetmeliklere uygun olarak ve işçi temsilcilerine danışarak, işyeri dışında giyilmeyecek uygun iş kıyafetleri sağlayacaktır.

2. Kullanılmış iş kıyafetlerinin ve özel koruyucu giysilerin elleçlemesi ve temizliği, asbest tozunun salınmasını önlemek için yetkili makamın gerektirdiği şekilde kontrollü koşullar altında yapılacaktır.

3. Ulusal yasalar veya yönetmelikler, iş kıyafetlerinin ve özel koruyucu giysilerin ve kişisel koruyucu ekipmanların eve götürmesini yasaklar.

4. İşveren, iş kıyafetlerinin, özel koruyucu giysilerin ve kişisel koruyucu ekipmanların temizliği, bakımı ve depolanmasının sorumlusu olacaktır.

5. İşveren, asbest maruz kalan işçilerin işyerinde uygun şekilde yıkanması, banyo yapması veya duş alması için olanaklar sağlayacaktır.

Madde 19

1. İşverenler, ulusal hukuka ve uygulamaya uygun olarak, asbest içeren atıkları, asbest atıklarını işleyenler de dahil olmak üzere ilgili işçiler veya işletmenin çevresindeki nüfus için sağlık riski oluşturmayacak şekilde bertaraf edecektir.
2. İşyerinden salınan asbest tozu ile genel çevrenin kirlenmesini önlemek için yetkili makam ve işverenler tarafından uygun önlemler alınacaktır.

BÖLÜM IV. ÇALIŞMA ORTAMININ VE İŞÇİ SAĞLIĞININ GÖZETİMİ

Madde 20

1. İşçilerin sağlığının korunması için gerekli olduğu durumlarda, işveren işyerlerinde havadaki asbest tozu konsantrasyonlarını ölçecek ve işçilerin asbestlere maruz kalmalarını aralıklarla ve yetkili makam tarafından belirtilen yöntemleri kullanarak izleyecektir.
2. Çalışma ortamının izlenmesi ve işçilerin asbest maruziyeti kayıtları yetkili makam tarafından öngörülen bir süre boyunca saklanacaktır.
3. İlgili işçiler, temsilcileri ve muayene hizmetleri bu kayıtlara erişebilir.
4. İşçiler veya temsilcileri, çalışma ortamının izlenmesini talep etme ve izleme sonuçlarıyla ilgili yetkili makama başvurma hakkına sahiptir.

Madde 21

1. Asbeste maruz kalan veya maruz kalan işçilere, ulusal hukuka ve uygulamaya uygun olarak, meslek tehlikesi ile ilgili sağlıklarını denetlemek ve asbest maruziyetinin neden olduğu meslek hastalıklarını teşhis etmek için gerekli tıbbi muayeneler sağlanacaktır.
2. Asbest kullanımı ile bağlantılı olarak işçilerin sağlığının izlenmesi, onlar için herhangi bir kazanç kaybına neden olmayacaktır. Ücretsiz olacak ve mümkün olduğunca çalışma saatlerinde gerçekleştirilecektir.
3. İşçiler, tıbbi muayenelerinin sonuçları hakkında yeterli ve uygun bir şekilde bilgilendirilir ve işleriyle ilgili olarak sağlıklarıyla ilgili bireysel tavsiyeler alırlar.

4. Asbest maruziyeti içeren çalışmaya devam eden atamanın tıbbi olarak tavsiye edilemez olduğu tespit edildiğinde, gelirlerini korumanın diğer araçlarıyla ilgili işçilere sağlamak için ulusal koşullar ve uygulama ile tutarlı olarak her türlü çaba gösterilmelidir.

5. Yetkili makam, asbest kaynaklı meslek hastalıklarına ilişkin bir bildirim sistemi geliştirecektir.

BÖLÜM V. BİLGİ VE EĞİTİM

Madde 22

1. Yetkili makam, asbest maruziyeti nedeniyle sağlık tehlikeleri ve önleme ve kontrol yöntemleri ile ilgili bilgilerin yayılmasını ve ilgili tüm ilgililerin eğitimini teşvik etmek için, ilgili işverenlerin ve işçilerin en temsili kuruluşlarıyla istişare ve işbirliği içinde uygun düzenlemeleri yapacaktır.

2. Yetkili makam, işverenlerin asbest tehlikeleri ve önleme ve kontrol yöntemleri konusunda işçilerin eğitim ve periyodik eğitimlerine yönelik önlemler hakkında yazılı politika ve prosedürler oluşturmalarını sağlayacaktır.

3. İşveren, asbest maruz kalan veya maruz kalma olasılığı yüksek olan tüm işçilerin işleriyle ilgili sağlık tehlikeleri hakkında bilgilendirilmesini, önleyici tedbirlerde ve doğru çalışma uygulamalarında talimat almasını ve bu alanlarda sürekli eğitim almasını sağlayacaktır.

C 136 - Benzen Konvansiyonu, 1971 (No. 136)

Madde 1

Bu Sözleşme, işçilerin maruz kalmasıyla ilgili tüm faaliyetler için geçerlidir.

(a) aromatik hidrokarbon benzen C_6H_6 , bundan sonra benzen olarak anılacaktır;

(b) benzen içeriği hacim olarak yüzde 1'i aşan ürünler, bundan sonra benzen içeren ürünler olarak adlandırılır.

Madde 2

1. Zararsız veya daha az zararlı ikame ürünler mevcut olduğunda, benzen veya benzen içeren ürünler yerine kullanılacaktır.

2. Bu Makalenin Paragraf 1'i için geçerli değildir;

(a) benzen üretimi;

(b) kimyasal sentez için benzen kullanımı;

(c) motor yakıtında benzen kullanımı;

(d) laboratuvarlarda yapılan analitik veya araştırma çalışmaları.

Madde 3

1. Bir ülkedeki yetkili makam, madde 1' de belirtilen yüzdeden, (b) bendinden ve bu Sözleşmenin 2'nci maddesinin 2'nci fıkrası hükümlerinden, bu tür durumlarda ilgili işveren ve işçilerin en temsili kuruluşlarıyla istişare ettikten sonra belirlenecek koşullar altında ve zaman sınırları içinde geçici aşağılamalara izin verebilir.

2. Bu durumda söz konusu Üye, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası'nın 22. maddesi uyarınca sunulan bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin raporlarında, Sözleşme şartlarının tam olarak uygulanmasına yönelik çalışmalar ve kaydedilen ilerlemeler açısından hukukunun ve uygulamasının konumunu belirtecektir.

3. Bu Sözleşmenin ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yılın sona ermesiyle, Uluslararası Çalışma Ofisi Yönetim Organı, bu Maddenin 1 ve 2'nci paragraflarının uygulanmasıyla ilgili ve konuyla ilgili daha fazla işlem yapılması için uygun düşünebileceği gibi bu tür önerileri içeren özel bir raporu Konferansa sunacaktır.

Madde 4

1. Ulusal yasa veya yönetmeliklerle belirtilecek belirli iş süreçlerinde benzen ve benzen içeren ürünlerin kullanımı yasaktır.

2. Bu yasa, sürecin kapalı bir sistemde gerçekleştirildiği veya eşit derecede güvenli başka çalışma yöntemlerinin olduğu durumlar dışında, benzen ve benzen içeren ürünlerin çözücü veya seyreltici olarak kullanılmasını en azından içerecektir.

Madde 5

Benzen veya benzen içeren ürünlere maruz kalan işçilerin etkin bir şekilde korunmasını sağlamak için iş hijyeni ve teknik önlemler alınmalıdır.

Madde 6

1. Benzen veya benzen içeren ürünlerin üretildiği, işlendiği veya kullanıldığı tesislerde, benzen buharının istihdam edilen yerlerin havasına kaçmasını önlemek için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.
2. İşçilerin benzen veya benzen içeren ürünlere maruz kaldıkları durumlarda, işveren, istihdam edilen yerlerin havasında benzen konsantrasyonunun, yetkili makam tarafından milyonda 25 parça (80 mg/m³) tavan değerini aşmayacak düzeyde sabitlenecek maksimumu aşmamasını sağlayacaktır.
3. Yetkili makam, istihdam yerlerinin havasında benzen konsantrasyonunun ölçünmesini gerçekleştirmeye ilişkin talimatlar yayımlar.

Madde 7

1. Benzen veya benzen içeren ürünlerin kullanımını içeren iş süreçleri, uygulanabilir olduğu sürece kapalı bir sistemde gerçekleştirilecektir.
2. İş süreçlerinin kapalı bir sistemde yürütülmesinin mümkün olmadığı durumlarda, benzen veya benzen içeren ürünlerin kullanıldığı iş yerleri, işçilerin sağlığının korunması için gerekli olduğu ölçüde benzen buharının giderilmesini sağlayacak etkili araçlarla donatılacaktır.

Madde 8

1. Sıvı benzen veya benzen içeren sıvı ürünlerle cilt temasında olabilecek işçilere, benzenlerin ciltten emilme riskine karşı yeterli kişisel koruma araçları sağlanacaktır.
2. Özel nedenlerle, bu Sözleşmenin Madde 6, paragraf 2'de belirtilen maksimumu aşan istihdam yerlerinin havasında benzen konsantrasyonlarına maruz kalabilecek işçilere, benzen buharının solunması riskine karşı yeterli kişisel koruma araçları sağlanacaktır. Maruz kalma süresi mümkün olduğunca sınırlı olacaktır.

Madde 9

1. Benzen veya benzen içeren ürünlere maruz kalmayı içeren iş süreçlerinde çalıştırılacak işçiler;
(a) kan testi içeren istihdama uygunluk için kapsamlı bir ön istihdam tıbbi muayenesi;
(b) ulusal yasa veya yönetmeliklerle sabit aralıklarla kan testi de dahil olmak üzere biyolojik testleri içerecek periyodik yeniden incelemeler.

2. Bir ülkedeki yetkili makam, söz konusu durumda, ilgili işverenlerin ve işçilerin en temsili kuruluşlarıyla istişare etmelidir.

Madde 10

1. Bu Sözleşmenin Madde 9, paragraf 1'de öngörülen tıbbi muayeneler;

(a) yetkili bir hekimin sorumluluğunda, yetkili makam tarafından onaylanmış ve uygun şekilde yetkili bir laboratuvarın yardımıyla gerçekleştirilen;

(b) uygun bir şekilde onaylanmıştır.

2. Bu tıbbi muayeneler işçileri herhangi bir masrafa dahil etmeyecektir.

Madde 11

1. Tıbbi olarak hamile olarak sertifikalı kadınlar ve emziren anneler, benzen veya benzen içeren ürünlere maruz kalmayı içeren iş süreçlerinde çalıştırılmayacaktır.

2. 18 yaşından küçük gençler benzen veya benzen içeren ürünlere maruz kalmayı içeren iş süreçlerinde çalıştırılmayacaktır: Bu yasağın yeterli teknik ve tıbbi gözetim altında olan eğitim veya öğretim gören gençler için geçerli olmaması şartıyla.

Madde 12

"Benzen" kelimesi ve gerekli tehlike sembolleri, benzen tutan herhangi bir kapta veya benzen içeren ürünlerde açıkça görülebilecektir.

Madde 13

Her Üye, benzen veya benzen içeren ürünlere maruz kalan herhangi bir işçinin sağlığı korumak ve kazaları önlemek için gerekli önlemlerin yanı sıra zehirlenme kanıtı varsa uygun eylem hakkında uygun talimatları almasını sağlamak için uygun adımları atacaktır.



C170 - KİMYASALLAR SÖZLEŞMESİ, 1990 (NO. 170)

Önsöz

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı,

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplanarak 6 Haziran 1990 tarihinde 77. Oturumunda toplanmış, ve

İlgili uluslararası çalışma Sözleşmeleri ve Tavsiyeleri ile özellikle Benzen Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı, 1971, Mesleki Kanser Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı, 1974, Çalışma Ortamı (Hava Kirliliği, Gürültü ve Titreşim) Sözleşmesi ve Tavsiyesi, 1977, İş Güvenliği ve Sağlığı Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı, 1981, İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi ve Tavsiyesi, 1985, Asbest Sözleşmesi ve Tavsiyesi, 1986 ve 1980'de değiştirilen meslek hastalıkları listesi, 1964 tarihli İstihdam Yaralanması Yardımları Sözleşmesi'ne eklenmiştir ve

İşçilerin kimyasalların zararlı etkilerinden korunmasının, genel halkın ve çevrenin korunmasını da artırdığını kaydederek, ve

İşçilerin işyerinde kullandıkları kimyasallar hakkında bilgiye ihtiyaç duyduklarını ve bu bilgilere hakları olduğunu belirterek ve

İşyerinde kimyasal olarak indüklenen hastalıkların ve yaralanmaların insidansını önlemenin veya azaltmanın gerekli olduğu göz önüne alındığında:

- (a) tüm kimyasalların tehlikelerini belirlemek için değerlendirilmesini sağlamak;
- (b) işverenlere, işçileri kimyasal tehlikelerden korumak için etkili programlar uygulayabilmeleri için tedarikçilerden işyerinde kullanılan kimyasallar hakkında bilgi edinebilecekleri bir mekanizma sağlamak;
- (c) işçilere işyerlerindeki kimyasallar ve koruyucu programlara etkin bir şekilde katılabilmeleri için uygun önleyici tedbirler hakkında bilgi vermek;
- (d) kimyasalların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için bu tür programlar için ilkeler belirleyecek ve

Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünya Sağlık Örgütü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü arasında Kimyasal Güvenlik Uluslararası Programı kapsamında işbirliği ihtiyacını göz önünde bulundurarak ve bu örgütler tarafından ilan edilen ilgili araçları, kodları ve kılavuz satırları not ederek, ve

Oturumun beşinci gündem maddesi olan işyerinde kimyasalların kullanımında güvenlikle ilgili bazı önerilerin kabulüne karar vererek, ve

Bu önerilerin uluslararası bir Sözleşme şeklini alacağını belirledikten sonra;

Yılın Haziran ayının bu yirmi beşinci gününü, 1990 tarihli Kimyasallar Sözleşmesi olarak anılabilecek aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder:

BÖLÜM I. KAPSAM VE TANIMLAR

Madde 1

- 1. Bu Sözleşme, kimyasalların kullanıldığı tüm ekonomik faaliyet dallarına uygulanır.
- 2. Bu Sözleşmeyi onaylayan bir Üyenin yetkili makamı, ilgili işveren ve işçilerin en temsili örgütlerine danıştıktan sonra ve ilgili tehlikelerin değerlendirilmesi ve uygulanacak koruyucu önlemler temelinde:

- (a) aşağıdaki durumlarda, belirli ekonomik faaliyet dallarını, teşebbüsleri veya ürünleri Sözleşmenin veya bunların belirli hükümlerinin uygulanmasından hariç tutabilir:
 - (i) önemli nitelikteki özel sorunların ortaya çıkması; ve
 - (ii) ulusal yasa ve uygulama uyarınca sağlanan genel korumanın, Sözleşme hükümlerinin tam olarak uygulanmasından kaynaklanacak korumadan daha düşük olmaması;
- (b) bir rakibe açıklanması, işçilerin güvenliği ve sağlığı tehlikeye atılmadığı sürece, bir işverenin işine zarar vermekle yükümlü olacak gizli bilgilerin korunması için özel hükümler koyacaktır.
- 3. Bu Sözleşme, işçileri normal veya makul olarak öngörülebilir kullanım koşulları altında tehlikeli bir kimyasala maruz bırakmayacak eşyalar için geçerli değildir.
- 4. Bu Sözleşme organizmalar için geçerli değildir, ancak organizmalardan türetilen kimyasallar için geçerlidir.

Madde 2

Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda:

- (a) **kimyasallar** terimi, doğal veya sentetik olsun, kimyasal elementler ve bileşikler ile bunların karışımlarını ifade eder;
- (b) **Tehlikeli kimyasal** terimi, 6 ncı madde uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmış olan veya kimyasalın tehlikeli olduğunu belirtmek için ilgili bilgilerin mevcut olduğu herhangi bir kimyasalı kapsar;
- (c) **işyerinde kimyasalların kullanımı** terimi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, bir işçiyi bir kimyasala maruz bırakabilecek herhangi bir iş faaliyeti anlamına gelir:
 - (i) kimyasalların üretimi;
 - (ii) kimyasalların taşınması;
 - (iii) kimyasalların depolanması;
 - (iv) kimyasalların taşınması;
 - (v) atık kimyasalların bertarafı ve arıtılması;
 - (vi) iş faaliyetlerinden kaynaklanan kimyasalların salınması;
 - (vii) kimyasallar için ekipman ve kapların bakımı, onarımı ve temizliği;

- (d) ekonomik faaliyet dalları terimi, kamu hizmeti de dahil olmak üzere, işçilerin çalıştırıldığı tüm **dalları** ifade eder;
- (e) **madde** terimi, imalatı sırasında belirli bir şekle veya tasarıma göre oluşturulmuş veya doğal biçiminde olan ve bu formda kullanımı tamamen veya kısmen şekline veya tasarımına bağlı olan bir nesne anlamına gelir;
- (f) İşçi temsilcileri terimi, 1971 **tarihli İşçi** Temsilcileri Konvansiyonu uyarınca, ulusal yasa veya uygulama tarafından bu şekilde tanınan kişiler anlamına gelir.

II. BÖLÜM. GENEL İLKELER

Madde 3

Bu Sözleşme hükümlerini yürürlüğe koymak için alınacak önlemler konusunda ilgili işveren ve işçilerin en temsili örgütlerine danışılacaktır.

Madde 4

Ulusal koşullar ve uygulamalar ışığında ve işverenlerin ve işçilerin en temsili örgütlerine danışarak, her Üye, işyerinde kimyasalların kullanımında güvenlik konusunda tutarlı bir politika oluşturacak, uygulayacak ve periyodik olarak gözden geçirecektir.

Madde 5

Yetkili makam, güvenlik ve sağlık gerekçeleriyle gerekçelendirildiği takdirde, belirli tehlikeli kimyasalların kullanımını yasaklama veya kısıtlama ya da bu tür kimyasallar kullanılmadan önce önceden bildirim ve izin isteme yetkisine sahip olacaktır.

III. BÖLÜM. SINIFLANDIRMA VE İLGİLİ ÖNLEMLER

Madde 6

SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ

- 1. Tüm kimyasalların içsel sağlık ve fiziksel tehlikelerinin türüne ve derecesine göre sınıflandırılması ve bir kimyasalın tehlikeli olup olmadığının belirlenmesi için gerekli bilgilerin uygunluğunun değerlendirilmesi için uygun sistemler ve özel kriterler, yetkili makam tarafından veya yetkili makam tarafından onaylanmış veya tanınan bir kuruluş tarafından kurulmalıdır. ulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak.
- 2. İki veya daha fazla kimyasaldan oluşan karışımların tehlikeli özellikleri, bileşen kimyasallarının içsel tehlikelerine dayanan değerlendirmelerle belirlenebilir.

- 3. Taşıma durumunda, bu tür sistemler ve kriterler, tehlikeli malların taşınmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Tavsiyelerini dikkate alacaktır.
- 4. Sınıflandırma sistemleri ve uygulamaları aşamalı olarak genişletilecektir.

Madde 7

ETİKETLEME VE İŞARETLEME

- 1. Tüm kimyasallar kimliklerini gösterecek şekilde işaretlenecektir.
- 2. Tehlikeli kimyasallar ayrıca, sınıflandırılmaları, sundukları tehlikeler ve uyulması gereken güvenlik önlemleri hakkında temel bilgileri sağlamak amacıyla, işçiler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde etiketlenmelidir.
- 3.
 - (1) Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkraları uyarınca kimyasalların işaretlenmesi veya etiketlenmesine ilişkin gereklilikler, ulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak, yetkili makam veya yetkili makam tarafından onaylanmış veya tanınmış bir kuruluş tarafından belirlenir.
 - (2) Taşıma durumunda, bu gereklilikler tehlikeli malların taşınmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Tavsiyelerini dikkate alır.

Madde 8

KİMYASAL GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI

- 1. Tehlikeli kimyasallar için işverenlere kimlik, tedarikçi, sınıflandırma, tehlikeler, güvenlik önlemleri ve acil durum prosedürleri ile ilgili ayrıntılı temel bilgileri içeren kimyasal güvenlik bilgi formları sağlanacaktır.
- 2. Kimyasal güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin kriterler, ulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak, yetkili makam veya yetkili makam tarafından onaylanmış veya tanınmış bir kuruluş tarafından belirlenir.
- 3. Kimyasal güvenlik bilgi formunda kimyasalı tanımlamak için kullanılan kimyasal veya ortak ad, etikette kullanılanla aynı olacaktır.

Madde 9

TEDARİKÇİLERİN SORUMLULUKLARI

- 1. Kimyasal madde tedarikçileri, ister imalatçılar, ister ithalatçılar veya distribütörler olsun, aşağıdakileri sağlamalıdır:
 - (a) Bu tür kimyasalların, özelliklerinin bilinmesi ve mevcut bilgilerin araştırılması temelinde 6. maddeye uygun olarak sınıflandırılmış olması veya aşağıdaki 3. paragrafa göre değerlendirilmesi;
 - (b) Bu tür kimyasalların, Madde 7, paragraf 1 uyarınca kimliklerini gösterecek şekilde işaretlenmiş olması;
 - (c) Tedarik ettikleri tehlikeli kimyasalların Madde 7, paragraf 2'ye uygun olarak etiketlenmiş olması;
 - (d) Kimyasal güvenlik bilgi formları, bu tür tehlikeli kimyasallar için Madde 8, paragraf 1'e uygun olarak hazırlanır ve işverenlere sağlanır.
- 2. Tehlikeli kimyasalların tedarikçileri, revize edilmiş etiketlerin ve kimyasal güvenlik bilgi formlarının, ilgili yeni güvenlik ve sağlık bilgileri mevcut olduğunda, ulusal yasa ve uygulamalara uygun bir yöntemle hazırlanmasını ve işverenlere sunulmasını sağlamalıdır.
- 3. Henüz Madde 6'ya uygun olarak sınıflandırılmamış kimyasalların tedarikçileri, tedarik ettikleri kimyasalları tanımlamalı ve tehlikeli kimyasallar olup olmadıklarını belirlemek için mevcut bilgilerin araştırılmasına dayanarak bu kimyasalların özelliklerini değerlendirmelidir.

IV. BÖLÜM. İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI

Madde 10

KİMLİK

- 1. İşverenler, işyerinde kullanılan tüm kimyasalların 7. Maddenin gerektirdiği şekilde etiketlenmesini veya işaretlenmesini ve kimyasal güvenlik bilgi formlarının Madde 8'in gerektirdiği şekilde sağlanmasını ve işçilerin ve temsilcilerinin kullanımına sunulmasını sağlayacaktır.
- 2. 7. Madde uyarınca gerektiği şekilde etiketlenmemiş veya işaretlenmemiş veya kimyasal güvenlik bilgi formları Madde 8 uyarınca gerekli olduğu şekilde sağlanmamış kimyasalları alan işverenler, ilgili bilgileri tedarikçiden veya makul olarak mevcut diğer kaynaklardan edinecek ve bu bilgiler elde edilinceye kadar kimyasalları kullanmayacaktır.
- 3. İşverenler, yalnızca 6 ncı maddeye göre sınıflandırılan veya 9 uncu maddenin 3 üncü fıkrasına göre tanımlanan ve değerlendirilen ve 7 nci maddeye göre etiketlenmiş veya işaretlenmiş kimyasalların kullanılmasını ve bunlar kullanıldığında gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

- 4. İşverenler, işyerinde kullanılan tehlikeli kimyasalların bir kaydını, uygun kimyasal güvenlik bilgi formlarına çapraz referansla tutmalıdır. Bu kayıt, ilgili tüm işçiler ve temsilcileri tarafından erişilebilir olacaktır.

Madde 11

KİMYASALLARIN TRANSFERİ

İşverenler, kimyasallar diğer kaplara veya ekipmanlara aktarıldığında, içeriklerin işçilere kimliklerini, kullanımlarıyla ilgili tehlikeleri ve uyulması gereken güvenlik önlemlerini bildirecek şekilde belirtilmesini sağlamalıdır.

Madde 12

TEŞHİR

İşverenler:

- (a) işçilerin, ulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak, yetkili makam veya yetkili makam tarafından onaylanan veya tanınan bir kuruluş tarafından oluşturulan çalışma ortamının değerlendirilmesi ve kontrolü için maruz kalma sınırlarını veya diğer maruz kalma kriterlerini aşan ölçüde kimyasallara maruz kalmamalarını sağlamak;
- (b) işçilerin tehlikeli kimyasallara maruz kalmalarını değerlendirmek;
- (c) işçilerin, güvenliklerini ve sağlıklarını korumak için gerekli olduğunda veya yetkili makam tarafından öngörülebilecek şekilde tehlikeli kimyasallara maruz kalmalarını izlemek ve kaydetmek;
- (d) çalışma ortamının izlenmesi ve tehlikeli kimyasallar kullanan işçilerin maruz kalmasının kayıtlarının yetkili makam tarafından öngörülen bir süre boyunca saklanması ve işçiler ve temsilcileri tarafından erişilebilir olmasını sağlamak.

Madde 13

OPERASYONEL KONTROL

1. İşverenler, işyerinde kimyasalların kullanımından kaynaklanan risklerin bir değerlendirmesini yapacak ve işçileri bu tür risklere karşı aşağıdakiler gibi uygun araçlarla koruyacaktır:

- (a) riski ortadan kaldıran veya en aza indiren kimyasalların seçimi;
- (b) riski ortadan kaldıran veya en aza indiren teknoloji seçimi;
- c) yeterli mühendislik kontrol önlemlerinin kullanılması;

(d) riski ortadan kaldıran veya en aza indiren çalışma sistemlerinin ve uygulamalarının benimsenmesi;

(e) yeterli iş hijyeni önlemlerinin alınması;

(f) yukarıdaki önlemlere başvurma yeterli olmadığı durumlarda, kişisel koruyucu teçhizat ve giysilerin işçiye hiçbir ücret ödemedi sağlanması ve uygun şekilde bakımı ve bunların kullanımını sağlayacak önlemlerin uygulanması.

2. İşverenler:

(a) işçilerin güvenliğini ve sağlığını korumak için tehlikeli kimyasallara maruz kalmayı sınırlandırmak;

(b) ilk yardım sağlamak;

(c) acil durumlarla başa çıkmak için düzenlemeler yapmak.

Madde 14

ELDEN ÇIKARMA

Artık gerekli olmayan tehlikeli kimyasallar ve boşaltılmış ancak tehlikeli kimyasalların kalıntılarını içerebilecek kaplar, ulusal yasa ve uygulamalara uygun olarak, güvenlik ve sağlık ve çevre için riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde ele alınacak veya bertaraf edilecektir.

Madde 15

BİLGİ VE EĞİTİM

İşverenler:

(a) işçileri işyerinde kullanılan kimyasallara maruz kalma ile ilgili tehlikeler hakkında bilgilendirmek;

(b) işçilere, etiketlerde ve kimyasal güvenlik bilgi formlarında verilen bilgilerin nasıl elde edileceği ve kullanılacağı konusunda talimat verecek;

(c) kimyasal güvenlik bilgi formlarını, işyerine özgü bilgilerle birlikte, işçilere talimatların hazırlanması için bir temel olarak kullanmak, uygun olması halinde yazılmalıdır;

(d) işçileri, işyerinde kimyasalların kullanımında güvenlik için izlenecek uygulama ve prosedürler konusunda sürekli olarak eğitecek.

Madde 16

İŞBİRLİĞİ

İşverenler, sorumluluklarını yerine getirirken, işyerinde kimyasalların kullanımında güvenlik konusunda işçilerle veya temsilcileriyle mümkün olduğunca yakın işbirliği yapacaklardır.

BÖLÜM V. İŞÇİLERİN GÖREVLERİ

Madde 17

1. İşçiler, işverenler tarafından sorumluluklarının yerine getirilmesinde işverenleriyle mümkün olduğunca yakın işbirliği yapacak ve işyerinde kimyasal madde kullanımında güvenlikle ilgili tüm prosedür ve uygulamalara uymalıdır.
2. İşçiler, işyerinde kimyasal madde kullanımından kaynaklanan kendileri ve başkaları için riski ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için tüm makul adımları atmalıdır.

VI. BÖLÜM. İŞÇİLERİN VE TEMSİLCİLERİNİN HAKLARI

Madde 18

1. İşçiler, güvenlikleri veya sağlıkları için yakın ve ciddi bir risk olduğuna inanmak için makul gerekçeleri olduğunda, kendilerini kimyasalların kullanımından kaynaklanan tehlikeden uzaklaştırma hakkına sahip olacak ve derhal amirlerini bilgilendireceklerdir.
2. Bir önceki fıkra hükümlerine uygun olarak kendilerini tehlikeden uzaklaştıran veya bu Sözleşme kapsamındaki diğer hakları kullanan işçiler, gereksiz sonuçlara karşı korunacaktır.
3. İlgili işçiler ve temsilcileri aşağıdaki haklara sahip olacaktır:
 - (a) işyerinde kullanılan kimyasalların kimliği, bu kimyasalların tehlikeli özellikleri, ihtiyati tedbirler, eğitim ve öğretim hakkında bilgiler;
 - (b) etiketlerde ve işaretlerde yer alan bilgiler;
 - (c) kimyasal güvenlik bilgi formları;
 - (d) Bu Sözleşme ile saklanması gereken diğer bilgiler.
4. Bir kimyasal karışımın bir bileşeninin spesifik kimliğinin bir rakibe ifşa edilmesinin işverenin işine zarar vermekle yükümlü olacağı durumlarda, işveren, yukarıdaki paragraf 3 uyarınca gerekli bilgileri sağlayarak, bu kimliği Madde 1, paragraf 2 (b) uyarınca yetkili makam tarafından onaylanan bir şekilde koruyabilir.

VII. BÖLÜM. İHRACAT DEVLETLERİNİN SORUMLULUĞU

Madde 19

İhracatçı bir üye Devlette, tehlikeli kimyasalların tümü veya bir kısmı işyerinde güvenlik ve sağlık nedenleriyle yasaklandığında, bu gerçek ve bunun nedenleri, ihracatçı üye Devlet tarafından herhangi bir ithalatçı ülkeye bildirilecektir.

Madde 20

Bu Sözleşmenin resmi onayları, kayıt için Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirilecektir.

Madde 21

1. Bu Sözleşme, yalnızca onayları Genel Müdüre kayıtlı olan Uluslararası Çalışma Örgütü Üyeleri için bağlayıcı olacaktır.
2. İki Üyenin onaylarının Genel Müdüre kaydedildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girer.
3. Bundan sonra, bu Sözleşme, herhangi bir Üye için, onayının tescil edildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

R177 - KİMYASALLAR ÖNERİSİ, 1990 (NO. 177)

I. GENEL HÜKÜMLER

1. Bu Tavsiye hükümleri, 1990 kimyasallar sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) ile birlikte uygulanmalıdır.
2. İşverenlerin ve ilgili işçilerin en temsili örgütlerine, bu Tavsiye Hükümlerine etki etmek için alınması gereken önlemler hakkında danışılmalıdır.
3. Yetkili makam, güvenlik ve sağlık nedenleriyle belirtilen kimyasalları kullanmasına izin verilmeyen veya yalnızca ulusal yasa veya yönetmeliklere uygun olarak öngörülen koşullarda kullanmasına izin verilen işçi kategorilerini belirtmelidir.
4. Bu Tavsiye hükümleri, ulusal yasa veya yönetmeliklerle belirtilebilecek serbest meslek sahipleri için de geçerli olmalıdır.

5. Sözleşmenin Madde 1, paragraf 2(b) ve Madde 18, paragraf 4 uyarınca, gizli bilgileri korumak için yetkili makam tarafından oluşturulan özel hükümler:

- (a) gizli bilgilerin ifşasını, işçilerin güvenliği ve sağlığı ile ilgili bir ihtiyacı olanlarla sınırlamak;
- (b) gizli bilgileri elde edenlerin bu bilgileri yalnızca güvenlik ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve gizliliğini korumak için kullanmayı kabul etmelerinden emin olmak;
- (c) ilgili gizli bilgilerin acil bir durumda derhal açıklanmasını sağlamak;
- (d) gizlilik talebinin geçerliliğini ve ifşa ile ilgili bir anlaşmazlık olduğunda saklanan bilgilere duyulan ihtiyacı derhal dikkate almak için prosedürler sağlamak.

II. SINIFLANDIRMA VE İLGİLİ ÖNLEMLER

SINIFLANDIRMA

6. Sözleşmenin Madde 6, paragraf 1 uyarınca belirlenen kimyasalların sınıflandırılmasına ilişkin kriterler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kimyasalların özelliklerine dayanmalıdır:

- (a) vücudun tüm bölgelerindeki akut ve kronik sağlık etkileri de dahil olmak üzere toksik özellikler;
- (b) yanıcı, patlayıcı, oksitleyici ve tehlikeli reaktif özellikler de dahil olmak üzere kimyasal veya fiziksel özellikler;
- (c) aşındırıcı ve tahriş edici özellikler;
- (d) alerjenik ve duyarlı etkileri;
- (e) kanserojen etkileri;
- (f) teratojenik ve mutajenik etkileri;
- (g) üreme sistemi üzerindeki etkileri.

7.

(1) Makul bir şekilde uygulanabilir olduğu sürece, yetkili makam, iş yerinde kullanılan kimyasal elementlerin ve bileşiklerin birleştirilmiş bir listesini ilgili tehlike bilgileriyle birlikte derlemeli ve periyodik olarak güncellemelidir.

(2) Henüz konsolide listeye dahil olmayan kimyasal elementler ve bileşikler için, üreticiler veya ithalatçılar, muaf tutulmadıkça, iş yerinde kullanılmadan önce ve Sözleşmenin Madde 1, paragraf 2

(b) kapsamındaki gizli bilgilerin korunmasına uygun bir şekilde, listenin bakımı için gerekli olan bilgileri yetkili makama iletmeleri gerekmektedir.

ETIKETLEME VE İŞARETLEME

8.

(1) Sözleşmenin 7 nci maddesi uyarınca belirlenen kimyasalların etiketlenmesi ve işaretlenmesi için gereklilikler, kimyasalları işleyen veya kullanan kişilerin hem alırken hem de kullanırken onları tanımalarını ve ayırt etmelerini sağlamak gibi olmalıdır, böylece güvenli bir şekilde kullanılabilirler.

(2) Tehlikeli kimyasallar için etiketleme gereksinimleri, mevcut ulusal veya uluslararası sistemlere uygun olarak şunları kapsamalıdır:

(a) uygun olan bilgiler dahil olmak üzere etikette verilecek bilgiler:

(i) ticari isimler;

(ii) kimyasalın kimliği;

(iii) tedarikçinin adı, adresi ve telefon numarası;

(iv) tehlike sembolleri;

(v) kimyasalın kullanımı ile ilgili özel risklerin niteliği;

(vi) güvenlik önlemleri;

(vii) partinin tanımlanması;

(viii) ek bilgi veren bir kimyasal güvenlik veri sayfasının işverenden temin edilebilir olduğu ifadesi;

(ix) yetkili makam tarafından oluşturulan sistem kapsamında atanan sınıflandırma;

(b) etiketin okunabilirliği, dayanıklılığı ve boyutu;

(c) renkler de dahil olmak üzere etiketlerin ve sembollerin homojenliği.

(3) Etiket işçiler tarafından kolayca anlaşılabilir olmalıdır.

(4) Yukarıdaki (2) bendi kapsamına girmeyen kimyasallarda, işaretleme kimyasalın kimliği ile sınırlı olabilir.

9. Kabın büyüklüğü veya paketin niteliği göz önüne alınarak bir kimyasalın etiketlenmesi veya işaretlenmesi pratik olmadığı durumlarda, belgelerin etiketlenmesi veya eşlik etmesi gibi diğer etkili

tanıma araçları için hüküm verilmelidir. Bununla birlikte, tüm tehlikeli kimyasal kapları, içeriğin tehlikelerini uygun ifade veya semboller aracılığıyla göstermelidir.

KİMYASAL GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI

10. (1) Tehlikeli kimyasallar için kimyasal güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin kriterler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel bilgileri içermelerini sağlamalıdır:

- (a) kimyasal ürün ve şirket tanımlaması (tedarikçinin veya üreticinin kimyasalının ticareti veya ortak adı ve ayrıntıları dahil);
- (b) bileşenlerle ilgili kompozisyon/bilgi (tehlike değerlendirmesi yapmak amacıyla bunları açıkça tanımlayarak);
- (c) tehlikelerin tanımlanması;
- (d) ilk yardım önlemleri;
- (e) yangın söndürme önlemleri;
- (f) yanlışıyla serbest bırakma önlemleri;
- (g) elleçleme ve depolama;
- (h) maruz kalma kontrolleri/kişisel koruma (işyeri maruziyetini izlemenin olası yöntemleri dahil);
- (i) fiziksel ve kimyasal özellikler;
- (j) stabilite ve reaktivite;
- (k) toksikolojik bilgiler (vücuda potansiyel giriş yolları ve iş yerinde karşılaşılan diğer kimyasallar veya tehlikelerle sinerji olasılığı dahil);
- (l) ekolojik bilgiler;
- (m) elden çıkarma hususları;
- (n) taşıma bilgileri;
- (o) düzenleyici bilgiler;
- (p) diğer bilgiler (kimyasal güvenlik veri sayfasının hazırlanma tarihi dahil).

(2) Yukarıdaki (1) (b) bendinde belirtilen bileşenlerin adlarının veya konsantrasyonlarının gizli bilgi oluşturduğu durumlarda, Sözleşmenin 1 inci maddesi, paragraf 2 (b) uyarınca kimyasal güvenlik veri

sayfasından atlanabilirler. Bu Tavsiyenin 5. fıkrası uyarınca, bilgiler talep üzerine ve yazılı olarak yetkili makama ve bilgileri yalnızca işçilerin güvenliği ve sağlığının korunması için kullanmayı ve başka türlü açıklamamak için kullanmayı kabul eden ilgili işverenlere, işçilere ve temsilcilerine açıklanmalıdır.

III. İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI

MARUZ KALMANIN İZLENMESİ

11. (1) İşçilerin tehlikeli kimyasallara maruz kaldığı durumlarda, işverenin şunları yapması gerekmektedir:

- (a) işçilerin sağlığını korumak için bu tür kimyasallara maruz kalmayı sınırlamak;
- (b) işyerinde havadaki kimyasalların konsantrasyonunun gerektiği şekilde değerlendirilmesi, izlenmesi ve kaydedilmesi,

(2) İşçiler ve temsilcileri ile yetkili makam bu kayıtlara erişene sahip olmalıdır.

(3) İşverenler bu Fıkroda öngörülen kayıtları yetkili makam tarafından belirlenen bir süre boyunca muhafaza etmelidir.

İŞYERİ İÇERİSİNDE OPERASYONEL KONTROL

12. (1) İşverenler tarafından, aşağıdaki Paragraf 13 ila 16 uyarınca belirlenen kriterlere dayanarak, işçileri iş yerinde kimyasal madde kullanımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruyacak önlemler alınmalıdır.

(2) Uluslararası Çalışma Ofisi Yönetim Organı tarafından kabul edilen Çok Uluslu İşletmeler ve Sosyal Politika ile İlgili Üçlü İlkeler Bildirgesi uyarınca, birden fazla kuruluşa sahip ulusal veya çok uluslu bir işletme, tehlikeli kimyasallara iş maruziyeti nedeniyle sağlık tehlikelerinin önlenmesi ve kontrolü ve korunması ile ilgili güvenlik önlemleri sağlamalıdır, ayırım yapmaksızın, bulunduğu yer veya ülke ne olursa olsun tüm işyerlerindeki işçilere.

13. Yetkili makam, aşağıdaki hükümleri kapsayan hükümler de dahil olmak üzere tehlikeli kimyasalların kullanımında güvenlik için kriterlerin oluşturulmasını sağlamalıdır:

- (a) solunum, cilt emilimi veya yutulması ile vücuda girişe bağlı akut veya kronik hastalık riski;
- (b) cilt veya göz temasından yaralanma veya hastalık riski;

(c) fiziksel özelliklerden veya kimyasal reaktiviteden kaynaklanan yangın, patlama veya diğer olaylardan yaralanma riski;

(d) alınacak ihtiyati tedbirler:

(i) bu tür riskleri ortadan kaldıracak veya en aza indiren kimyasalların seçimi;

(ii) bu tür riskleri ortadan kaldıracak veya en aza indiren süreç, teknoloji ve kurulumların seçimi;

(iii) mühendislik kontrol önlemlerinin kullanımı ve uygun şekilde sürdürülmesi;

(iv) bu tür riskleri ortadan kaldıracak veya en aza indiren çalışma sistemlerinin ve uygulamalarının benimsenmesi;

(v) yeterli kişisel hijyen önlemlerinin alınması ve yeterli sıhhi tesislerin sağlanması;

(vi) yukarıdaki önlemlerin bu tür riskleri ortadan kaldırmak için yeterli olmadığı durumlarda işçiye hiçbir ücret ödemedi uygun kişisel koruyucu ekipman ve kıyafetlerin sağlanması, bakımı ve kullanılması;

(vii) işaret ve bildirimlerin kullanımı;

(viii) acil durumlar için yeterli hazırlıklar.

14. Yetkili makam, tehlikeli kimyasalların depolarında güvenlik için kriterlerin oluşturulmasını sağlamalıdır, buna uygun hükümler de dahildir:

(a) depolanan kimyasalların uyumluluğu ve ayrılması;

(b) depolanacak kimyasalların özellikleri ve miktarı;

(c) mağazaların güvenliği ve oturması ve erişimi;

(d) depolama kaplarının inşası, doğası ve bütünlüğü;

(e) depolama kaplarının yüklenmesi ve boşaltılması;

(f) etiketleme ve yeniden etiketleme gereksinimleri;

(g) kazara salınma, yangın, patlama ve kimyasal reaktiviteye karşı önlemler;

(h) sıcaklık, nem ve havalandırma;

(i) dökülme durumunda alınacak önlemler ve prosedürler;

(j) acil durum prosedürleri;

(k) depolanan kimyasallarda olası fiziksel ve kimyasal değişiklikler.

15. Yetkili makam, aşağıdaki hükümleri kapsayan hükümler de dahil olmak üzere tehlikeli kimyasalların taşınmasında görev alan işçilerin güvenliği için ulusal veya uluslararası taşımacılık yönetmeliklerine uygun kriterlerin oluşturulmasını sağlamalıdır:

(a) taşınacak kimyasalların özellikleri ve miktarı;

(b) boru hatları da dahil olmak üzere nakliye kullanan ambalajların ve konteynerlerin niteliği, bütünlüğü ve korunması;

(c) nakliye kullanan aracın özellikleri;

(d) alınacak rotalar;

(e) nakliye işçilerinin eğitimi ve nitelikleri;

(f) etiketleme gereksinimleri;

(g) yükleme ve boşaltma;

(h) dökülme durumunda prosedürler.

16. (1) Yetkili makam, tehlikeli kimyasalların ve tehlikeli atık ürünlerinin bertarafı ve arıtılmasında işçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla izlenecek prosedürler için tehlikeli atıkların bertarafı ile ilgili ulusal veya uluslararası düzenlemelere uygun kriterlerin oluşturulmasını sağlamalıdır.

(2) Bu kriterler, aşağıdakileri kapsayan hükümleri içermelidir:

(a) atık ürünlerin tanımlanması yöntemi;

(b) kontamine kapların taşınması;

(c) atık konteynerlerinin tanımlanması, inşası, doğası, bütünlüğü ve korunması;

(d) çalışma ortamı üzerindeki etkileri;

(e) bertaraf alanlarının çizilmesi;

(f) kişisel koruyucu ekipman ve kıyafetlerin temini, bakımı ve kullanımı;

(g) bertaraf veya tedavi yöntemi.

17. Sözleşme hükümleri ve bu Tavsiye uyarınca belirlenen iş yerinde kimyasal madde kullanımına ilişkin kriterler, genel halkın ve çevrenin korunması ve bu amaç için belirlenen tüm kriterlerle mümkün olduğunca tutarlı olmalıdır.

TIBBİ GÖZETİM

18. (1) İşverenin veya ulusal hukuk ve uygulama kapsamında yetkin olan kurumun, işçilerin gerekli olduğu şekilde tıbbi gözetimi gibi ulusal hukuk ve uygulamaya uygun bir yöntemle düzenlenmesi gerekmektedir:

(a) kimyasallara maruz kalmanın neden olduğu tehlikelerle ilgili olarak işçilerin sağlığının değerlendirilmesi için;

(b) tehlikeli kimyasallara maruz kalmanın neden olduğu işle ilgili hastalık ve yaralanmaların teşhisi için.

(2) Tıbbi testlerin veya incelemelerin sonuçlarının klinik veya klinik öncesi etkileri ortaya çıkardığı durumlarda, ilgili işçilerin maruz kalmasını önlemek veya azaltmak ve sağlıklarının daha fazla bozulmasını önlemek için önlemler alınmalıdır.

(3) Tıbbi muayene sonuçları, kimyasallara maruz kalma ile ilgili sağlık durumunu belirlemek için kullanılmalı, işçiye karşı ayrımcılık yapmak için kullanılmamalıdır.

(4) İşçilerin tıbbi gözetiminden kaynaklanan kayıtlar bir süre ve yetkili makam tarafından öngörülen kişiler tarafından tutulmalıdır.

(5) İşçiler, kişisel olarak veya kendi hekimleri aracılığıyla kendi tıbbi kayıtlarına erişmelidir.

(6) Bireysel tıbbi kayıtların gizliliğine genel kabul görmüş tıp etiği ilkelerine uygun olarak uyulmalıdır.

(7) Tıbbi muayene sonuçları ilgili işçilere açıkça açıklanmalıdır.

(8) İşçiler ve temsilcileri, bireysel işçilerin tespit edilemediği tıbbi kayıtlardan hazırlanan çalışmaların sonuçlarına erişmelidir.

(9) Tıbbi kayıtların sonuçları, meslek hastalıklarının tanınmasına ve kontrolüne yardımcı olabilecek anonimliğin korunması koşuluyla uygun sağlık istatistikleri ve epidemiyolojik çalışmaların hazırlanması için hazırlanmalıdır.

İLK YARDIM VE ACIL DURUMLAR

19. Yetkili makam tarafından belirlenen her türlü gereklilik uyarınca, işverenlerin, ilk yardım düzenlemeleri de dahil olmak üzere prosedürleri sürdürmeleri, iş yerinde tehlikeli kimyasalların kullanımından kaynaklanan acil durum ve kazalarla başa çıkmaları ve işçilerin bu prosedürlerde eğitilmelerini sağlamaları gerekmektedir.

IV. İŞ BİRLİĞİ

20. İşverenler, işçiler ve temsilcileri, bu Tavsiye uyarınca öngörülen önlemlerin uygulanmasında mümkün olduğunca yakın iş birliği yapmalıdır.

21. İşçilerin şunları yapması gerekmektedir:

(a) kendi güvenlik ve sağlıklarına ve iş yerlerindeki eylemlerinden veya ihmallerinden etkilenebilecek diğer kişilerin eğitimlerine uygun olarak ve işverenleri tarafından verilen talimatlarla mümkün olduğunca dikkatli olmak;

(b) başkalarının korunması veya korunması için sağlanan tüm cihazları düzgün bir şekilde kullanmak;

(c) risk teşkil edebileceğine inandıkları ve kendileriyle düzgün bir şekilde başa çıkamadıkları herhangi bir durumu amirlerine bildirmek.

22. İş yerinde kullanılmak üzere tasarlanmış tehlikeli kimyasallarla ilgili tanıtım materyali, tehlikelerine ve önlem alma gerekliliğine dikkat etmelidir.

23. Tedarikçiler, talep üzerine, işverenlere, iş yerinde belirli bir kimyasalın kullanımından doğabilecek olağandışı tehlikelerin değerlendirilmesi için mevcut ve gerekli olan bilgileri sağlamalıdır.

V. İŞÇİLERİN HAKLARI

24. (1) İşçiler ve temsilcileri aşağıdaki hakları olmalıdır:

(a) işçileri iş yerinde tehlikeli kimyasalların kullanımından kaynaklanan risklere karşı korumak için işverenleriyle iş birliği içinde yeterli önlemleri almalarını sağlamak için işverenden kimyasal güvenlik veri sayfaları ve diğer bilgileri almak;

(b) iş yerinde kimyasal madde kullanımından kaynaklanan olası riskler işveren veya yetkili makam tarafından bir soruşturma talep etmek ve katılmak.

(2) İstenen bilgilerin Sözleşmenin 1 inci, paragraf 2 (b) ve Madde 18, paragraf 4 uyarınca gizli olması halinde, işverenler işçi veya işçi temsilcilerinin kullanımını iş yerinde kimyasal madde kullanımından

kaynaklanan olası risklerin değerlendirilmesi ve kontrolü ile sınırlamalarını ve bu bilgilerin potansiyel rakiplere açıklanmamasını sağlamak için makul adımları atmasını isteyebilirler.

(3) Çok Uluslu İşletmeler ve Sosyal Politika ile ilgili Üçlü İlkeler Bildirgesi ile ilgili olarak, çok uluslu işletmeler, talep üzerine, faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerdeki işçi temsilcilerine, yetkili makam ve işveren ve işçi örgütlerine, yerel faaliyetlerine ilişkin tehlikeli kimyasalların kullanımına ilişkin standartlar ve prosedürler hakkında bilgi vermeli, diğer ülkelerde gözlemledikleri.

25. (1) İşçiler aşağıdaki hakka sahip olmalıdır:

(a) temsilcilerinin, işverenin veya yetkili makamın, iş yerinde kimyasal madde kullanımından kaynaklanan potansiyel tehlikeleri dikkatine sunmak;

(b) güvenlikleri veya sağlıkları için yakın ve ciddi bir risk olduğuna inanmak için makul gerekçeleri olduğunda kimyasalların kullanımından kaynaklanan tehlikelerden kendilerini uzaklaştırmak ve derhal amirlerini bilgilendirmek;

(c) kimyasal duyarlılık gibi bir sağlık durumu durumunda, onları tehlikeli bir kimyasaldan daha fazla zarar görme riskiyle karşı karşıya bırakarak, bu kimyasalı içermeyen alternatif çalışmalara, bu tür bir çalışma mevcutsa ve ilgili işçiler bu tür alternatif işler için niteliklere sahipse veya makul bir şekilde eğitilebilirse;

(d) (1) (c) bendinde belirtilen davanın iş kaybına neden olması halinde tazminata;

(e) iş yerinde kimyasal madde kullanımından kaynaklanan yaralanmalar ve hastalıklar için yeterli tıbbi tedavi ve tazminata.

(2) (1) (b) bendi hükümlerine göre kendilerini tehlikeden uzaklaştıran veya bu Tavsiye kapsamında haklarından herhangi birini kullanan işçiler yersiz sonuçlara karşı korunmalıdır.

(3) İşçilerin (1) (b) bendi uyarınca kendilerini tehlikeden uzaklaştırdığı durumlarda, işveren, işçiler ve temsilcileriyle iş birliği içinde, riski derhal araştırmalı ve gerekli düzeltici adımları atmalıdır.

(4) Kadın işçiler, hamilelik veya emzirme durumunda, bu tür işlerin mevcut olduğu doğmamış veya emziren çocuğun sağlığına zararlı kimyasalların kullanımını veya maruz kalmasını içermeyen alternatif çalışma hakkına ve uygun zamanda önceki işlerine dönme hakkına sahip olmalıdır.

26. İşçiler şunları almalıdır:

(a) kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi ve kolayca anladıkları form ve dillerdeki kimyasal güvenlik veri sayfaları hakkında bilgi;

- (b) çalışmaları boyunca tehlikeli kimyasalların kullanımından doğabilecek riskler hakkında bilgi;
- (c) kimyasal güvenlik veri sayfasına dayalı ve uygunsa işyerine özgü yazılı veya sözlü öğretim;
- (d) doğru depolama, taşıma ve atık bertaraf yöntemlerinin yanı sıra acil durum ve ilk yardım önlemleri de dahil olmak üzere bu tür risklerin önlenmesi ve kontrolü ve korunması için mevcut olan yöntemlerde eğitim ve gerektiğinde yeniden eğitim.

R 161 - Çalışma ve Dinlenme Saatleri (Karayolu Taşımacılığı) Önerisi, 1979 (No. 161)

I. Kapsam

1. Bu Öneri, ister üçüncü taraflar için taşımacılık yapan taahhütler için ister kendi hesabına mal veya yolcu taşımacılığı yapan taahhütler için, mal veya yolcu karayolu ile iç veya uluslararası taşımacılık yapan motorlu taşıtlar için, yani-

(a) sürücüler; veya

(b) sürücü arkadaşları, görevlileri, kondüktörleri ve araçla bağlantılı kapasitede bir karayolu taşıma aracı ile seyahat eden diğer kişiler, yolcuları veya yükü.

2. Bu Tavsiyenin IX'e bölüm II ve VII'nin yanı sıra, bu Önerinin Paragraf 1'inin (a) veya (b) fıkrasında belirtilen bir kapasitede çalıştıklarında, karayolu taşımacılığında profesyonel olarak çalışan ve ailelerinin ücretli olmayan üyeleriyle profesyonel olarak çalışan motorlu taşıtların sahipleri için de X'in XII'ye olan hükümleri uygulanır.

3.

(1) Her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş, bu TavsiyeNin Paragraf 1 ve 2'si kapsamındaki kişilerin bu Tavsiye Hükümlerinin uygulanmasından hariç tutabilir;

(a) kentsel ulaşım veya belirli şehir içi ulaşım türleri, ilgili belirli teknik çalışma koşullarına ve yerel koşullara atıfta bulunarak;

(b) yerel tarım veya ormancılık faaliyetlerine atanan traktörler veya diğer araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilen ve sadece bu tür taahhütlerin çalışmaları için kullanılan bu tür taşımalar;

(c) hasta ve yaralıların taşınması, kurtarma veya kurtarma çalışmaları için nakliye ve yangın söndürme hizmetleri için ulaşım;

(d) ulusal savunma ve polis hizmetleri amacıyla nakliye ve üçüncü şahıslar için taşımacılık yapan taahhütlerin etkilediği ile rekabet halinde olmadığı sürece, diğer kamu otoritesi temel hizmetleri amacıyla nakliye;

(e) taksi ile ulaşım; ve

(f) kullanılan aracın türü, araçların yolcu veya mal kapasitesi, sınırlı güzergahları veya maksimum yetkilendirilmiş hızları nedeniyle, çalışma saatleri ve dinlenme süreleri ile ilgili özel düzenlemeler gerektirmemek olarak kabul edilebilir.

(2) Her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş, bu Fıkranın (1) numaralı alt bendi hükümleri uyarınca, bu Tavsiye Hükümlerinin uygulanmasından hariç tutulan kişilerin çalışma saatleri ve dinlenme süreleri ile ilgili uygun standartları ortaya koymalıdır.

II. İşveren ve İşçilerin Danışmanlığı

4. Bu Tavsiye hükümleri kapsamındaki herhangi bir konuda karar alınmadan önce, ilgili işveren ve işçilerin temsilci örgütlerine her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş tarafından danışılmalıdır.

III. Çalışma Saatlerinin Tanımı

5. Bu Önerinin amacı için çalışma saatleri terimi, Tavsiyenin Paragraf 1 kapsamındaki kişilerin geçirdiği süre anlamına gelir.

(a) aracın çalışma süresi boyunca sürüş ve diğer işler; ve

(b) araç, yolcuları veya yükü ile bağlantılı olarak yan çalışma.

6. Araçta veya işyerinde ve işçilerin zamanlarını istedikleri gibi atmaları için özgür olmadıkları ve ayrıca ilgili işverenlerin ve işçilerin örgütleri arasında kararlaştırıldığında eğitim ve ileri eğitim için harcadıkları süreler, yetkili makam tarafından her ülkede öngörülen ölçüde çalışma saatleri olarak kabul edilebilir veya toplu sözleşmelerle veya ulusal uygulamayla tutarlı başka herhangi bir yolla.

IV. Normal Çalışma Saatleri

A. NORMAL HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ

7. Normal çalışma saatleri, yani fazla mesai ile ilgili ulusal hükümlerin uygulanmadığı normal çalışma saatleri haftada 40'ı geçmemelidir.

8. Bu Önerinin Paragraf 7'sinde belirtilen normal haftalık çalışma saatleri kademeli olarak ve aşama aşama tanıtılabilir.

9.

(1) Uzun mesafeli taşımalarda ve bu Tavsiyenin Paragraf 7 kapsamındaki standardın bir haftaya uygulanması halinde uygulanamaz olacağı diğer taşıma faaliyetlerinde, bu standart en fazla dört haftalık bir süre boyunca ortalama olarak uygulanabilir.

(2) Her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş, bu Paragrafın (1) bendi uyarınca Paragraf 7 kapsamındaki standardın ortalama olarak uygulandığı tek bir haftada maksimum çalışma saat sayısını belirlemelidir.

B. NORMAL GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİ

10. Bu Önerinin Paragraf 7'sinde tanımlandığı gibi normal çalışma saatleri, ortalama olarak günde sekizi geçmemelidir.

11.

(1) Normal haftalık çalışma saatleri haftanın çeşitli günlerinde eşit olmayan şekilde dağıtıldığında, normal çalışma saatleri günde on saati geçmemelidir.

(2) Normal günlük çalışma saatleri önemli süreli katılım veya bekleme veya iş kesintileri içerdiğinde veya araç mürettebatının uygun bir dinlenme yerine ulaşmasını sağlamak gerektiğinde, bu Paragrafın (1) bendinde belirtilen maksimum sınır on saatten fazla olabilir, ancak günde 12 saatten fazla olmayabilir.

V. Maksimum Sürekli Çalışma Süresi

12.

(1) Ücret kazanan her işçi, bu Tavsiyenin 5 inci fıkrasında tanımlandığı şekilde beş saatlik kesintisiz bir çalışma süresinden sonra mola hakkına sahip olmalıdır.

(2) Bu Fıkranın (1) numaralı alt bendinde belirtilen ara tatilin uzunluğu ve uygun olduğu şekilde, aranın bölünme şekli her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş tarafından belirlenmelidir.

VI. Günlük Spreadover

13.

- (1) Her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş, karayolu taşımacılığı endüstrisinin çeşitli dalları için ardışık iki günlük dinlenme süresini ayırabilecek maksimum saat sayısını öngörmelidir.
- (2) Yayılma, işçilerin hak sahibi oldukları günlük dinlenme süresini azaltacak kadar uzun olmamalıdır.

VII. Sürüş Süresi

14.

- (1) Hiçbir sürücünün ara vermeden dört saatten fazla sürekli araç kullanmasına izin verilmemelidir.
- (2) Her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş, belirli ulusal koşulları dikkate alarak, bu Fıkranın (1) bendinde belirtilen sürenin bir saatten fazla olmamak üzere aşılması için yetki verebilir.
- (3) Bu Fıkra da belirtilen ara tatilin uzunluğu ve uygun olduğu şekilde, molanın bölünme şekli her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş tarafından belirlenmelidir.
- (4) Her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş, sürücülerin zaman tablosunda sağlanan duraklar veya işin aralıklı niteliğinin bir sonucu olarak yeterli molaya sahip olması nedeniyle bu Paragraf hükümlerinin uygulanamaz olduğu durumları belirtebilir.

15. Fazla mesai de dahil olmak üzere maksimum toplam sürüş süresi günde dokuz saati veya haftada 48 saati geçmelidir.

16. Bu Önerinin Paragraf 15'inde belirtilen toplam sürüş süreleri, maksimum dört haftalık bir süre boyunca ortalama olarak hesaplanabilir.

17. Bu Tavsiyenin Paragraf 15'inde belirtilen toplam sürüş süreleri, özellikle zor koşullarda gerçekleştirilen taşıma faaliyetleri durumunda azaltılabilir. Her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş bu faaliyetleri tanımlayabilir ve ilgili sürücülerle ilgili olarak uygulanacak toplam sürüş sürelerini belirleyebilir.

VIII. Günlük Dinlenme

18. Bu Tavsiyenin Paragraf 1 ve 2 kapsamındaki kişilerin günlük geri kalanı, iş gününün başlangıcından itibaren herhangi bir 24 saatlik süre boyunca en az 11 ardışık saat olmalıdır.

19. Günlük dinlenme, her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş tarafından belirlenecek süreler boyunca ortalama olarak hesaplanabilir: Günlük istirahatin hiçbir durumda sekiz saatten az olmaması şartıyla.

20. Her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş, yolcu veya eşya taşımacılığının söz konusu olup olmadığına ve geri kalanının evde veya başka bir yerde alınıp alınmadıklarına göre, bu Tavsiyenin 18

ve 19'unda yer alan ve asgari saat sayısına ilişkin hükümlerine uyulması koşuluyla günlük dinlenme süreleri sağlayabilir.

21. Her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş, günlük dinlenme sürelerinin süresi ve iki sürücünden oluşan bir mürettebata sahip olan araçlar ile feribot-tekne veya tren kullanan araçlarda bu dinlenme sürelerinin alınma şekli ile ilgili olarak bu Tavsiyenin 18 ve 19'unda yer alan hükümlere istisna getirebilir.

22. Günlük dinlenme sırasında, aracın güvenliğini ve yükünü sağlamak için gerekli önlemleri almışlarsa mürettebatın araçta veya yakınında kalması gerekmemelidir.

IX. Haftalık Dinlenme

23. Haftalık dinlenmenin minimum süresi, günlük dinlenmeden önce veya takip edilen ardışık 24 saat olmalıdır.

24. Haftalık dinlenme, mümkün olduğunca, bir Pazar gününe veya geleneksel ve geleneksel dinlenme günlerine denk gelmeli ve belirli bir süre boyunca, bu dinlenmenin her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş tarafından belirlenmek üzere belirli sayıda evde harcanması mümkün olmalıdır.

25. Uzun mesafeli ulaşımda, iki hafta üst üste haftalık istirahat etmek mümkün olmalıdır. Uygun durumlarda, her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş bu istirahatin daha uzun bir süre içinde toplamını onaylayabilir.

X. İstisnalar ve Fazla Mesai

26.

(1) Her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş geçici istisnalar olarak izin verebilir, ancak yalnızca vazgeçilmez çalışmaların yerine getirilmesi, çalışma saatlerinin uzatılması, sürüş süresinin uzatılması ve bu Tavsiyenin önceki Paragraflarında belirtilen dinlenme sürelerinin uzatılması için gerekli olabilecek şekilde;

(a) kaza, arıza, öngörülemeyen gecikme, hizmetten çıkık veya trafiğin kesilmesi durumunda;

(b) mücbir sebep halinde; veya

(c) kamu hizmeti hizmetlerinin çalışmasının sağlanması için acil ve istisnai gereklilik durumunda.

(2) Her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş, mürettebatın uygun bir durma yerine veya yolculuklarının sonuna ulaşmasını sağlamak için bunların gerekli olduğu bu Tavsiyenin önceki Paragraflarında belirtilen çalışma saatlerinin uzatılmasına, sürüş süresinin uzatılmasına ve dinlenme

sürelerinin azaltılmasına da izin verebilir, yol güvenliğinin tehlikeye atılmaması koşuluyla, durum böylece olabilir.

27. Her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş, anormal çalışma baskısı durumunda geçici bir istisna olarak normal çalışma saatlerinin uzatılması için yetki verebilir.

28. Normal saatleri aşan tüm saatler fazla mesai olarak kabul edilmeli ve bu nedenle daha yüksek bir oranda ücretlendirilmeli veya ulusal yasa veya yönetmeliklerin öngördüğü şekilde, toplu sözleşmeler veya ulusal uygulamayla tutarlı başka bir şekilde, aksi takdirde telafi edilmelidir.

XI. Denetleyici Önlemler

29. Her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş,

(a) bireysel bir kontrol defteri sağlamak ve sorununun koşullarını, içeriğini ve sürücüler tarafından nasıl tutulacağını reçete eder;

(b) bu Tavsiyenin Paragraf 26'sı uyarınca çalışılan saatlerin ve bunları haklı çıkaracak koşulların bildirilmesi için bir prosedür koymak; ve

(c) taşıma işlemlerinin niteliğine ve çalışma saatlerini hesaplama yöntemine göre, bu Tavsiyenin Paragraf 27'sine uygun olarak çalışabilecek saatlerin yanı sıra yetkilendirmenin verilebileceği saat sayısına göre yetkilendirilmesi için bir prosedür koymak.

30. Her işveren,

(a) her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş tarafından onaylanan, bu Tavsiye kapsamındaki ve onun tarafından istihdam edilen her kişinin çalışma saatlerini ve geri kalanını gösteren bir kayıt tutmak; ve

(b) bu kaydı her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş tarafından belirlenecek şekilde denetim makamlarının emrine vermek.

31. Bu Tavsiyenin Paragraf 29 ve 30'unda atıfta bulunulan geleneksel denetim araçları, belirli ulaşım kategorileri için gerekli olduğunu kanıtlarsa, her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş tarafından oluşturulacak kurallara göre, örneğin takograflar gibi modern yöntemlere başvurarak mümkün olduğunca değiştirilmeli veya eklenmelidir.

32. Her ülkedeki yetkili makam veya kuruluş,

(a) taahhütte ve yollarda doğrulama ile yeterli bir denetim sistemi; ve

(b) bu Tavsiye kararına etki eden hükümlerin ihlali durumunda uygun cezalar.

XII. Uygulama Araçları ve Yöntemleri

33.

(1) Bu Tavsiye hükümleri, yasalar veya düzenlemeler, toplu sözleşmeler, tahkim ödülleri veya bu yöntemlerin bir kombinasyonu veya ulusal koşullar ve her bir ulaşım kategorisinin ihtiyaçlarının dikkate alınması, uygun olabilecek ulusal uygulamayla tutarlı başka bir şekilde uygulanabilir.

(2) Yol güvenliğine doğrudan yön veren, yani sürekli çalışma, sürüş süresi, günlük dinlenme ve denetim tedbirlerinin maksimum süresi ile ilgili olan bu Tavsiye hükümleri tercihen yasa veya yönetmeliklerle uygulanmalıdır.

ntss

R 147 - MESLEK KANSERİ ÖNERİSİ, 1974 (NO. 147)

I. Genel Hükümler

1. İşçilerin çalışmaları sırasında maruz kalabilecekleri kanserojen maddelerin ve ajanların kanserojen olmayan maddeler veya ajanlar veya daha az zararlı maddeler veya ajanlar tarafından değiştirilmesi için her türlü çaba gösterilmelidir; ikame maddelerin veya ajanların seçiminde kanserojen, toksik ve diğer özelliklerinden hesap alınmalıdır.
2. Kanserijen maddelere veya ajanlara maruz kalan işçi sayısı ve bu maruziyetin süresi ve derecesi güvenlikle uyumlu minimuma indirilmelidir.
3.
 - (1) Yetkili makam, çalışanları kanserojen maddelere veya maddelere maruz kalma risklerine karşı korumak için alınması gereken önlemleri yazmalıdır.
 - (2) Yetkili makam, Uluslararası Çalışma Ofisi tarafından oluşturulabilecek uygulama veya rehberlerin kodlarını ve Uluslararası Çalışma Ofisi tarafından toplanabilecek uzmanların toplantı sonuçlarını ve diğer yetkili organlardan gelen bilgileri dikkate alarak öngörülen önlemleri güncel tutmalıdır.
4.
 - (1) İşverenler, kanserojen madde veya ajanların oluşumuna ve özellikle çalışma ortamındaki emisyonu neden olmayan iş süreçlerini ana ürünler, ara ürünler, yan ürünler, atık ürünler veya başka bir şekilde kullanmak için her türlü çabayı göstermelidir.
 - (2) Kanserijen bir maddenin veya ajanın tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, işverenler, maruziyeti ortadan kaldırmak veya maruz kalınan sayılar, maruz kalma süresi ve maruz kalma derecesi açısından minimuma indirmek için işçilere ve örgütlerine danışarak ve iş sağlığı hizmetleri de dahil olmak üzere yetkili kaynaklardan gelen tavsiyeler ışığında tüm uygun önlemleri kullanmalıdır.

(3) Yetkili makam tarafından belirlenecek hallerde işveren, çalışma ortamında kanserojen maddelere veya ajanlara maruz kalma süresi ve derecesinin sistematik olarak izlenmesine yönelik düzenlemeler yapmalıdır.

(4) Kanserijen maddelerin veya ajanların taşındığı veya depolandığı durumlarda, sızıntı veya kirlenmeyi önlemek için tüm uygun önlemler alınmalıdır.

5. Kanserijen maddelere veya ajanlara maruz kalma riskinin ortaya çıkabileceği iş durumlarında yer alan işçiler ve diğerleri, ortaya konan güvenlik prosedürlerine uymalı ve onların veya başkalarının korunması için döşenmiş tüm ekipmanların doğru şekilde kullanılmasını sağlamalıdır.

II. Önleyici Tedbirler

6. Yetkili makam, mesleki maruziyetin yasaklanması veya yetkiye veya kontrole tabi hale getirilmesi gereken kanserojen maddeleri ve ajanları ve bu Tavsiyenin diğer hükümlerinin geçerli olduğu maddeleri periyodik olarak belirlemelidir.

7. Bu tür tespitlerin yapılmasında yetkili makam, Uluslararası Çalışma Ofisi tarafından kurulabilecek uygulama kodlarında veya rehberlerde yer alan en son bilgileri ve Uluslararası Çalışma Ofisi tarafından toplanabilecek uzmanların toplantılarının sonuçlarında ve diğer yetkili organlardan gelen bilgileri dikkate almalıdır.

8. Yetkili makam, her durumda belirten bir sertifika vererek yasaklamadan muafiyete izin verebilir;

(a) uygulanacak teknik, hijyen ve kişisel korunma önlemleri;

(b) yapılacak tıbbi gözetim veya diğer testler veya araştırmalar;

(c) muhafaza edilecek kayıtlar; ve

(d) söz konusu maddeye veya maddeye maruz kalmanın denetlenmesiyle ilgilenenlerin gerektirdiği mesleki nitelikler.

9.

(1) Yetkili makam, yetkiye veya kontrole tabi maddeler ve araçlar için,

(a) özellikle ikame ürün veya yöntemlerin varlığı ve uygulanacak teknik, hijyen ve kişisel koruma önlemlerinin yanı sıra, söz konusu maddelere veya maddelere maruz kalmayı içeren çalışmalara atanmadan önce, sırasında ve sonrasında yapılacak tıbbi gözetim veya diğer test veya araştırmalar konusunda gerekli tavsiyeleri güvence altına almak;

(b) uygun olan bu tür önlemlerin alınmasını zorunlu kınır,

(2) Yetkili makam, söz konusu madde veya maddelere maruz kalma derecesini belirleme kriterlerini daha da belirlemeli ve uygun olduğunda, gerekli teknik önleyici tedbirlerle bağlantılı olarak çalışma ortamının izlenmesi için gösterge olarak seviyeleri belirtmelidir.

10. Yetkili makam, bu Tavsiyenin bu Kısmı uyarınca yapılan kanserojen maddelerin ve ajanların belirlenmesini güncel tutmalıdır.

III. İşçilerin Sağlığının Denetlenmesi

11. Belirtilen kanserojen maddelere veya ajanlara maruz kalmayı içeren çalışmaya atanan tüm işçilerin uygun şekilde geçmesi için yasalar veya yönetmelikler veya ulusal uygulama ve koşullarla tutarlı başka bir yöntemle hüküm verilmelidir;

(a) atama öncesi tıbbi muayene;

(b) uygun aralıklarla periyodik tıbbi muayeneler;

(c) maruziyetlerini değerlendirmek ve mesleki tehlikelerle ilgili sağlık durumlarını denetlemek için gerekli olabilecek biyolojik veya diğer test ve araştırmalar.

12. Yetkili makam, bu Tavsiyenin 11 inci fıkrasında belirtilen ödevin durdurulmasından sonra işçinin kullanımına devam etmek üzere uygun tıbbi muayeneler veya biyolojik veya diğer test veya araştırmalar için hüküm verilmesini sağlamalıdır.

13. Bu TavsiyeNin 11 inci ve 12 nci fıkralarında öngörülen sınav, test ve incelemeler çalışma saatlerinde mümkün olduğunca yapılmalı ve işçilere ücretsiz olmalıdır.

14. Bu Tavsiye kararı uyarınca yapılan herhangi bir eylemin sonucu olarak, bir işçinin o işçinin normal istihdamında kanserojen maddelere veya ajanlara daha fazla maruz kalması tavsiye edilmezse, böyle bir işçiye uygun alternatif istihdam sağlamak için her türlü makul çaba gösterilmelidir.

15.

(1) Yetkili makam, uygulanabilir ve mümkün olan en kısa sürede, bireysel işverenler ve işçi temsilcileri ile birlikte, mesleki kanserin önlenmesi ve kontrolü için bir sistem kurmalı ve sürdürmelidir;

(a) kayıtların bakımı, muhafazası ve devri; ve

(b) bilgi alışverişi.

(2) Böyle bir kayıt ve bilgi alışverişi sisteminin kurulmasında, işveren ve işçi örgütleri de dahil olmak üzere uluslararası ve ulusal kuruluşlar ve bireysel işverenler tarafından sağlanabilecek yardımlardan hesap sorulmalıdır.

(3) Bir taahhütte bulunanların kapatılması halinde, bu Fıkra'ya uygun tutulan kayıt ve bilgiler yetkili makamın talimatları doğrultusunda ele alınmalıdır.

(4) Yetkili makamın böyle bir kayıt ve bilgi sistemi oluşturmadığı herhangi bir ülkede, işveren, işçi temsilcileriyle istişare şekilde, bu Paragrafın amaçlarına ulaşmak için her türlü çabayı göstermelidir.

IV. Bilgi ve Eğitim

16.

(1) Yetkili makam, işveren ve işçi örgütleri de dahil olmak üzere uluslararası ve ulusal kuruluşlara uygun yardımla epidemiyolojik ve diğer çalışmaları teşvik etmeli ve mesleki kanser riskleriyle ilgili bilgileri toplamalı ve yaymalıdır.

(2) Maddelerin ve ajanların kanserojenliğini belirleme kriterlerini belirlemeye çalışmalıdır.

17. Yetkili makam, meslek kanserine yol açarak yükümlü maddeler ve ajanlar konusunda hem işverenler hem de işçiler için uygun eğitim rehberleri hazırlamalıdır.

18. İşverenler, özellikle yetkili makamdan, girişime dahil edilen veya tanıtılacak herhangi bir madde veya ajanla ilgili ortaya çıkabilecek kanserojen tehlikeler hakkında bilgi almalıdır; kanserojen bir potansiyelden şüphelenildiğinde, yapılacak ek çalışmalar hakkında yetkili makama danışarak karar vermelidir.

19. İşverenler, kanserojen olan herhangi bir madde veya ajan durumunda, işyerinde ortaya çıkabilecek tehlikenin maruz kalmasından sorumlu olabilecek herhangi bir işçi için uygun bir gösterge olduğundan emin olmalıdır.

20. İşverenler, atamadan önce ve bundan sonra düzenli olarak işçilerine, ayrıca yeni bir kanserojen madde veya ajanın tanıtılması, kanserojen maddelere ve ajanlara maruz kalmanın tehlikeleri ve alınması gereken önlemler hakkında talimat vermelidir.

21. İşveren ve işçi örgütleri, meslek kanserinin tehlikeleri ile ilgili bilgi ve eğitim programlarını yürütmek için olumlu önlemler almalı ve üyelerini önleme ve kontrol programlarına tam olarak katılmaya teşvik etmelidir.

V. Uygulama Ölçüleri

22. Her Üye--

- (a) yasalar veya yönetmelikler veya ulusal uygulama ve koşullarla tutarlı başka bir yöntemle, bu Tavsiye hükümlerine etki etmek için gerekli olabilecek uygun cezaların sağlanması da dahil olmak üzere bu tür adımları atmak;
- (b) ulusal uygulamaya uygun olarak, bu Tavsiye hükümlerine uyma yükümlülüğünün dayandığı kişi veya kişileri belirtmek;
- (c) bu Tavsiye hükümlerinin uygulanmasını denetlemek amacıyla uygun muayene hizmetleri sunmak veya uygun denetimin yapıldığını tatmin etmek.

23. Bu Tavsiye hükümlerini uygularken, yetkili makam ilgili işveren ve işçilerin en temsili kuruluşlarına danışmalıdır.

R 171 - İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÖNERİSİ, 1985 (NO. 171)

I. Ulusal Politika İlkeleri

1. Her Üye, ulusal koşullar ve uygulamalar ışığında ve işverenlerin ve işçilerin en temsili örgütleriyle istişare ederek, var oldukları yerde, işlevlerini, organizasyonlarını ve işleyişini düzenleyen genel ilkeleri içermesi gereken, iş sağlığı hizmetlerine ilişkin tutarlı bir ulusal politikayı formüle etmeli, uygulamalı ve periyodik olarak gözden geçirmelidir.

2.

(1) Her Üye, kamu sektöründekiler ve üretim kooperatifleri üyeleri de dahil olmak üzere tüm işçiler için ekonomik faaliyetlerin tüm dallarında ve tüm taahhütlerde aşamalı olarak iş sağlığı hizmetleri geliştirmelidir. Yapılan hüküm, taahhütlerin özel sağlık risklerine uygun ve yeterli olmalıdır.

(2) İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi, 1985 ve bu Tavsiyede öngörülene benzer şekilde serbest meslek sahiplerinin korunmasını sağlamak için gerekli ve makul olabilecek önlemler için de hüküm verilmelidir.

II. İşlevler

3. İş sağlığı hizmetlerinin rolü esasen önleyici olmalıdır.

4. İş sağlığı hizmetleri, özellikle çalışma ortamındaki mesleki tehlikelerin yanı sıra ilgili iktisadi faaliyet dallarına özgü sorunları göz önünde bulundurarak, hizmet verdikleri taahhüt veya taahhütlere uyarlanmış bir faaliyet programı oluşturmalıdır.

A. ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ

5.

(1) Çalışma ortamının gözetimi,

(a) işçilerin sağlığını etkileyebilecek çevresel faktörlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi;

(b) iş hijyeni koşullarının ve işçilerin sağlığı için risklere yol edebilecek iş organizasyonundaki faktörlerin değerlendirilmesi;

(c) kolektif ve kişisel koruyucu ekipmanların değerlendirilmesi;

(d) geçerli ve genel kabul görmüş izleme yöntemleriyle işçilerin tehlikeli maddelere maruz kalmasının uygun olduğu durumlarda değerlendirme;

(e) maruziyeti ortadan kaldırmak veya azaltmak için tasarlanmış kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi.

(2) Bu tür gözetimler, taahhüt edilen diğer teknik hizmetlerle irtibat halinde ve ilgili işçiler ve taahhütteki temsilcileri veya bulundukları emniyet ve sağlık komitesi ile işbirliği içinde yapılmalıdır.

6.

(1) Ulusal hukuk ve uygulamaya uygun olarak, çalışma ortamının gözetilmesinden kaynaklanan veriler uygun bir şekilde kaydedilmeli ve işveren, işçiler ve ilgili taahhütteki temsilcileri veya bulundukları emniyet ve sağlık komitesi tarafından kullanılabilir olmalıdır.

(2) Bu veriler gizli bir temelde ve yalnızca çalışma ortamını ve işçilerin sağlığını ve güvenliğini artırmaya yönelik önlemler hakkında rehberlik ve tavsiyelerde sağlamak için kullanılmalıdır.

(3) Yetkili makam bu verilere erişene sahip olmalıdır. İş sağlığı hizmeti ile ancak işverenin ve işçilerin veya taahhütteki temsilcilerinin veya var oldukları emniyet ve sağlık komitesinin anlaşması ile başkalarına iletilebilirler.

7. Çalışma ortamının gözetilmesi, çalışma ortamında işçilerin sağlığını etkileyebilecek faktörleri, işyerindeki çevre sağlığı koşullarını ve çalışma koşullarını incelemek için gerekli olabilecek şekilde iş sağlığı hizmeti veren personelin bu tür ziyaretlerini içermelidir.

8. İş sağlığı hizmetleri-

(a) gerektiğinde işçilerin özel sağlık tehlikelerine maruz kalmalarının izlenmesini gerçekleştirmek;

(b) işveren tarafından sağlandığında işçiler için içme suyu, kantinler ve yaşam konaklaması gibi sıhhi tesisatları ve diğer tesisleri denetlemek;

(c) teknolojilerin kullanımının işçilerin sağlığı üzerindeki olası etkileri hakkında tavsiyelerde bulunmak;

(d) işçilerin mesleki tehlikelere karşı kişisel korunması için gerekli ekipmanın seçimine katılmak ve tavsiyelerde bulunmak;

(e) iş analizinde ve işçilere daha iyi bir iş adaptasyonu sağlamak amacıyla örgütlenme ve çalışma yöntemlerinin incelenmesinde işbirliği yapmak;

(f) iş kazaları ve meslek hastalıklarının analizine ve kaza önleme programlarına katılmak.

9. İş sağlığı hizmeti veren personel, işvereni, işçileri ve temsilcilerini bilgilendirdikten sonra, uygun olduğunda-

- (a) tüm işyerlerine ve girişimin işçiler için sağladığı kurulumlara ücretsiz erişime sahip olmak;
- (b) işçilerin sağlığını etkilemeyen öğrenebilecekleri gizli bilgilerin gizliliğini korumalarına bağlı olarak, kullanılan veya kullanımı öngörülen süreçler, performans standartları, ürünler, malzemeler ve maddelerle ilgili bilgilere erişmek;
- (c) kullanılan veya işlenen ürün, malzeme ve maddelerin analiz numunelerini almak.

10. İş sağlığı hizmetleri, iş süreçlerinde veya işçilerin sağlığı veya güvenliği üzerinde etkili olmakla yükümlü çalışma koşullarında önerilen değişikliklerle ilgili olarak danışılmalıdır.

B. İŞÇİ SAĞLIĞININ GÖZETİMİ

11.

(1) İşçilerin sağlığının gözetimi, davalarda ve yetkili makam tarafından belirtilen koşullar altında, işçilerin sağlığını korumak için gerekli tüm değerlendirmeleri içermelidir.

(a) çalışanların sağlıkları veya başkalarının sağlığı için tehlike içerebilecek belirli görevlere atanmadan önce sağlık değerlendirmesi;

(b) istihdam sırasında belirli bir sağlığa karşı belirli bir tehlikeye maruz kalmayı içeren periyodik aralıklarla sağlık değerlendirmesi;

(c) olası mesleki nedenlerinin belirlenmesi amacıyla sağlık nedenleriyle uzun süreli devamsızlık sonrasında işe yeniden başlanması, işçileri korumak için uygun eylemin önerilmesi ve işçinin işe uygunluğunun ve yeniden atama ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının belirlenmesine ilişkin sağlık değerlendirmesi;

(d) gelecekteki sağlık bozukluğuna neden olabilecek veya katkıda bulunabilecek tehlikeleri içeren görevlerin sona erdirilmesinden sonra ve sonrasında sağlık değerlendirmesi.

(2) İşçilerin mahremiyetini korumak ve sağlık gözetiminin ayrımcı amaçlarla veya çıkarlarına başka bir şekilde önyargılı bir şekilde kullanılmamasını sağlamak için hükümler kabul edilmelidir.

12.

(1) İşçilerin belirli mesleki tehlikelere maruz kalması durumunda, bu Önerinin 11 inci paragrafında öngörülen sağlık değerlendirmelerine ek olarak, işçilerin sağlığının gözetimi, uygun olduğunda, maruz

kalma düzeylerini ve erken biyolojik etkileri ve yanıtları tespit etmek için gerekli olabilecek her türlü inceleme ve araştırmayı içermelidir.

(2) Belirli mesleki tehlikelere maruz kalmanın sağlığı üzerindeki etkilerinin erken tespiti için işçilerin sağlığının geçerli ve genel kabul görmüş bir biyolojik izleme yöntemi mevcut olduğunda, bireysel işçinin rızasına tabi olarak ayrıntılı bir tıbbi muayeneye ihtiyaç duyan işçilerin belirlenmesinde kullanılabilir.

13. İş sağlığı hizmetleri, kötü sağlık veya devamsızlık nedenleri ile işyerinde bulunabilecek herhangi bir sağlık tehlikesi arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını tespit edebilmek için, işçiler arasında kötü sağlık olayları ve sağlık nedenleriyle işten devamsızlıklar hakkında bilgilendirilmelidir. İş sağlığı hizmeti veren personelin, işveren tarafından işten devamsızlık nedenlerini doğrulamaları istenmemelidir.

14.

(1) İş sağlığı hizmetleri, işçilerin sağlığına ilişkin verileri kişisel gizli sağlık dosyalarına kaydetmelidir. Bu dosyalar ayrıca işçilerin elindeki işler, işlerinde yer alan mesleki tehlikelere maruz kalma ve işçilerin bu tehlikelere maruz kalmalarına ilişkin değerlendirmelerin sonuçları hakkında bilgi içermelidir.

(2) İş sağlığı hizmeti veren personelin kişisel sağlık dosyalarına ancak dosyalarda yer alan bilgilerin görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olduğu ölçüde erişmesi gerekir. Dosyaların tıbbi gizlilik kapsamında kişisel bilgiler içerdiği durumlarda, bu erişim sağlık personeli ile sınırlanmalıdır.

(3) Sağlık değerlendirmelerine ilişkin kişisel veriler, yalnızca ilgili işçinin bilgilendirilmiş rızası ile başkalarına iletilebilir.

15. Kişisel sağlık dosyalarının hangi koşullarda ve süre içinde saklanması gerektiği, iletişim kurabilecekleri veya aktarabilecekleri koşullar ve özellikle içerdikleri bilgiler bilgisayara yerleştirildiğinde gizli tutulmaları için gerekli önlemler, ulusal yasalar veya yönetmelikler veya yetkili makam tarafından reçete edilmelidir veya, ulusal uygulamaya uygun olarak, tanınmış etik kılavuz çizgileriyle yönetilir.

16.

(1) Belirli bir tehlikeye maruz kalmayı içeren çalışmaya uygunluğu belirlemek amacıyla öngörülen bir tıbbi muayeneyi tamamladıktan sonra, muayeneyi yapan hekim sonuçlarını hem işçiye hem de işverene yazılı olarak iletmelidir.

(2) Bu sonuçlar tıbbi nitelikte hiçbir bilgi içermemelidir; uygun olduğu şekilde, önerilen atamaya uygunluğu gösterebilir veya geçici veya kalıcı olarak tıbbi olarak karşıt olarak belirtilen iş türlerini ve çalışma koşullarını belirtebilirler.

17. Belirli bir işte bir işçinin sürekli istihdamının sağlık nedenleriyle karşıt olarak belirtildiği durumlarda, iş sağlığı hizmeti, taahhütte veya başka bir uygun çözümde kendisine alternatif iş bulma çabalarında işbirliği yapmalıdır.

18. İşçinin sağlığının gözetilmesi yoluyla meslek hastalığı tespit edildiği durumlarda, ulusal hukuka ve uygulamaya uygun olarak yetkili makama bildirilmelidir. İşveren, işçi ve işçi temsilcileri bu bildirimin yapıldığı konusunda bilgilendirilmelidir.

C. BİLGİ, EĞİTİM, EĞİTİM, TAVSİYE

19. İş sağlığı hizmetleri, taahhüt personeline yönelik çalışmalarla ilgili olarak sağlık ve hijyen konusunda bilgi, eğitim ve öğretim programlarının tasarlanmasına ve uygulanmasına katılmalıdır.

20. İş sağlığı hizmetleri, ilk yardım personelinin eğitimine ve düzenli olarak yeniden eğitilmesine ve iş güvenliği ve sağlığına katkıda bulunan tüm işçilerin ilerici ve sürekli eğitimine katılmalıdır.

21. İş sağlığı hizmetleri, işin işçilere uyumunu teşvik etmek ve çalışma koşullarını ve çevreyi iyileştirmek amacıyla, işverene, işçilere ve onların taahhütteki temsilcilerine ve var oldukları emniyet ve sağlık komitesine iş sağlığı ve hijyeni ve ergonomi konusunda danışman olarak hareket etmeli ve bu alanda halihazırda danışman olarak faaliyet gösteren organlarla işbirliği yapmalıdır.

22.

(1) Her işçi, işinde yer alan sağlık tehlikeleri, geçirdiği sağlık muayenelerinin sonuçları ve sağlığının değerlendirilmesi hakkında yeterli ve uygun bir şekilde bilgilendirilmelidir.

(2) Her işçi, hatalı olan veya hataya yol açabilecek verileri düzeltme hakkına sahip olmalıdır.

(3) Ayrıca, iş sağlığı hizmetleri, işçilere işleriyle ilgili olarak sağlıklarıyla ilgili kişisel tavsiyelerde bulunmalıdır.

D. İLK YARDIM, TEDAVİ VE SAĞLIK PROGRAMLARI

23. Ulusal hukuk ve uygulama dikkate alınarak, taahhütlerde iş sağlığı hizmetleri, işyerinde işçilerin kaza veya densizlik durumlarında ilk yardım ve acil tedavi sağlamalı ve ilk yardım organizasyonunda işbirliği yapmalıdır.

24. Ulusal düzeyde koruyucu hekimlik organizasyonunun dikkate alınması, mümkün ve uygun olan yerlerde iş sağlığı hizmetleri-

- (a) çalışma ortamındaki biyolojik tehlikelerle ilgili aşılar yapmak;
- (b) sağlığın korunmasına yönelik kampanyalara katılmak;
- (c) halk sağlığı programları çerçevesinde sağlık otoriteleri ile işbirliği yapın.

25. Ulusal hukuk ve uygulamaları dikkate alarak ve işverenlerin ve işçilerin en temsili kuruluşlarıyla, var oldukları yerde istişare ettikten sonra, yetkili makam, gerektiğinde, işçi ve kendi doktoru veya varsa bir birincil sağlık hizmeti de dahil olmak üzere ilgili herkesle anlaşarak, aşağıdaki işlevlerden birini veya birkaçını üstlenmeli veya bunlara katılmalıdır:

- (a) çalışmayı bırakmayan veya devamsızlık sonrası işe devam eden işçilerin tedavisi;
- (b) iş kazalarında ölenlerin tedavisi;
- (c) meslek hastalıklarının ve iş nedeniyle ağırlaşan sağlık bozukluğunun tedavisi;
- (d) mesleki yeniden eğitim ve rehabilitasyonun tıbbi yönleri.

26. Sağlık hizmetlerinin organizasyonu ile ilgili ulusal hukuk ve uygulamaları ve kliniklerden uzaklığı dikkate alarak, iş sağlığı hizmetleri, var oldukları en temsili işveren ve işçi örgütlerine danışarak yetkili makam tarafından yetkilendirildiği gibi, işçiler ve aileleri için iyileştirici tıbbi bakım da dahil olmak üzere diğer sağlık faaliyetlerinde bulunabilir.

27. İş sağlığı hizmetleri, büyük kazalarda acil eylem planlarının oluşturulmasında ilgili diğer hizmetlerle işbirliği yapmalıdır.

E. DİĞER İŞLEVLER

28. İş sağlığı hizmetleri, işçilerin sağlığının ve çalışma ortamının gözetiminin sonuçlarının yanı sıra, işçilerin iş tehlikelerine maruz kalma ve mevcut oldukları yerlerdeki mesleki tehlikelere maruz kalmalarının kişisel olarak izlenmesinin sonuçlarını, iş tehlikelerine maruz kalma ve sağlık bozukluğu arasındaki olası bağlantıları değerlendirmek ve çalışma koşullarının ve çevrenin iyileştirilmesi için önlemler önermek amacıyla analiz etmelidir.

29. İş sağlığı hizmetleri, taahhütte faaliyetleri ve sağlık koşulları ile ilgili uygun aralıklarla plan ve raporlar hazırlamalıdır. Bu plan ve raporlar, işverenin ve taahhütteki işçi temsilcilerinin veya var

oldukları emniyet ve sağlık komitesinin kullanımına sunulmalı ve yetkili makamın kullanımına sunulmalıdır.

30.

(1) İş sağlığı hizmetleri, işveren ve işçi temsilcileri ile istişare ederek, kaynakları dahilinde, örneğin epidemiyolojik amaçlarla veri toplamak ve faaliyetlerini yönlendirmek amacıyla, taahhüt veya iktisadi faaliyetin ilgili dalındaki çalışmalara veya sorgulamalara katılarak araştırmaya katkıda bulunmalıdır.

(2) Çalışma ortamında yapılan ölçümlerin ve işçilerin sağlıklarına ilişkin değerlendirmelerin sonuçları, bu Tavsiyenin 6(3), 11(2) ve 14(3) numaralı fıkra hükümlerine tabi olarak araştırma amaçlı kullanılabilir.

31. İş sağlığı hizmetleri, faaliyetlerinin genel çevre üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını önleyecek önlemlerde, uygun olduğu şekilde, taahhütte bulunan diğer hizmetlerle birlikte katılmalıdır.

III. Organizasyon

32. İş sağlığı hizmetleri, mümkün olduğunca, istihdam edilen yerin içinde veya yakınında bulunmalı veya işlevlerinin istihdam yerinde yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

33.

(1) İşveren, işçiler ve temsilcileri, bulundukları yerde, iş sağlığı hizmetleri ile ilgili örgütsel ve diğer önlemlerin eşitlikçi bir temelde uygulanmasında işbirliği yapmalı ve katılmalıdır.

(2) Ulusal koşullara ve uygulamaya uygun olarak, işverenler ve işçiler veya onların var oldukları emniyet ve sağlık komitesindeki temsilcileri, personel istihdamı ve hizmetin programlarının planlanması ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere bu hizmetlerin organizasyonuna ve işleyişine ilişkin kararlara katılmalıdır.

34.

(1) İş sağlığı hizmetleri, tek bir taahhüt içinde bir hizmet olarak veya uygun olduğu şekilde bir dizi girişimde ortak bir hizmet olarak düzenlenebilir.

(2) Ulusal koşullara ve uygulamaya uygun olarak, iş sağlığı hizmetleri -

(a) ilgili taahhütler veya taahhüt grupları;

(b) kamu otoriteleri veya resmi hizmetler;

(c) sosyal güvenlik kurumları;

(d) yetkili makam tarafından yetkilendirilmiş diğer organlar;

(e) yukarıdakilerden herhangi birinin kombinasyonu.

(3) Yetkili makam, iş sağlığı hizmetinin yokluğunda, uygun mevcut hizmetlerin geçici bir tedbir olarak, bu Fıkranın 2(d) bendi uyarınca yetkili kuruluş olarak tanınabileceği durumları belirlemelidir.

35. Yetkili makamın, ilgili işveren ve işçilerin temsilci örgütlerine danışarak, nerede var olduklarını, bir iş sağlığı hizmetinin kurulmasının veya böyle bir hizmete erişimin pratik olmadığını tespit ettiği durumlarda, taahhütler, geçici bir önlem olarak, taahhütteki veya emniyet ve sağlık komitesindeki işçi temsilcilerine danışarak düzenlemeler yapmalı, ulusal yasa veya yönetmeliklerin öngördüğü sağlık muayenelerini yapmak, taahhütte çevre sağlığı koşullarının izlenmesini sağlamak ve ilk yardım ve acil tedavinin uygun şekilde organize edilmesini sağlamak için yerel bir tıbbi hizmet ile var oldukları yerde.

IV Çalışma Koşulları

36.

(1) Ulusal hukuk ve uygulamaya uygun olarak, iş sağlığı hizmetleri, bileşimi yapılacak görevlerin niteliğine göre belirlenmesi gereken multidisipliner ekiplerden yapılmalıdır.

(2) İş sağlığı hizmetleri, mesleki tıp, iş hijyeni, ergonomi, iş sağlığı hemşireliği ve diğer ilgili alanlarda uzman eğitim ve deneyime sahip yeterli teknik personele sahip olmalıdır. Mümkün olduğunca, görevlerini yerine getirmek için gerekli bilimsel ve teknik bilgidaki ilerleme ile kendilerini güncel tutmalı ve kazanç kaybı olmadan bunu yapma fırsatı verilmelidir.

(3) İş sağlığı hizmetleri, ayrıca, faaliyetleri için gerekli idari personele sahip olmalıdır.

37.

(1) İş sağlığı hizmeti veren personelin mesleki bağımsızlığı korunmalıdır. Ulusal hukuk ve uygulamaya uygun olarak, bu, işveren, işçiler ve temsilcileri ile var oldukları güvenlik ve sağlık komiteleri arasında yasalar veya düzenlemeler ve uygun istişareler yoluyla yapılabilir.

(2) Yetkili makam, uygun olduğu durumlarda ve ulusal hukuka ve uygulamaya uygun olarak, iş sağlığı hizmetleri personelinin işe giriş ve fesih koşullarını, ilgili işveren ve işçilerin temsilci örgütlerine danışarak belirtmelidir.

38. Bir iş sağlığı hizmetinde çalışan her bir kişinin, ulusal yasa veya yönetmelikler tarafından sağlanabilecek istisnalara tabi olarak, işlevleri ve hizmetin faaliyetleri ile ilgili olarak bilgisine gelebilecek hem tıbbi hem de teknik bilgiler açısından mesleki gizliliği gözlemlemesi gerekmektedir.

39.

(1) Yetkili makam, iş sağlığı hizmetlerinin işlevlerini yerine getirmek için gerekli tesis ve ekipmanlar için standartlar öngörebilir.

(2) İş sağlığı hizmetleri, işçilerin sağlığının ve çalışma ortamının gözetimi için gerekli analiz ve testlerin yapılması için uygun tesislere erişim sahip olmalıdır.

40.

(1) Multidisipliner bir yaklaşım çerçevesinde, iş sağlığı hizmetleri,

(a) taahhütte işçilerin güvenliği ile ilgili hizmetler;

(b) ilgili önleyici programların formüle geçirilmesinde ve uygulanmasında yardımcı olmak için çeşitli üretim birimleri veya departmanlar;

(c) personel departmanı ve ilgili diğer bölümler;

(d) taahhütteki işçi temsilcileri, işçi güvenlik temsilcileri ve bulundukları emniyet ve sağlık komitesi.

(2) uygun olduğunda iş sağlığı hizmetleri ve iş güvenliği hizmetleri birlikte organize edilebilir.

41. İş sağlığı hizmetleri, gerektiğinde, sağlık, hijyen, güvenlik, mesleki rehabilitasyon, yeniden eğitim ve yeniden atama, çalışma koşulları ve işçilerin refahı sorularının yanı sıra denetim hizmetleri ve Uluslararası Çalışma çerçevesinde kurulan Uluslararası İş Güvenliği ve Sağlık Tehlike Uyarı Sistemi'nde yer almak üzere belirlenmiş ulusal organla da temas halinde olmalıdır. Örgüt.

42. Bir iş sağlığı hizmetinde görevli kişi, Paragraf 38 hükümlerine göre, taahhütte bulunan işvereni ve işçi temsilcilerini veya var oldukları emniyet ve sağlık komitesini, taahhütte iş güvenliği ve sağlık standartlarının uygulanması konusunda bilgilendirdikten sonra yetkili makama danışabilmelidir.

43. Birden fazla kuruluşa sahip ulusal veya çok uluslu bir işletmenin iş sağlığı hizmetleri, bulunduğu yer veya ülkeye bakılmaksızın, tüm işyerlerindeki işçilere ayırım yapmaksızın en yüksek standartta hizmet vermelidir.

V. Genel Hükümler

44.

(1) İşverenler, çalışanlarının sağlık ve güvenliğine karşı sorumlulukları çerçevesinde, iş sağlığı hizmetlerinin görevlerinin yürütülmesini kolaylaştırmak için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

(2) İşçiler ve örgütleri, görevlerinin yürütülmesinde iş sağlığı hizmetlerine destek sağlamalıdır.

45. İş sağlığı hizmetleri tarafından sağlanan iş sağlığı ile ilgili imkanlar işçiye herhangi bir masraf içermemelidir.

46. İş sağlığı hizmetlerinin kurulduğu ve işlevlerinin ulusal yasa veya yönetmeliklerle belirtildiği durumlarda, bu hizmetlerin finansman şekli de bu kadar belirlenmelidir.

47. Bu Tavsiyenin amacı için, taahhütteki işçi temsilcileri terimi, ulusal yasa veya uygulama kapsamında bu şekilde tanınan kişiler anlamına gelir.



R 175 - İNŞAATTA GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNERİSİ, 1988 (NO. 175)

I. Kapsam ve Tanımlar

1. İnşaat Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988, bundan böyle Sözleşme olarak anılacak ve bu Tavsiyenin hükümleri özellikle aşağıdakiler için uygulanmalıdır:

(a) Sözleşmenin 2(a) maddesinde tanımlandığı şekilde bina, inşaat mühendisliği ve prefabrik bina ve yapıların montajı ve sökülmesi;

(b) petrol kulelerinin imalatı ve montajı ve kıyıda inşaat aşamasındayken açık deniz kurulumları.

2. Bu Önerinin amaçları doğrultusunda-

(a) inşaat terimi şunları kapsar:

(i) kazı ve inşaat, yapısal değişiklik, tadilat, onarım, bakım (temizlik ve boyama dahil) ve her türlü bina veya yapının yıkımı dahil olmak üzere bina;

(ii) havaalanları, rıhtımlar, limanlar, iç su yolları, barajlar, nehir ve çığ ve deniz savunma işleri, karayolları ve karayolları, demiryolları, köprüler, tüneller, viyadükler ve iletişim, drenaj, kanalizasyon, su ve enerji kaynakları gibi hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili işler gibi kazı ve inşaat, yapısal değişiklik, onarım, bakım ve yıkım dahil olmak üzere inşaat mühendisliği;

(iii) prefabrik binaların ve yapıların montajı ve sökülmesi, ayrıca şantiyede prefabrik elemanların imalatı;

(b) şantiye terimi, yukarıdaki (a) maddesinde açıklanan işlem veya işlemlerden herhangi birinin taşındığı herhangi bir saha anlamına gelir;

(c) işyeri terimi, işçilerin çalışma sebebiyle olmaları veya gitmeleri gereken ve aşağıdaki (f) maddesinde tanımlandığı şekilde bir işverenin kontrolü altında olan tüm yerler anlamına gelir;

(d) işçi terimi, inşaatla uğraşan herhangi bir kişi anlamına gelir;

(e) işçi temsilcileri terimi, ulusal hukuk veya uygulama kapsamında bu şekilde tanınan kişiler anlamına gelir;

(f) işveren terimi şu anlama gelir:

(i) bir şantiyede bir veya daha fazla işçi çalıştıran herhangi bir fiziksel veya tüzel kişi; ve

(ii) bağlamın gerektirdiği şekilde, asıl yüklenici, yüklenici veya taşeron;

(g) yetkin kişi terimi, uygun eğitim ve belirli bir işin güvenli bir şekilde gerçek ifası için yeterli bilgi, deneyim ve beceri gibi yeterli niteliklere sahip bir kişi anlamına gelir. Yetkili makamlar, bu kişilerin belirlenmesi için uygun kriterleri belirleyebilir ve kendilerine verilecek görevleri belirleyebilir;

(h) iskele terimi, işçileri ve malzemeleri desteklemek veya bu tür bir yapıya erişmek için kullanılan ve aşağıdaki (i) maddesinde tanımlandığı gibi bir "kaldırma cihazı" olmayan geçici yapı, sabit, askıya alınmış veya mobil ve destekleyici bileşenleri anlamına gelir;

(i) kaldırma cihazı terimi, kişi veya yük yetiştirmek veya düşürmek için kullanılan herhangi bir sabit veya mobil cihaz anlamına gelir;

(j) kaldırma dişlisi terimi, bir kaldırma cihazına yük takılabileceği, ancak cihazın veya yükün ayrılmaz bir parçasını oluşturmeyen herhangi bir dişli veya müdahale anlamına gelir.

3. Bu Tavsiye hükümleri, ulusal yasa veya yönetmeliklerle belirtilebileceği şekilde serbest meslek sahipleri için de geçerli olmalıdır.

II. Genel Hükümler

4. Ulusal yasalar veya düzenlemeler, işverenlerin ve serbest meslek sahiplerinin güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlamak ve öngörülen güvenlik ve sağlık önlemlerine uymak için genel bir görev sahibi olmasını gerektirmelidir.

5.

(1) İki veya daha fazla işveren bir şantiyede faaliyette bulunduğunda, öngörülen güvenlik ve sağlık önlemlerine uymak için birbirleriyle ve işletme sahibi veya temsilcisi de dahil olmak üzere üstlenilen inşaat işine katılan diğer kişilerle iş birliği yapma görevine sahip olmalıdır.

(2) Şantiyedeki güvenlik ve sağlık önlemlerinin koordinasyonu için nihai sorumluluk, işin yürütülmesinden birincil sorumlu olan ana yükleniciye veya başka bir kişiye olmalıdır.

6. Şantiyelerde güvenliği ve sağlığı teşvik etmek için işverenler ve işçiler arasında organize bir iş birliği olmasını sağlamak için alınacak önlemler ulusal yasalar veya yönetmelikler veya yetkili makam tarafından reçete edilmelidir. Bu tür önlemler şunları içermelidir:

(a) öngörülebilecek yetki ve görevlere sahip işveren ve işçilerin güvenlik ve sağlık komiteleri temsilcisinin kurulması;

(b) öngörülen yetki ve görevlere sahip işçi güvenlik delegelerinin seçilmesi veya atanması;

(c) güvenliği ve sağlığı teşvik etmek için uygun nitelikli ve deneyimli kişilerin işveren tarafından atanması;

(d) emniyet delegelerinin ve güvenlik komitesi üyelerinin eğitimi.

7. Bir inşaat projesinin tasarımı ve planlanması ile ilgilenenler, ulusal yasalara, düzenlemelere ve uygulamaya uygun olarak inşaat işçilerinin güvenliğini ve sağlığını dikkate almalıdır.

8. İnşaat ekipmanlarının, aletlerin, koruyucu ekipmanların ve diğer benzer ekipmanların tasarımı ergonomik ilkeleri dikkate almalıdır.

III. Önleyici ve Koruyucu Önlemler

9. İnşaat çalışmaları planlanmalı, hazırlanmalı ve öyle bir şekilde üstlenilmelidir ki-

(a) işyerinde ortaya çıkabilecek riskler en kısa sürede önlenir;

(b) aşırı veya gereksiz yorucu iş pozisyonlarından ve hareketlerinden kaçınılır;

- (c) iş organizasyonu işçilerin güvenliğini ve sağlığını dikkate alır;
- (d) güvenlik ve sağlık açısından uygun malzeme ve ürünler kullanılır;
- (e) çalışanları kimyasal, fiziksel ve biyolojik ajanların zararlı etkilerine karşı koruyan çalışma yöntemleri kullanılır.

10. Ulusal yasalar veya yönetmelikler, öngörülen boyut, süre veya özelliklerdeki şantiyelerin yetkili makamına bildirilmesini sağlamalıdır.

11. İşçiler, herhangi bir işyerinde, ekipman ve çalışma yöntemleri üzerindeki kontrolleri ölçüde güvenli çalışma koşullarının sağlanmasına katılma ve güvenlik ve sağlığı etkileyebileceği için benimsenen çalışma prosedürleri hakkında görüş beyan etme hakkına ve görevine sahip olmalıdır.

İŞYERLERİNİN GÜVENLİĞİ

12. Şantiyelerde temizlik programları kurulmalı ve uygulanmalıdır.

- (a) malzeme ve ekipmanların uygun şekilde depolanmasını;
- (b) atık ve molozların uygun aralıklarla uzaklaştırılması.

13. İşçilerin yüksekten düşmelere karşı başka bir yolla korunamadığı durumlarda-

- (a) yeterli güvenlik ağı veya güvenlik levhaları dikilmeli ve muhafaza edilmelidir; veya
- (b) yeterli emniyet kemerleri sağlanmalı ve kullanılmalıdır.

14. İşveren, işçilere bireysel koruyucu ekipman kullanmalarını sağlamak için uygun araçları sağlamalı ve doğru kullanımını sağlamalıdır. Koruyucu ekipman ve koruyucu giysiler, mümkün olduğunca ergonomik ilkeleri dikkate alarak yetkili makam tarafından belirlenen standartlara uygun olmalıdır.

15.

- (1) İş makine ve ekipmanlarının güvenliği, yetkili bir kişi tarafından türüne göre veya uygun şekilde, uygun şekilde incelenmeli ve test edilmelidir.
- (2) Ulusal kanun ve yönetmelikler, meslek hastalıklarının tasarımlarında ergonomik ilkeleri dikkate almayan makine, aparat ve sistemlerden kaynaklanabileceği gerçeğini göz önünde bulundurmalıdır.

İSKELELER

16. Her iskele ve bir kısmı uygun ve sağlam malzemeden ve kullanıldığı amaç için yeterli boyut ve mukavemette olmalı ve uygun durumda tutulmalıdır.

17. Her iskele, düzgün kullanıldığında çökmeyi veya kazara yer değiştirmeyi önlemek için uygun şekilde tasarlanmalı, dikilmeli ve korunmalıdır.

18. İskelelerin çalışma platformları, geçitleri ve merdivenleri bu boyutlarda olmalı ve kişileri düşen nesneler tarafından düşmeye veya tehlikeye atılmaya karşı koruyacak şekilde inşa edilmeli ve korunmalıdır.

19. Hiçbir iskele aşırı yüklenmemeli veya başka bir şekilde kötüye kullanılmamalıdır.

20. Yetkili bir kişi tarafından veya gözetimi altında olmayan bir iskele dikilmemeli, önemli ölçüde değiştirilmemeli veya sökülmemelidir.

21. Ulusal yasa veya yönetmeliklerin öngördüğü iskeleler, yetkili bir kişi tarafından denetlenmeli ve kaydedilen sonuçlar-

(a) kullanıma alınmadan önce;

(b) bundan sonra periyodik aralıklarla;

(c) herhangi bir değişiklikten, kullanım kesintisinden, hava koşullarına veya sismik koşullara maruz kalmadan veya güçlerini veya stabilitelerini etkilemiş olması muhtemel herhangi bir olaydan sonra.

KALDIRMA ALETLERİ VE KALDIRMA EKİPMANLARI

22. Ulusal yasalar veya yönetmelikler, yetkili bir kişi tarafından incelenmesi ve test edilmesi gereken kaldırma cihazlarını ve kaldırma dişlisi öğelerini reçete etmelidir-

(a) ilk kez kullanıma alınmadan önce;

(b) bir sitede ereksiyon sonra;

(c) daha sonra bu tür ulusal yasa veya yönetmeliklerin öngördüğü aralıklarla;

(d) herhangi bir önemli değişiklik veya onarımdan sonra.

23. Yukarıdaki Paragraf 22 uyarınca gerçekleştirilen kaldırma aletleri ve kaldırma dişlisi eşyalarının muayene ve testlerinin sonuçları kayıt altına alınmalı ve gerektiğinde yetkili makama ve işverenlere, işçilere veya temsilcilerine sunulmalıdır.

24. Tek bir güvenli çalışma yüküne sahip her kaldırma cihazı ve kaldırma dişlisinin her ögesi, maksimum güvenli çalışma yükü ile açıkça işaretlenmelidir.

25. Değişken güvenli çalışma yüküne sahip her kaldırma cihazı, sürücüye her maksimum güvenli çalışma yükünü ve hangi koşullarda geçerli olduğunu açıkça belirtmek için etkili araçlarla donatılmalıdır.
26. Bir kaldırma cihazı veya kaldırma dişlisi maddesi, yetkili bir kişi tarafından ve yönetimi altında belirtilen test amaçları dışında, güvenli çalışma yükünün veya yüklerinin ötesine yüklenmemelidir.
27. Her kaldırma cihazı ve kaldırma dişlisinin her ögesi, hareket eden parça ve sabit nesneler arasında güvenli boşluk sağlamak ve cihazın stabilitesini sağlamak için takma ad olarak uygun şekilde monte edilmelidir.
28. Tehlikeye karşı korunmak için gerektiğinde, uygun sinyal düzenlemeleri veya cihazlar sağlanmadan hiçbir kaldırma cihazı kullanılmamalıdır.
29. Ulusal yasa veya yönetmeliklerin öngördüğü şekilde bu tür kaldırma cihazlarının sürücüleri ve operatörleri,
- (a) öngörülen minimum yaşta;
- (b) uygun şekilde eğitilmiş ve nitelikli.

NAKLIYE, TOPRAK TAŞIMA VE MALZEME TAŞIMA EKİPMANLARI

30. Araçların ve toprak taşıma veya malzeme taşıma ekipmanlarının sürücüleri ve operatörleri, ulusal yasaların veya yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde eğitilmiş ve test edilmiş kişiler olmalıdır.
31. Araçların ve toprak hareket eden veya malzeme taşıma ekipmanlarının hareketinden kaynaklanan tehlikeye karşı korumak için yeterli sinyalizasyon veya diğer kontrol düzenlemeleri veya cihazları sağlanmalıdır. Geri manevra yaparken araç ve ekipmanlar için özel güvenlik önlemleri alınmalıdır.
32. Araçların ve toprak hareket eden ve malzeme taşıma ekipmanlarının kazılara veya suya düşmesini önlemek için önleyici tedbirler alınmalıdır.
33. Uygun olduğunda, toprak taşıma ve malzeme taşıma ekipmanı, makinenin devrilmesi durumunda operatörü ezilmekten ve düşen malzemeden korumak için tasarlanmış yapılarla donatılmalıdır.

KAZILAR, ŞAFTLAR, HAFRIYAT, YERALTI İŞLERİ VE TÜNELLER

34. Bir kazı, shaft, hafriyat, yeraltı işleri veya tünelin herhangi bir kısmı için shoring veya diğer destekler, yetkili bir kişinin gözetimi dışında dikilmemeli, değiştirilmemeli veya sökülmemelidir.
- 35.

(1) Kişilerin çalıştırıldığı bir kazı, shaft, hafriyat, yeraltı işleri ve tünelin her bölümü, zaman zaman ve ulusal yasa veya yönetmeliklerin öngördüğü hallerde yetkili bir kişi tarafından denetlenmeli ve sonuçlar kayıt altına alınmalıdır.

(2) Böyle bir denetimden sonraya kadar çalışma başlatılmamalıdır.

BASINÇLI HAVADA ÇALIŞMA

36. Sözleşmenin 21 inci maddesi uyarınca öngörülen basınçlı havadaki çalışmaya ilişkin tedbirler, işin yürütülecek koşullarını, kullanılacak tesis ve ekipmanı, işçilerin tıbbi gözetim ve kontrolünü ve basınçlı havadaki çalışma süresini düzenleyen hükümleri içermelidir.

37. Bir kişinin bir keson içinde çalışmasına ancak ulusal yasa veya yönetmeliklerin öngördüğü şekilde önceki süre içinde yetkili bir kişi tarafından denetlenmişse izin verilmelidir; muayene sonuçları kayıt altına alınmalıdır.

KAZIK EKİPMANLARI

38. Tüm kazık ekipmanları, mümkün olduğunca ergonomik ilkeler dikkate alınarak iyi tasarım ve inşaat olmalıdır ve uygun şekilde korunmalıdır.

39. Kazık sürüşü sadece yetkili bir kişinin gözetiminde yapılmalıdır.

SU ÜZERİNDE ÇALIŞMA

40. Sözleşmenin 23 üncü maddesi uyarınca öngörülen su üzerinde çalışmaya ilişkin hükümler, uygun olduğunda, uygun ve yeterli-

(a) eskrim, emniyet ağları ve emniyet kemerleri;

(b) can yelekleri, cankurtaranlar, insanlı tekneler (gerekirse motorlu) ve cankurtaran botları;

(c) sürüngeçerler ve diğer hayvanlar gibi tehlikelere karşı koruma.

SAĞLIK TEHLİKELERİ

41.

(1) İnşaat sektöründe kullanılan tehlikeli maddelerle ilgili sağlık riskleri konusunda mimar, yüklenici, işveren ve işçi temsilcilerine bilgi vermek amacıyla, uluslararası bilimsel araştırma sonuçları kullanılarak yetkili makam tarafından bir bilgi sistemi kurulmalıdır.

(2) İnşaat sektöründe kullanılan ürünlerdeki üretici ve bayiler, bunlarla ilgili her türlü sağlık riski ve alınması gereken önlemler hakkında ürün bilgilerini sağlamalıdır.

(3) Tehlikeli madde içeren malzemelerin kullanımında ve atıkların uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesinde, ulusal yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü şekilde işçilerin ve halkın sağlığı ve çevrenin korunması korunmalıdır.

(4) Tehlikeli maddeler açıkça işaretlenmeli ve kullanımları ile ilgili özelliklerini ve talimatlarını veren bir etiket verilmelidir. Bunlar, ulusal yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü koşullar altında veya yetkili makam tarafından ele alınmalıdır.

(5) İnşaat sektöründe hangi tehlikeli maddelerin kullanılmasının yasaklanması gerektiğini yetkili makam belirlemelidir.

42. Yetkili makam, çalışma ortamının izlenmesi ve işçilerin sağlığının ulusal yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü bir süre için değerlendirilme kayıtlarını tutmalıdır.

43. Çalışanlar için güvenlik ve sağlık riski oluşturan aşırı ağırlıkların elle kaldırılması, ağırlığın azaltılması, mekanik cihazların kullanılması veya başka yollarla kaçınılmalıdır.

44. Yeni ürünler, ekipmanlar ve çalışma yöntemleri tanıtıldığında, çalışanları güvenlik ve sağlık açısından etkileri konusunda bilgilendirmeye ve eğitmeye özel dikkat gösterilmelidir.

TEHLİKELİ ATMOSFERLER

45. Sözleşmenin Madde 28, paragraf 3 uyarınca öngörülen tehlikeli atmosferlerle ilgili önlemler, yetkili bir kişiden önceden yazılı yetki veya izin veya tehlikeli bir atmosferin bulunabileceği herhangi bir alana girişin ancak belirtilen prosedürleri tamamladıktan sonra etkilenebileceği başka bir sistemi içermelidir.

YANGIN ÖNLEMLERİ

46. Tehlikeye karşı korunmak için gerekli olan durumlarda, işçiler yangın durumunda yapılacak eylemde, kaçış araçlarının kullanımı da dahil olmak üzere uygun şekilde eğitilmelidir.

47. Yangın durumunda kaçış yönlerini açıkça belirtmek için uygun görsel işaretlerin sağlanması gereken durumlarda.

RADYASYON TEHLİKELERİ

48. Özellikle nükleer enerji endüstrisinde iyonlaştırıcı radyasyonlara maruz kalma riski olan binaların bakımı, yenilenmesi, yıkılması veya sökülmesiyle uğraşan inşaat işçileri ile ilgili olarak yetkili makam tarafından sıkı güvenlik düzenlemeleri hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

İLK YARDIM

49. Sözleşmenin 31 inci maddesi uyarınca ilk yardım tesislerinin ve personelinin sağlanma şekli, yetkili sağlık otoritesine ve ilgili işveren ve işçilerin en temsili kuruluşlarına danışıldıktan sonra hazırlanan ulusal yasa veya yönetmeliklerle öngörülmelidir.

50. Çalışmanın boğulma, boğulma veya elektrik çarpması riski içerdiği durumlarda, ilk yardım personeli canlandırma ve diğer hayat kurtarma tekniklerinin kullanımında ve kurtarma prosedürlerinde yetkin olmalıdır.

REFAH

51. Uygun durumlarda, işçi sayısına bağlı olarak, işin süresi ve konumu, başka bir şekilde mevcut değilse, bir şantiyede veya yakınında yiyecek ve içecek elde etmek veya hazırlamak için yeterli olanaklar sağlanmalıdır.

52. Evlerinden uzakta olan şantiyelerde çalışanlar için uygun yaşam konaklaması, site ile evleri arasında yeterli ulaşımın sağlandığı veya diğer uygun yaşam konaklama birimlerinin bulunmadığı yerlerde hazır bulunmalıdır. Kadın ve erkeklere ayrı sıhhi, yıkama ve uyku olanakları sağlanmalıdır.

C 167 No'lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988

I. KAPSAM VE TANIMLAR

Madde 1

1. Bu Sözleşme, şantiye alanının hazırlanmasından projenin tamamlanmasına kadar olan süre içinde şantiyedeki herhangi bir süreç, işlem, operasyon ya da taşıma dâhil olmak üzere her tür inşaat faaliyeti, bina yapımı, inşaat mühendisliği, yapım ve yıkım işleri için geçerlidir.

2. Bu Sözleşmeyi onaylayan bir Üye, bunların bulundukları durumlarda ilgili işçi ve işveren kesimlerinin temsil kabiliyeti en yüksek örgütlerine danıştıktan sonra ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının tesisi koşuluna bağlı olmak üzere, ekonomik faaliyetin önemli ve özel sorunları olan belirli dallarını ve belirli girişimleri bu Sözleşme'nin ya da belirli hükümlerinin uygulama kapsamı dışında bırakabilir.

3. Bu Sözleşme aynı zamanda ulusal yasa ya da yönetmeliklerde tanımlanmış olabilecek kendi hesabına çalışanlar için de geçerlidir.

Madde 2

Bu Sözleşme'nin amaçları açısından:

(a) İnşaat terimi aşağıdakileri kapsamaktadır:

(i) her tür bina ya da yapının kazı ve inşaat, yapısal değişim, yenileme, onarım, bakım (temizlik ve badana dâhil) ve yıkım işleri;

(ii) örneğin havaalanı, dok, liman, iç suyuolları, baraj; ırmağ, çığ ve deniz taşma önlemleri, yollar, otobanlar ve demiryolları; köprü, tünel, viyadük gibi yapılar çerçevesindeki kazı, inşaat, yapısal değişim, bakım, onarım ve yıkım işleri dâhil inşaat mühendisliği işleriyle birlikte iletişim, drenaj, kanalizasyon, su ve enerji temini gibi hizmetler;

(iii) Prefabrik yapıların kurulması ve sökülmesiyle birlikte inşaat alanında prefabrik yapıların oluşturulması;

(b) inşaat alanı, yukarıda (a) paragrafında belirtilen süreçler ya da işlemlerden herhangi birinin yapıldığı yerdir;

(c) işyeri, aşağıda (e) paragrafında açıklandığı gibi, bir işverenin kontrolü altında olup işçilerin yaptıkları iş gereği bulunmak ya da gitmek durumunda oldukları her tür yerdir;

(d) işçi inşaat işinde çalışan kişidir;

(e) işveren terimi şu anlama gelir:

(i) bir inşaat alanında bir ya da daha fazla sayıda işçi çalıştıran gerçek ya da hükmi şahıs ve

(ii) duruma göre, baş yüklenici, yüklenici ya da taşeron;

(f) yetkili kişi, belirli bir işin güvenli biçimde yapılabilmesi açısından uygun eğitimi almış, yeterli bilgiye, deneyime ve beceriye sahip olma anlamında yeterli vasıflara sahip kişidir. Yetkili makamlar bu konumdaki kişilerin belirlenmesi için uygun ölçütlerle birlikte bu kişilere verilecek görevleri belirleyebilirler;

(g) iskele, sabit, asılı ya da hareketli herhangi bir geçici yapı ve bunun destekleyici parçaları olup işçileri ve malzemeleri desteklemekte ya da bir yapıya ulaşmakta kullanılır; bu anlamda iskele, aşağıda (h) paragrafında tanımlanan “kaldırma aracından” farklıdır;

(h) kaldırma aracı kişileri ya da yükleri yukarıya çıkarmada veya aşağıya indirmede kullanılan sabit ya da hareketli herhangi bir araçtır;

(i) kaldırma tertibatı, bir yükün bir kaldırma aracına konulabilmesini sağlayan, kendisi bir aracın ya da yükün ayrılmaz parçası durumunda olmayan herhangi bir araç ya da palangadır.

II. GENEL HÜKÜMLER

Madde 3

Bu Sözleşme’nin hükümlerini yaşama geçirmek üzere alınacak önlemler konusunda ilgili işverenlerin ve işçilerin temsil kabiliyeti en fazla olan örgütlerine danışılacaktır.

Madde 4

Bu Sözleşmeyi onaylayan her Üye, söz konusu güvenlik ve sağlık tehlikelerine ilişkin bir değerlendirme temelinde, bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri ve yönetmelikleri çıkarmayı ve bunları uygulamayı taahhüt eder.

Madde 5

1. Yukarıdaki 4. Madde uyarınca çıkartılan yasalar ve yönetmelikler, pratikte uygulanma açısından teknik standartları ya da uygulama kurallarını veya ülke koşullarına ve uygulamalarına göre diğer uygun yöntemleri öngörebilir.

2. Yukarıdaki Madde 4’ün ve bu Maddedeki (1) paragrafın pratikte uygulanması açısından her Üye, standartlaştırma alanında tanınmış uluslararası kuruluşlarca benimsenen ilgili standartları dikkate alacaktır.

Madde 6

İnşaat alanlarında güvenliğin ve sağlığı geliştirilmesinde işverenlerle işçiler arasında ulusal yasa ya da yönetmeliklerde yer alan düzenlemelere uygun iş birliğinin sağlanabilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

Madde 7

Ulusal yasa ve yönetmelikler, işverenlerin ve kendi hesabına çalışanların işyerlerinde belirtilen güvenlik ve sağlık önlemlerine uygun davranmalarını öngörecektir.

Madde 8

1. Bir inşaat alanında iki ya da daha fazla sayıda işverenin faaliyette bulunduğu durumlarda -

(a) baş yüklenici ya da inşaat alanındaki genel faaliyetlerden birinci derecede sorumluluk taşıyan veya bu faaliyetleri fiilen kontrol eden başka bir kişi ya da organ, belirlenen güvenlik ve sağlık önlemlerinin eşgüdümünden de sorumlu olacak; ayrıca, ulusal yasa ve yönetmeliklerde öngörülmesi halinde bu önlemlere uygun davranılmasının sorumluluğunu da üstlenecektir;

(b) ulusal yasa ve yönetmeliklerde öngörülmesi halinde, baş yüklenici ya da inşaat alanındaki genel faaliyetlerden birinci derecede sorumluluk taşıyan veya bu faaliyetleri fiilen kontrol eden başka bir kişi ya da organ inşaat alanında bulunmayacaksa, yukarıdaki (a) paragrafında öngörülen önlemlerin eşgüdümünü ve bunlara uyulmasını kendi adına sağlamak üzere gerekli yetki ve araçlara sahip yetkili bir kişiyi ya da organı görevlendirecektir;

(c) her işveren, belirlenen önlemlerin uygulanması söz konusu olduğunda kendi yetkisi altında çalışan işçilerin sorumluluğunu üstlenecektir,

2. 2. İşverenlerin ya da kendi hesabına çalışanların tek bir inşaat alanında aynı anda faaliyet yürüttüğü durumlarda bu taraflar, ulusal yasalar ve yönetmeliklerde öngörüleebilecek olan tanımlanmış güvenlik ve sağlık önlemlerinin uygulanmasında aralarında iş birliğine gideceklerdir.

Madde 9

Bir inşaat projesinin kasarım ve planlaması işini yapanlar, inşaat işçilerinin güvenliğini ve sağlığını ulusal yasa ve yönetmeliklerle mevcut uygulamalar doğrultusunda dikkate alırlar.

Madde 10

Ulusal yasa ya da yönetmelikler, herhangi bir işyerindeki işçilerin, mevcut donanım çalışma yöntemleri üzerindeki kontrollerinin elverdiği ölçüde güvenli çalışma koşullarının sağlanmasına katılma hak ve görevleri olduğunu, güvenlik ve sağlık üzerinde etkili olabilecek çalışma usulleri hakkında görüşlerini açıklayabileceklerini öngörecektir.

Madde 11

Ulusal yasa ya da yönetmeliklerde işçilerin görevleri şöyle belirlenecektir:

- (a) belirlenen güvenlik ve sağlık önlemlerinin uygulanmasında işverenleriyle mümkün olduğunca yakın işbirliği yapmak;
- (b) kendi güvenlik ve sağlıklarının yanı sıra çalışma sırasında kendi fiilleri ya da ihmallerinden etkilenebilecek başkalarının güvenlik ve sağlığına yeterli özeni göstermek;
- (c) kendilerine tahsis edilen imkân ve araçları kullanmak; gerek kendilerinin gerekse başkalarının korunmasına yönelik olarak sağlanan herhangi bir şeyi yanlış kullanmamak;
- (d) risk oluşturabileceğini düşündükleri, ancak kendi başlarına yeterli çözümü bulamayacakları herhangi bir durumu hemen üstlerindeki denetçiye ya da olduğu yerlerde işçi güvenliği temsilcisine bildirmek;
- (e) belirlenen güvenlik ve sağlık önlemlerine uymak

Madde 12

1. Ulusal yasa ya da yönetmelikler, kendi güvenliğine ya da sağlığına yönelik yakın ve ciddi bir tehlike olduğu konusunda makul gerekçeleri olan bir işçinin kendini bu tehlikeden kurtarma hakkı ve üstlerindeki hemen bilgilendirme görevi olduğunu öngörecektir.
2. İşçilerin güvenliğine yönelik yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı durumlarda işveren, işlemleri hemen durdurmak ve işçilerin gerektiği gibi tahliyesini sağlamak üzere gerekli adımları atacaktır.

III. ENGELLEYİCİ VE KORUYUCU ÖNLEMLER

Madde 13

İŞYERLERİNDE GÜVENLİK

1. Tüm işyerlerinin güvenli, işçilerin güvenliği ve sağlığı açısından risk içermeyen durumda olmasını sağlamak üzere gerekli tüm önlemler alınacaktır.
2. Tüm işyerleri için güvenli girişler ve çıkışlar sağlanacak, sürdürülecek ve gerektiğinde işaretlerle belirtilecektir.
3. İnşaat alanında ya da yakınlarında bulunan kişileri bu alanlarda ortaya çıkabilecek her tür riskten korumak üzere gerekli tüm önlemler alınacaktır.

Madde 14

İSKELE VE MERDİVENLER

1. Çalışmanın yerde, üzerinde, bir binanın bir bölümünde ya da daimi bir yapıda güvenli biçimde gerçekleştirilemeyeceği durumlarda, güvenli ve uygun bir iskele ya da aynı güvenlik ve uygunlukta bir başka düzenleme sağlanmalı ve kullanılmalıdır.
2. Yüksekteki çalışma yerlerine erişim için alternatif güvenli yollar yoksa uygun ve sağlam merdivenler temin edilmelidir. Bu merdivenler kazayla yerinden oynamayacak şekilde sabit konulmalıdır.
3. Tüm iskeleler ve merdivenler ulusal yasa ya da yönetmeliklerde belirtildiği şekilde kurulacak ve kullanılacaktır.
4. İskeleler, ilgili yasa ya da yönetmeliklerde belirtilen durumlarda ve zamanlarda yetkili bir kişi tarafından denetlenecektir.

Madde 15

KALDIRMA ARAÇLARI VE MEKANİZMALARI

1. Parçaları, ekleri, sabitleme noktaları ve destekleri dâhil tüm kaldırma araçları ve mekanizmaları
(a) kullanıldıkları amaçlara göre iyi tasarlanmış ve yapılmış olmalı, sağlam malzeme kullanılmalı ve yeterince dayanıklı olmalıdır;
(b) uygun biçimde kurulmalı ve kullanılmalıdır;
(c) çalışmaya hazır durumda tutulmalıdır;
(d) ilgili yasa ya da yönetmeliklerde belirtilen durumlarda ve zamanlarda yetkili bir kişi tarafından denetlenmeli ve denetim sonuçları kayda alınmalıdır; o (e) ilgili yasa ya da yönetmelikler uyarınca uygun eğitimi almış işçilerle çalıştırılmalıdır.
2. Ulusal yasa ve yönetmelikler uyarınca özel olarak bu amaçla yapılanlar, kurulanlar ve kullanılanlar dışında hiçbir kaldırma aracı insanları çıkarmakta, indirmekte ya da taşımakta kullanılamaz. Kaldırma araçlarının güvenli kullanılabileceği, ciddi yaralanma ya da ölüm ihtimalinin ortaya çıktığı durumlar bu hükme istisna oluşturur.

Madde 16

TAŞIMA, TOPRAK KALDIRMA VE MALZEME YÜKLEME DONANIMI

1. Tüm taşıma araçları ile birlikte toprak kaldırma ve malzeme yükleme donanımı,
 - (a) ergonomi ilkeleri mümkün olduğunca gözetilerek iyi tasarlanmış ve yapılmış olmalı;
 - (b) her an çalıştırılabilecek şekilde bakımı yapılmalı;
 - (c) gerektiği gibi kullanılmalı;
 - (d) ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun eğitimi almış işçilerce kullanılmalı ve çalıştırılmalıdır.
2. Taşıma araçlarının, toprak kaldırma ya da malzeme yükleme donanımının kullanıldığı tüm inşaat alanlarında,
 - (a) yukarıda anılanlar için güvenli ve uygun erişim yolları sağlanmalı,
 - (b) trafik, bunların güvenli biçimde çalışabilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve denetlenmelidir.

Madde 17

TESİS, MAKİNE, DONANIM VE EL ALETLERİ

1. Elle kullanılan ya da güçle çalışan tesis, makineler ve el aletleri dâhil donanım şu özellikleri taşımalıdır:
 - (a) ergonomi ilkeleri mümkün olduğunca gözetilerek iyi tasarlanmış ve yapılmış olma;
 - (b) her an çalıştırılabilecek şekilde bakımının yapılması;
 - (c) bu tür bir kullanımın güvenli olacağı sonucuna varan yetkili bir kişinin yapacağı değerlendirmeler dışında, yalnızca hangi amaca yönelikse o amaç için kullanılma;
 - (d) gerekli eğitimi almış işçiler tarafından kullanılma ve çalıştırılma.
2. Güvenli kullanım için yeterli talimatlar, gerektiğinde, kullanıcılar tarafından anlaşılabilir şekilde imalatçı ya da işveren tarafından hazırlanacaktır.
3. Basınçlı tesis ve donanım, yetkili bir kişi tarafından, ulusal yasa ya da yönetmeliklerde belirtilen durumlarda ve zamanlarda incelenecek ve test edilecektir.

Madde 18

ÇATI DÂHİL YÜKSEKTE YAPILAN İŞLER

1. Tehlikeye karşı korunma gerektiren ya da yapının yüksekliğinin veya eğiminin ulusal yasa ya da yönetmeliklerde belirlenenleri aştığı durumlarda, işçilerin, araçların diğer nesne ve malzemelerin düşmesini önleyecek tedbirler alınacaktır.
2. İşçilerden çatı üzerinde ya da kenarlarında ya da aşağı düşebilecekleri kırılğan materyalle kaplı diğer yerlerde çalışmaları istendiğinde, yanlışlıkla kırılğan malzeme üzerine basılmasını veya buradan aşağı düşülmesini önleyecek tedbirler alınacaktır.

Madde 19

KAZILAR, ŞAFTLAR, TOPRAK İŞLERİ, YERALTINDA YAPILAN İŞLER VE TÜNELLER

Herhangi bir kazı, shaft, toprak işi, yeraltı işi ya da tünel çalışması söz konusu olduğunda aşağıdakileri sağlayacak yeterli önlemler alınacaktır:

- (a) toprağın, kayaların ya da başka şeylerin yerinden oynaması veya düşmesiyle işçiler için oluşabilecek tehlikelere karşı uygun tutma desteklerinin ya da başka yöntemlerin kullanılması;
- (b) kişilerin, malzemelerin ya da nesnelerin düşmesi ya da kazı alanını, shaftı, toprak işlerini, yeraltını veya tüneli su basması ile oluşacak tehlikelere karşı koruma sağlanması;
- (c) her işyerinde, atmosferi nefes alınabilecek durumda tutmak; dumanların, gazların, buharların, tozların ya da benzerlerinin sağlığı tehdit edici ve bozucu olmayan yasal ve yönetmeliksel sınırları aşmaması için yeterli havalandırmanın sağlanması;
- (d) yangın, su ya da malzeme-toprak basması gibi durumlarda işçilerin güvenli yerlere geçebilmelerinin sağlanması;
- (e) sıvıların dolaşımı ya da gaz ceplerinin varlığı gibi olası yeraltı tehlikelerinin işçiler açısından oluşturacağı risklerden, bu risklerin yerlerinin gerekli araştırmalarla tespiti yoluyla kaçınılması.

Madde 20

KOFERDAMLAR VE KESONLAR

1. Her bir koferdam ve keson,
 - (a) uygun ve sağlam malzemeden iyi inşa edilmeli ve güçlü olmalıdır;
 - (b) su ya da başka materyalin basması gibi durumlarda işçilerin güvenli yerlere ulaşabilmelerini sağlayacak yeterli imkânlarla sahip olmalıdır.

2. Koferdamın ya da kesonun inşası, üzerinde değişiklik yapılması ya da sökülmesi gibi işler ancak yetkili bir kişinin denetiminde gerçekleştirilebilecektir.
3. Her koferdam ve keson yetkili bir kişi tarafından belirlenen aralıklarla denetlenecektir.

Madde 21

BASINÇLI HAVADA ÇALIŞMA

1. Basınçlı havada çalışma ancak ulusal yasa ya da yönetmeliklerce belirlenen önlemlere uygun olarak gerçekleştirilebilecektir.
2. Basınçlı havadaki çalışmalar ancak bu tür işlere uygun fiziksel özellikler taşıdıkları tıbbi muayenelerle belirlenmiş işçiler tarafından ve yetkili bir kişi kendilerine nezaret ederken gerçekleştirilecektir.

Madde 22

YAPI ÇERÇEVE VE KALIPLARI

1. Yapı çerçevelerinin ve bileşenlerinin, kalıpların, iskele ve desteklerin kurulması gibi işler ancak yetkili bir kişinin denetiminde yapılabilir.
2. Kurulu bir yapının geçici zayıflığı ya da kararsızlığı durumunda işçiler için doğabilecek tehlikelere karşı yeterli önlemler alınacaktır.
3. Kalıplar, iskeleler ve destekler, üzerlerine konabilecek her yükü güvenli biçimde kaldırabilecek şekilde tasarlanacak, inşa edilecek ve bu durumda tutulacaktır.

Madde 23

SU ÜZERİNDEKİ İŞLER

Çalışmanın su üzerinde ya da suyun yakınında yapıldığı durumlarda aşağıdakileri sağlayacak önlemler alınacaktır:

- (a) işçilerin suya düşmelerinin önlenmesi;
- (b) boğulma tehlikesi karşısında işçilerin kurtarılması;
- (c) güvenli ve yeterli ulaşım.

Madde 24

YIKIM

Herhangi bir binanın ya da yapının yıkımının işçiler ya da çevredekiler açısından tehlike arz edebileceği durumlarda;

(a) ulusal yasa ya da yönetmelikler uyarınca, atık ya da kalıntıların bertaraf edilmesi için olanlar dâhil uygun önlemler, yöntemler ve usuller belirlenecektir;

(b) çalışmalar ancak yetkili bir kişinin denetiminde planlanacak ve gerçekleştirilecektir.

Madde 25

AYDINLATMA

Her işyerinde ve inşaat alanında olup bir işçinin geçmek zorunda olabileceği her yerde, gerektiğinde seyyar aydınlatma dâhil olmak üzere yeterli ve uygun aydınlatma sağlanacaktır.

Madde 26

ELEKTRİK

1. Elektrikle ilgili tüm donanım ve tesisat yetkili bir kişi tarafından yapılacak, kurulacak ve korunacak, tehlikelere karşı korumalı biçimde kullanılacaktır.
2. Tesisat işlerine başlamadan önce ve iş devam ederken, inşaat alanının altındaki, üstündeki ya da civarındaki kabloların ya da aygıtların varlığını ve bunlardan doğabilecek tehlikeler karşısında işçilerin nasıl korunacağını tespit etmek üzere gerekli adımlar atılacaktır.
3. İnşaat alanlarına elektrik kablolarının döşenmesi ve bakımı-korunması işleri, ülke düzeyinde geçerli teknik kurallar ve standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Madde 27

PATLAYICILAR

Patlayıcılar, aşağıdaki durumlar dışında depolanmayacak, taşınmayacak, dokunulmayacak ve kullanılmayacaktır:

- (a) ulusal yasa veya yönetmeliklerde belirlenen koşullar ve
- (b) işçilerin ve başka kişilerin kaza ve yaralanma riskine maruz kalmamasını sağlayacak adımları atacak yetkili kişinin nezareti.

Madde 28

SAĞLIKLA İLGİLİ TEHLİKELER

1. Bir işçinin, herhangi bir kimyasal, fiziksel ya da biyolojik tehlikeye sağlığını olumsuz etkileyecek ölçüde maruz kalabileceği durumlarda bu durumlara karşı uygun önleyici tedbirler alınacaktır.
2. Yukarıdaki (1) paragrafta değinilen önleyici tedbirler aşağıdakileri de kapsayacaktır:
 - (a) bunun mümkün olduğu durumlarda tehlikeli maddelerin yerine zararsız ya da daha az tehlikeli maddelerin konulması ya da
 - (b) tesise, makinelere, donanım ya da sürece teknik önlemler uygulanması ya da
 - (c) yukarıdaki (a) ve(b) paragraflarında belirtilenlerin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, kişisel koruyucu donanım ve giysiler kullanılması dâhil diğer etkili önlemlere başvurulması.
3. İşçilerden zehirleyici ya da zararlı bir maddenin; oksijen yetersizliğinin ya da yanıcı bir atmosferin bulunabileceği herhangi bir yere girmeleri istendiğinde, tehlike karşısında yeterli önlemler alınacaktır.
4. Atıklar, inşaat alanında sağlığa zararlı olacak şekilde tahrip ya da bertaraf edilmeyecektir.

Madde 29

YANGIN ÖNLEMLERİ

1. İşveren aşağıdaki konularda gerekli tüm önlemleri alacaktır:
 - (a) yangın riskinden kaçınma;
 - (b) yangın çıktığında bununla hemen ve etkili biçimde mücadele etme; o (c) insanların hemen ve güvenli biçimde tahliyesini sağlama.
2. Yanıcı sıvılar, katı maddeler ve gazlar için yeterli ve uygun muhafaza yerleri bulundurulacaktır.

Madde 30

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE GİYSİLER

1. Olumsuz koşullara maruz kalma durumu dâhil risk ve kazalara, sağlığa zarar verecek koşullara karşı yeterli korumanın başka yollarla sağlanamadığı durumlarda, yapılan işin türüne ve ilgili risklere göre uygun kişisel koruyucu donanım ve giysiler, ulusal yasalar ya da yönetmeliklerce de belirlenmiş olabileceği şekilde işçilere herhangi bir maliyet getirmeksizin işveren tarafından sağlanacaktır.
2. İşveren, kişisel koruyucu donanımı kullanabilmeleri için işçilere gerekli imkânları ve bu donanımın doğru kullanılmasını sağlayacaktır.

3. Koruyucu donanım ve giysiler, ergonomik ilkeler mümkün olduğunca gözetilerek, yetkili merci tarafından belirlenen standartlara uygun olacaktır.
4. İşçiler, kullanmaları için sağlanan kişisel koruyucu donanımı gerektiği gibi kullanmak ve bakımını yapmak durumundadırlar.

Madde 31

İLK YARDIM

İşveren, eğitilmiş personelle birlikte ilk yardım hizmetinin her durumda hazır olmasını sağlamaktan sorumludur. Kaza geçiren ya da aniden hastalanan işçilerin hemen tıbbi müdahale için sevkini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.

Madde 32

İMKÂN VE HİZMETLER

1. Her inşaat alanının içinde ya da yakınında yeterli miktarda temiz içme suyu bulundurulacaktır.
2. Her inşaat alanının içinde ya da yakınında, çalışan işçi sayısına ve yapılacak işin süresine göre aşağıda belirtilen imkânlar ve hizmetler bulundurulacaktır:
 - (a) temizlik, hijyen ve yıkanma imkânları;
 - (b) elbise değiştirecek, muhafaza edilecek ve kurutulacak yerler;
 - (c) yemek yenilecek ve çalışmanın elverişsiz hava koşulları nedeniyle durdurulduğu durumlarda sığınılacak yerler.
3. Temizlik ve yakınma imkân ve tesisleri kadın ve erkek çalışanlara ayrı ayrı sağlanacaktır.

Madde 33

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM

- İşçiler aşağıdaki konularda yeterli ve uygun şekilde bilgilendirilecek, yönlendirilecek ve eğitilecektir:
- (a) çalıştıkları yerlerde maruz kalabilecekleri potansiyel güvenlik ve sağlık tehlikeleri;

(b) bu tehlikelerin önlenmesi ve denetim altına alınması ve bunlara karşı korunma için başvurulabilecek önlemler.

Madde 34

KAZA VE HASTALIKLARIN BİLDİRİLMESİ

Ulusal yasa ya da yönetmelikler, mesleki kaza ve hastalıkların belirli bir zaman süresi içinde yetkili mercie bildirilmesini öngörecektir.

C 176 NO'LU MADENLERDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİ, 1995

BÖLÜM I. TANIMLAR

Madde 1

1. Bu Sözleşme'nin amaçları açısından **maden** aşağıdaki yerleri kapsar-

(a) özellikle aşağıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirildiği, yüzeydeki ya da yer altındaki mekânlar:

(i) bulunan zemine mekanik müdahalelerde bulunarak, petrol ve gaz hariç olmak üzere maden aranması;

(ii) petrol ve gaz hariç olmak üzere maden çıkartılması;

(iii) çıkartılan materyalin, kırma, öğütme, yoğunlaştırma ya da yıkama dâhil çeşitli şekillerde hazırlanması ve

(b) yukarıda (a) maddesinde atıfta bulunan faaliyetlerle bağlantılı olarak kullanılan her tür makine, donanım, cihaz, şantiye, binalar ve mühendislik yapıları.

2. Bu Sözleşme'nin amaçları açısından **işveren**, bir madende bir ya da daha fazla sayıda işçi, duruma göre operatör, baş yüklenici, yüklenici ya da taşeron çalıştıran gerçek ya da tüzel kişidir.

BÖLÜM II. UYGULAMA KAPSAMI VE ARAÇLARI

Madde 2

1. Bu Sözleşme tüm madenler için geçerlilik taşır.
2. Bu Sözleşmeyi onaylayan bir Üyenin yetkili mercii, ilgili işveren ve işçi kesimlerinin temsil kabiliyeti en fazla olan örgütleriyle istişarelerde bulunduktan sonra:
 - (a) ulusal yasa ve uygulamalar çerçevesinde bu madenlerde sağlanan genel koruma, Sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması sonucunda ortaya çıkacak duruma göre daha geri düzeyde değilse belirli maden kategorilerini ya da Sözleşme'nin belirli hükümlerini uygulama kapsamı dışında bırakabilir;
 - (b) yukarıdaki (a) hükmüne göre belirli kategorilerdeki madenlerin dışarıda bırakılması halinde tedricen tüm madenleri kapsamak üzere planlar hazırlar.
3. Sözleşmeyi onaylayan ve yukarıda 2(a) paragrafında belirtilen imkândan yararlanan bir Üye, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası'nın 22. Maddesi uyarınca sözleşmenin uygulanması konusunda vermek durumunda olduğu raporlarında, bu bağlamda dışarıda bırakılan belirli maden kategorilerini ve dışarıda bırakma gerekçelerini belirtecektir.

Madde 3

Ülkedeki koşullar ve uygulama ışığında ve ilgili işçi ve işveren kesimlerinin temsil kabiliyeti en fazla örgütleriyle yapılacak istişarelerden sonra Üye, başta bu Sözleşme hükümlerini yaşama geçirecek önlemler olmak üzere madenlerde güvenlik ve sağlıkla ilgili tutarlı bir politika geliştirecek, uygulayacak ve düzenli aralıklarla gözden geçirecektir.

Madde 4

1. Sözleşme'nin uygulanmasını sağlamaya yönelik önlemler ulusal yasa ve yönetmeliklerde belirtilecektir.
2. Gerektiğinde, bu ulusal yasa ve yönetmelikler, yetkili merci tarafından belirlenmek üzere, aşağıdakilerle takviye edilecektir:
 - (a) teknik standartlar, uygulama kılavuzları ya da kuralları veya
 - (b) ülkedeki uygulamalara uygun başka uygulama araçları.

Madde 5

1. Madde 4 paragraf 1'de belirtilen ulusal yasa ve yönetmelikler, madenlerde güvenliği izleyip gerekli düzenlemeleri yapacak yetkili mercii belirleyecektir.

2. Söz konusu yasa ve yönetmelikler aşağıda belirtilenleri öngörecektir:

- (a) madenlerde güvenlik ve sağlığın gözetilmesi;
- (b) madenlerin, yetkili merci tarafından bu amaçla görevlendirilen müfettişler tarafından denetlenmesi;
- (c) her biri ulusal yasa ya da yönetmeliklerce belirlenmek üzere, ölümcül ve ciddi kazaların, tehlikeli durumların ve maden felaketlerinin bildirilmesi ve araştırılmasıyla ilgili usuller;
- (d) her biri ulusal yasa ya da yönetmeliklerce belirlenmek üzere, kazalar, meslek hastalıkları ve tehlikeli durumlarla ilgili istatistiklerin toplanması ve yayınlanması;
- (e) yetkili merciin, durdurma ya da sınırlandırmaya gerekçe oluşturan durum giderilinceye kadar madencilik faaliyetlerini güvenlik ve sağlık gerekçeleriyle durdurma ya da sınırlandırma yetkisine sahip olması ve
- (f) işçilerin ve temsilcilerinin ilgili konularda kendilerine danışılma ve işyerinde güvenlik ve sağlıkla ilgili önlemlere katılma haklarının yaşama geçirilmesine sağlayacak etkili yolların sağlanması.

3. Söz konusu ulusal yasa ve yönetmelikler, madendeki patlayıcıların ve alarm sistemlerinin imalatının, depolanmasının, taşınmasının ve kullanılmasının yetkili ve ehil kişilerce ya da onların doğrudan gözetiminde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

4. Söz konusu ulusal yasa ve yönetmelikler aşağıdaki hususları ele alacaktır:

- (a) madenden kurtarma, ilk yardım ve uygun tıbbi imkânlarla ilgili gereklilikler;
- (b) yeraltı kömür madenlerinde ve gerektiğinde diğer yeraltı madenlerinde işçiler için yeterli kurtarıcı solunum cihazları sağlanması ve bunların sürekli bulundurulması;
- (c) güvenlik ve sağlık risklerini ortadan kaldırmak ya da asgariye indirmek üzere terk edilmiş madenlerde güvenliği sağlayacak koruyucu önlemlerin alınması;
- (d) madencilik işlerinde kullanılan tehlikeli maddelerle ortaya çıkan atıkların güvenli biçimde depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için yapılması gerekenler ve
- (e) gerektiğinde, yıkanmak, üst baş değiştirmek ve yemek yemek için yeterli sıhhi kolaylıkların ve imkânları sağlama ve bunları hijyenik koşullarda muhafaza etme yükümlülüğü.

5. Söz konusu ulusal yasa ve yönetmelikler uyarınca madenden sorumlu işveren,

6. Faaliyete başlanmadan önce çalışma alanlarına ilişkin gerekli planları yapacak, önemli bir değişiklik olması halinde bu planları düzenli aralıklarla güncelleyecek ve maden alanında bulunduracaktır.

BÖLÜM III. MADENDE ENGELLEYİCİ VE KORUYUCU ÖNLEMLER İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI

Madde 6

İşveren, Sözleşme'nin bu Bölümü kapsamındaki engelleyici ve koruyucu önlemleri alırken riski de değerlendirecek; neyin akla yatkın, yapılabilir ve uygulanabilir olduğunu dikkate alarak, alandaki örnek uygulamalara bakarak ve gerekli titizliği göstererek bu konuyu aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre ele alacaktır:

- (a) riskin ortadan kaldırılması;
- (b) riskin kaynağında kontrol altına alınması;
- (c) güvenli çalışma düzenlemeleri dâhil olmak üzere çeşitli yollarla riskin asgariye indirilmesi ve
- (d) risk varlığını sürdürüyorsa kişisel koruyucu donanım kullanılmasının sağlanması.

Madde 7

İşverenler, kendi denetimleri altındaki madenlerde güvenlik ve sağlık risklerini ortadan kaldırmak ya da asgari düzeye indirmek için gerekli tüm önlemleri alacaklar ve özellikle aşağıdaki hususları gözetceklerdir:

- (a) güvenli çalışma ve sağlıklı bir çalışma ortamı koşulları sağlanması için, bir iletişim sistemi dâhil olmak üzere, madenin uygun biçimde düzenlenmesi, inşa edilmesi ve
- (b) madenin, işçilerin kendilerine verilen işleri kendilerinin ya da başkalarının güvenlik ve sağlığını tehlikeye atmadan yapabilecekleri şekilde faaliyete başlatılması, işletilmesi, sürdürülmesi ve faaliyetinin durdurulması;
- (c) kişilerin kendi yaptıkları işler çerçevesinde bulunabilecekleri alanlarda zeminin sağlamlığını koruyacak adımların atılması;
- (d) mümkün olduğu her durumda ve yer altındaki her çalışma mahalli, için her biri yüzeye ulaşmak için farklı yollarla bağlantılı iki çıkış bulundurulması;
- (e) işçilerin açık olabilecekleri tehlikelerin ve bu açıklığın derecesinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için çalışma ortamlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve düzenli olarak denetlenmesi;

- (f) girilmesine izin verilen yeraltındaki tüm çalışma mahallerinde yeterli havalandırmanın sağlanması;
- (g) özel kimi tehlikelere açık yerler söz konusu olduğunda, güvenli bir çalışma sistemi ve işçilerin korunmasını sağlamak üzere bir işletme planı ve usulleri hazırlanarak bunların uygulanması;
- (h) yangın ve patlamaların meydana gelmesini ve yayılmasını önlemek, tespit etmek ve gerekli müdahalelerde bulunmak için madencilik çalışmasının doğasına uygun önlemlerin ve ön tedbirlerin alınması ve
- (i) işçilerin güvenliği ve sağlığı açısından ciddi bir tehlike ortaya çıktığında faaliyetlerin durdurulmasını ve işçilerin güvenli bir yere tahliyesinin sağlanması.

Madde 8

İşveren, makul ölçüler içinde öngörülebilecek sınıai ve doğal felaketler için, her madenin kendisine özgü olmak üzere, bir acil durum hareket planı hazırlayacaktır.

Madde 9

İşçilerin fiziksel, kimyasal ya da biyolojik tehlikelere maruz kalabilecekleri yerlerde işveren:

- (a) işleriyle ilgili tehlikeler, sağlık riskleri, uygun engelleyici ve koruyucu önlemler konusunda işçileri kapsamlı biçimde bilgilendirecektir;
- (b) bu tehlikelere açık olunmasından kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması ya da asgariye indirilmesi için gerekli önlemleri alacaktır;
- (c) olumsuz koşullara açık olma dâhil kaza ya da yaralanma riskine karşı yeterli koruma başka yollardan sağlanamıyorsa, işçilere herhangi bir mailyet getirmeyecek şekilde uygun koruyucu donanımı, gerekli giysileri ve ulusal yasa ve yönetmeliklerce belirlenen diğer imkânları sağlayacak ve bunları sürekli bulunduracaktır ve
- (d) işyerinde yaralanan ya da hastalanan işçilere ilk yardım ve bu işçilerin işyerinden uygun bir sağlık kuruluşuna naklini sağlayacaktır.

Madde 10

İşveren aşağıdakileri sağlayacaktır:

- (a) işçilere herhangi bir maliyet getirmemek üzere, güvenlik ve sağlıkla ilgili konular ve ayrıca verilen işlerle ilgili olarak işçilere yeterli eğitim ve yeniden eğitim

programlarının uygulanması ve anlaşılabilir talimatların verilmesi;

(b) ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, madenin güvenli biçimde işletilmesini sağlamak üzere her vardiyada yeterli denetim ve kontrolün sağlanması;

(c) yeraltında bulunan kişilerin adlarının ve olası mahallerinin herhangi bir anda doğru olarak bilinmesini sağlayacak bir sistemin oluşturulması;

(d) ulusal yasa ya da yönetmeliklerde tanımlandıkları üzere tüm kazaların ve tehlikeli olayların araştırılması ve gerekli karşı önlemlerin alınması ve

(e) kazalar ve tehlikeli olaylarla ilgili olarak, ulusal yasa ve yönetmeliklerde belirtilen raporların yetkili mercilere iletilmesi.

Madde 11

İşveren, mesleki sağlığın genel ilkeleri temelinde ve ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, madencilğe özgü sağlık tehlikelerine açık işçilerin düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlayacaktır.

Madde 1

Aynı madende faaliyetlerin iki ya da daha fazla sayıda işveren tarafından yürütülmesi halinde, madenden sorumlu olan işveren işçilerin güvenliği ve sağlığıyla ilgili tüm önlemlerin yaşama geçirilmesini koordine edecek ve işlerin güvenliğinden birinci derecede sorumlu işveren o olacaktır. Bu hüküm, tek tek işverenleri, işçilerin güvenlik ve sağlığıyla ilgili tüm önlemlerin yaşama geçirilmesi sorumluluğundan kurtarmaz.

İŞÇİLERLE TEMSİLCİLERİNİN HAKLARI VE GÖREVLERİ

Madde 13

1. Madde 4'te atıfta bulunulan ulusal yasa ve yönetmelikler uyarınca işçiler aşağıdaki haklara sahiptirler:

(a) kazaları, tehlikeli olayları ve olası tehlikeleri işverene ve yetkili mercie bildirmek;

(b) güvenlik ve sağlık açısından kaygı duyulmasına neden olacak bir durum varsa, işveren ve yetkili merciden denetim ve araştırma yapılmasını talep etmek ve yaptırmak;

(c) kendi güvenliklerini ya da sağlıklarını etkileyebilecek işyeri tehlikelerini bilmek ve bu konularda bilgilendirilmek;

(d) işveren ya da yetkili merciin elinde olup kendi güvenlik ya da sağlıklarını ilgilendiren bilgileri almak;

(e) kendi güvenlik ya da sağlıkları açısından ciddi bir tehlikenin oluştuğunu gösteren koşulların ortaya

çıkığının söylenebileceđi durumlarda madendeki herhangi bir yeri terk etmek ve

(f) kendi aralarından güvenlik ve sađlık temsilcileri seçmek.

2. Yukarıda paragraf 1 (f)'de sözü edilen güvenlik ve sađlık temsilcileri, ulusal yasa ve yönetmelikler çerçevesinde aşığıdaki haklara sahiptir:

(a) yerine göre, yukarıda (1) paragrafta belirtilen hakların kullanımı dâhil olmak üzere, iş güvenliği ve sađlığıyla ilgili tüm konularda işçileri temsil etmek;

(b):

(i) işyerinde işveren ve yetkili merci tarafından yapılan denetim ve araştırmalara katılmak ve

(ii) güvenlik ve sađlıkla ilgili meseleleri izlemek ve araştırmak;

(c) danışmanlara ve bağımsız uzmanlara başvurmak;

(d) ilgili politikalar ve usuller dâhil olmak üzere güvenlik ve sađlıkla ilgili konularda işverenle zamanında istişarelerde bulunmak;

(e) uzman yetkilinin görüşünü almak ve

(f) görev için seçildikleri mahalle ilgili kaza ve tehlikeli durum bildirimlerini almak.

3. Yukarıda 1 ve 2 paragraflarda belirtilen hakların kullanımına ilişkin usuller,

(a) ulusal yasa ve yönetmeliklerle ve

(b) işverenlerle işçiler ve temsilcileri arasında yapılacak istişarelerle belirlenecektir.

4. Ulusal yasa ve yönetmelikler, yukarıda 1 ve 2 paragraflarda belirtilen hakların herhangi bir ayrımcılık ya da misilleme olmaksızın kullanılabilceğini hükme bağlayacaktır.

Madde 14

Ulusal yasa ve yönetmelikler çerçevesinde işçiler, aldıkları eğitime uygun olarak aşığıdaki görevleri yerine getireceklerdir:

- (a) belirlenen güvenlik ve sađlık önlemlerine uygun davranma;
- (b) koruyucu giysilerin, bu amaçla kendilerine verilen donanımın uygun bakımı ve kullanımı dâhil olmak üzere, kendi güvenlik ve sađlıklarına, ayrıca işbaşında yaptıklarından ya da ihmallerinden etkilenebilecek başkalarının güvenlik ve sađlıklarına gerekli özeni gösterme;
- (c) kendilerinin ya da başkalarının güvenliği ve sađlığı açısından risk oluşturabileceğini düşündükleri, ancak kendi başlarına gerektiği gibi ele alamayacakları herhangi bir durumu hemen üzerlerindeki denetçiye bildirme ve

- (d) Sözleşme uyarınca işverene verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak üzere işverenle işbirliği yapma.

İŞ BİRLİĞİ

Madde 15

Madenlerde güvenliği ve sağlığı daha iyiye götürmek için işverenlerle işçiler ve temsilcileri arasındaki iş birliğini özendirmek üzere ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun önlemler alınacaktır.

R 114 - RADYASYONDAN KORUNMA ÖNERİSİ, 1960 (NO. 114)

I. Genel Hükümler

1. Bu Öneri, yasalar veya yönetmelikler, uygulama kodları veya diğer uygun araçlarla yürürlüğe girmelidir. Tavsiye hükümlerinin uygulanmasında yetkili makam, işveren ve işçi temsilcilerine danışmalıdır.

2.

(1) Bu Öneri, işçilerin çalışmaları sırasında iyonlaştırıcı radyasyonlara maruz kalmalarını içeren tüm faaliyetler için geçerlidir.

(2) Bu Öneri, mühürlü veya mühürsüz radyoaktif maddeler için veya bunlardan alınabilecek sınırlı dozlarda iyonlaştırıcı radyasyon nedeniyle, Paragraf 1'de belirtilen Tavsiye kararına etki etme yöntemlerinden biri tarafından hükümlerinden muaf tutulan iyonlaştırıcı radyasyon üreten aparatlar için geçerli değildir.

3. Radyasyondan Korunma Sözleşmesi'nin 3. maddesinin 2. fıkrası olan 1960'a etki etmek amacıyla, her Üyenin Uluslararası Radyolojik Koruma Komisyonu tarafından zaman zaman yapılan tavsiyeler ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından kabul edilen standartlar nedeniyle olması gerekir.

II. İzin Verilen Maksimum Seviyeler

4. Radyasyondan Korunma Sözleşmesi'nin 6, 7 ve 8'inci maddelerinde belirtilen seviyeler, 1960, Uluslararası Radyolojik Koruma Komisyonu tarafından zaman zaman önerilen ilgili değerlere göre düzeltilmelidir. Ayrıca vücuda alınabilecek hava ve sudaki radyoaktif maddelerin izin verilen maksimum konsantrasyonları da bu seviyeler baz alınarak sabitlenmelidir.

5. Radyasyondan Korunma Sözleşmesi'nin 6, 7 ve 8'inci maddelerinde belirtilen azami izin verilen seviyelerin, 1960'ın aşılması ve Paragraf 4'te belirtilen izin verilen maksimum konsantrasyonların vücuda alınabilecek hava ve su için aşılmamasını sağlamak için uygun kolektif ve bireysel koruma önlemleri alınmalıdır.

III. Yetkin Kişi

6. İşveren, iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruma sorularıyla taahhüt adına yetkili bir kişi atamalıdır.

IV. Korunma Yöntemleri

7.

(1) Etkin koruma sağladıkları durumlarda hem fiziksel hem de operasyonel olarak kolektif koruma yöntemlerine verilmelidir.

(2) Kolektif koruma yöntemlerinin yetersiz olduğu her yerde kişisel koruyucu ekipman ve gerektiğinde uygun koruyucu prosedürler kullanılmalıdır.

8.

(1) Tüm koruyucu cihazlar, cihazlar ve cihazlar amaçlanan amaçları yerine getirmek için tasarlanmalı veya değiştirilmelidir.

(2) Bu cihazların, cihazların ve cihazların düzenli olarak incelenmesini sağlamak için, iyi durumda olup olmadıklarını, tatmin edici bir şekilde çalıştıklarını, uygun şekilde yerleştirildiklerini ve gerekli korumayı sağlayıp sağlamadıklarını belirlemek için tüm uygun önlemler alınmalıdır; özellikle kullanıma alınmadan önce ve prosedürlerde, ekipmanlarda veya kalkanlarda ne zaman değişiklik yapılırsa incelenmelidir.

(3) Bu cihazlarda, cihazlarda ve cihazlarda bulunan kusurlar bir kerede giderilmelidir; gerekirse, takıldıkları ekipman derhal hizmet dışı alınmalı ve kusurlar giderilene kadar hizmet dışı tutulmalıdır.

(4) Yetkili makam, uygun bir şekilde ve koruyucu ekipmanın ana maddelerinin ve özellikle izleme ekipmanlarının düzenli aralıklarla denetlenmesine ihtiyaç göstermelidir.

9.

(1) Mühürsüz kaynaklar toksisiteyi açısından manipüle edilmelidir.

(2) Radyoaktif maddelerin vücuda girme riskini ve radyoaktif kontaminasyonun yayılmasını en aza indirmek amacıyla manipülasyon yöntemleri seçilmelidir.

10. Önlemler için önceden planlar yapılmalıdır;

(a) radyoaktif kontaminasyon riski içerebilecek kapalı bir radyoaktif madde kaynağından herhangi bir sızıntıyı veya kırılmayı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tespit etmek; ve

(b) radyoaktif kontaminasyonun daha fazla yayılmasını önlemek için derhal düzeltici eylemde bulunmak ve gerektiğinde ilgili tüm yetkililerin derhal iş birliği ile arındırma prosedürleri de dahil olmak üzere diğer uygun güvenlik önlemlerini uygulamak.

11. çalışanların iyonlaştırıcı radyasyonlara maruz kalmasını içerebilecek kaynaklar ve böyle bir maruziyetin meydana gelebileceği veya işçilerin radyoaktif kontaminasyona maruz kalabileceği alanlar, uygun durumlarda, kolayca tanınabilir uyarılar yoluyla tespit edilmelidir.

12. Mühürlü veya mühürsüz, kullanımda veya bir taahhüt tarafından saklanan tüm radyoaktif madde kaynakları uygun şekilde kaydedilmelidir.

13.

(1) Yetkili makam, bu maddelerin kullanımına ilişkin öngördüğü şekilde rapor vermek için herhangi bir işverenin veya radyoaktif madde kullanan veya bulundurmayı taahhüt etmesini zorunlu kılmalıdır.

(2) Yetkili makam, bu tür maddelerin kullanılmadığında hangi koşullarda saklanması gerektiğini yazmalıdır.

15.

(1) Radyoaktif bir kaynağın kaybolduğuna, yanlış yazıldığına, çalındığına veya zarar gördüğüne inanmak için nedeni olan herhangi bir kişi, yukarıdaki Paragraf 6'da belirtilen yetkili kişiye derhal veya bu mümkün değilse, bilgileri en kısa sürede yetkili kişiye iletmesi gereken başka bir sorumluya bildirmelidir.

(2) Kayıp, hırsızlık veya hasar teyit edilirse, gecikmeden yetkili makama bildirilmelidir.

16. Radyasyon işinde çocuk doğuracak yaştaki kadınların istihdamında yer alan özel tıbbi sorunlar göz önüne alındığında, yüksek radyasyon risklerine maruz kalmamaları için her türlü özen gösterilmelidir.

V. İzleme

17.

(1) İşçilerin iyonlaştırıcı radyasyonlara ve radyoaktif maddelere maruz kalmalarını ölçmek için, ilgili seviyelere saygı olduğunu tespit etmek amacıyla işçilerin ve çalışma yerlerinin uygun şekilde izlenmesi yapılmalıdır.

(2) Dış radyasyon durumunda, bu izleme filmler, dozimetreler veya diğer uygun araçlarla etkilenmelidir.

(3) İç radyasyon durumunda, izin verilen maksimum seviyelere yaklaşılmış veya aşılmış olabileceğine inanmak için bir neden olduğunda, bu izleme testleri içermelidir;

(a) radyoaktif kontaminasyon için;

(b) mümkünse, vücut yükü için.

(4) Tüm vücudun maruziyetinin ölçümüne ek olarak, izleme, vücudun en büyük zararın ve yapılabileceği kısmın kısmi maruziyetini belirlemeyi mümkün kılmalıdır.

18. Yetkili makam, uygun olduğunda, bir işyerinden çıkan kişilerin ellerinin, vücudunun ve kıyafetlerinin kirlenmesini tespit etmek amacıyla testler yapılmasını gerektirmelidir.

19. Radyasyondan Korunma Sözleşmesi, 1960 ve bu Tavsiye hükümleri uyarınca izleme yapan kişilere, bu işi yürütmek için yeterli ekipman ve olanak sağlanmalıdır.

VI. Tıbbi Muayeneler

20. Radyasyondan Korunma Sözleşmesi, 1960'ta atıfta bulunulan tüm tıbbi muayeneler uygun nitelikli bir doktor tarafından yapılmalıdır.

21. Radyasyondan Korunma Sözleşmesi'nin 13. maddesinde belirtilen durumlarda, gerekli tüm özel tıbbi muayeneler yapılmalıdır.

22. Önceki Paragraflarda belirtilen tıbbi muayeneler işçileri herhangi bir masrafa dahil etmemelidir.

23. Bu tür tıbbi muayeneleri yapan hekimlere, ilgili işçilerin çalışma koşullarını belirlemek için yeterli olanaklar verilmelidir.

24. Bu tür tıbbi muayenelerden geçen tüm işçiler için sağlık kayıtları yetkili makamın gerekliliklerine uygun olarak oluşturulmalı ve tutulmalıdır.

25. Bu sağlık kayıtları ulusal düzeyde standartlaştırılmış bir biçimde olmalıdır.

26. Mümkmn olduęunca, bu Önerinin Paragraf 24'ında belirtilen her işçi tarafından çalışma sırasında alınan tüm dozların tam bir kaydı tutulmalıdır, böylece kümülatif doz istihdam amacıyla dikkate alınabilir.

27. Radyasyondan Korunma Sözleşmesi'nin 14. maddesinde öngörülen tıbbi tavsiyeler sonucunda, bir işçinin o işçinin normal istihdamında iyonlaştırıcı radyasyonlara daha fazla maruz kalması tavsiye edilemezse, böyle bir işçiye uygun alternatif istihdam sağlamak için her türlü makul çaba gösterilmelidir.

VII. Muayene ve Bildirim

28. Radyasyondan Korunma Sözleşmesi'nin 15. maddesinde atıfta bulunulan muayene hizmetleri, radyasyon tehlikeleriyle tamamen bitişik ve iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruma konusunda tavsiyede bulunmaya hak kazanan yeterli sayıda kişiyi içermelidir veya hazır olmalıdır.

29.

(1) Bu muayene hizmetlerinin temsilcileri, radyasyonu iyonize ederek işçilerin sağlığı veya güvenliği için bir tehdit oluşturduğuna inanmak için makul bir nedene sahip olabilecekleri kurumlarda, aparatlarda veya çalışma yöntemlerinde gözlenen kusurların giderilmesi için adım atma yetkisine sahip olmalıdır.

(2) Teftiş hizmetleri temsilcilerinin, yasa veya yönetmeliklerle sağlanabilecek bir adli veya idari otoriteye itiraz hakkına tabi olarak, bu tür adımları atabilmelerini sağlamak için, gerekli emirleri vermek veya yapmış olmak;

(a) işçilerin sağlığı veya güvenliği ile ilgili hükümlere uyulmasını sağlamak için gerekli olabileceği şekilde, belirli bir süre içinde gerçekleştirilecek kurulum veya tesiste yapılacak bu tür değişiklikler;

(b) işçilerin sağlığına veya güvenliğine yönelik tehlikenin bunu gerekli kıldığını varsa derhal yürütme gücü ile önlemler.

30.

(1) Her üye, iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının dağılımını ve kullanımını kontrol etmek için önlemler sağlamalıdır.

(2) Bu önlemler şunları içermelidir:

(a) bu tür kaynakların teslimi hakkında yetkili makama, öngördüğü şekilde bildirimde;

(b) işçilerin iyonlaştırıcı radyasyonlara maruz kalmasını içeren çalışma ilk kez ve iyonlaştırıcı radyasyon yayan veya bunlara karşı koruma sağlayan aparat veya kurulumlarda önemli uzatmalar veya değişiklikler yapılmadan önce, cihazın veya kurulumun niteliği ve iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruma için sağlanan önlemler hakkında yetkili makama bildirimde bulunmaktadır.

31. İşveren, kendi öngördüğü gibi, işçilerin iyonlaştırıcı radyasyonlara maruz kalmasını içeren çalışmaların nihai olarak durdurulmasını yetkili makama bildirmelidir.

VIII. İşveren ve İşçilerin İşbirliği

32. İyonlaştırıcı radyasyonlara karşı korunma önlemlerinin alınmasında en yakın işbirliğini sağlamak için hem işverenler hem de işçiler tarafından her türlü çaba gösterilmelidir.

C 115 NO'LU RADYASYONDAN KORUNMA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

Madde 1

İşbu Sözleşmeyi onaylayan Milletlerarası Çalışma Teşkilatının her üyesi, onu mevzuat yoluyla, tatbikata ait usul ve kaideler veya diğer münasip tedbirlerle uygulamayı taahhüt eder. Bu sözleşme hükümlerinin uygulama alanına konulmasında yetkili makam işçi ve işveren temsilcileriyle istişarede bulunacaktır.

Madde 2

Bu sözleşme, işçilerin çalışmaları sırasında iyonizan radyasyonlara maruz kalmalarına sebep olan bütün faaliyetler hakkında uygulanır.

Maruz kalınabilecek iyonizan radyasyon dozlarının zayıf olması sebebiyle, sözleşmenin uygulama alanına konulmasını sağlamak amacıyla 1. Maddede öngörülmüş olan usullerden biri yoluyla sözleşme hükümlerinden istisna edilecek olan mühürlü veya mühürsüz radyoaktif maddeler ve iyonizan radyasyon neşreden cihazlar hakkında bu sözleşme uygulanmaz.

Madde 3

Bilgi alanında kaydedilen gelişmelerin ışığı altında, işçilerin sağlık ve emniyetleri bakımından iyonizan radyasyonlara karşı etkili bir şekilde korunmasını sağlamak maksadıyla münasip her türlü tedbir alınacaktır.

Bu maksada uygun, gerekli usul ve kaidelerle tedbirler kabul edilecek ve etkili bir korunma sağlanabilmesi için, zaruri olan bilgiler istifadeye açık bulundurulacaktır.

Bu şekilde etkili bir korunma için :

- Sözleşmenin bir üye tarafından onaylanmasından sonra işçilerin iyonizan radyasyonlara karşı korunması için alınan tedbirler, sözleşme hükümlerine uygun olacaktır.
- Söz konusu üye ,Sözleşmenin onaylanmasından önce almış bulunduğu tedbirleri, sözleşme hükümleriyle uygunluk temin etmek maksadıyla mümkün olan en kısa bir zamanda değiştirecek ve onaylanmadan önce mevcut olan diğer tedbirlerin de aynı istikamette değiştirilmesini teşvik edecektir.
- Söz konusu üye, Sözleşmenin onaylanması sırasında ,Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne,Sözleşme hükümlerinin ne şekilde ve hangi kategorideki işçilere uygulandığını gösteren bir bildiriye gönderecek ve sözleşmenin uygulanması hakkındaki raporlarında bu konuda elde edilen gelişmeyi belirtecektir.
- Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu,bu Sözleşmenin ilk yürürlüğe girmesinden itibaren üç senelik bir müddet sonunda Konferansa bu paragrafın (b) fıkrasının uygulanmasıyla ilgili ve bu hususta alınacak tedbirler bakımından uygun gördüğü teklifleri ihtiva eden özel bir rapor sunacaktır.

BÖLÜM II KORUNMA TEDBİRLERİ

Madde 4

2 inci maddede sözü edilen faaliyetler, Sözleşmenin işbu kısmında öngörülen korunmayı sağlayacak tarzda tanzim ve icra edilmelidir.

Madde 5

İşçilerin iyonizan radyasyonlara maruz kalışlarının mümkün olan en asgari hadde indirilmesi için her türlü gayret sarfedilmeli ve füzuli olan her türlü maruz kalışlar bütün ilgili taraflarca önlenmelidir.

Madde 6

Çeşitli kategorilerdeki işçiler için organizma dışı veya içi kaynaklardan gelebilecek iyonizan radyasyonların tecviz edilebilir azami dozları ve organizmaya girmesine cevaz verilebilecek radyoaktif maddelerin azami miktarları, işbu Sözleşmenin 1 inci kısmına uygun olarak tespit edilecektir.

Tecviz edilen bu azami doz ve miktarlar, yeni bilgilerin ışığında, devamlı şekilde yeniden incelemeye tabi tutulacaktır.

Madde 7

Doğrudan doğruya radyasyon işlerinde çalışan ve;

- 18 ve daha yukarı yaşta,
- 18 yaşından küçük olan işçiler için uygun seviyeler, 6'ncı madde hükümlerine uygun olarak tespit edilmelidir.
- 16 yaşından küçük olan hiç bir işçi iyonizan radyasyonlara sebep olan işlerde çalıştırılmamalıdır.

Madde 8

Doğrudan doğruya radyasyon işlerinde çalışmayan fakat iyonizan radyasyonlara veya radyoaktif maddelere maruz kalmaları ihtimali bulunan mahallerde kalan ve bu mahallerden geçen işçiler uygun seviyeler 6. Madde hükümleri gereğince tespit edilmelidir.

Madde 9

Iyonizan radyasyonlardan ileri gelen tehlikelerin mevcudiyetini göstermek üzere, uygun bir tehlike işaretinden faydalanılmalıdır. Bu konuda gerekli görülen her türlü bilgi işçilere verilmelidir.

Doğrudan doğruya radyasyon işlerinde çalışan bütün işçilere, bu işlerde çalıştırılmadan önce veya çalıştırıldıkları sırada, güvenlikleri ve sıhhatlerinin korunması için alınacak ihtiyat tedbirleri ve bu tedbirlerin alınmasını gerektiren sebepler hakkında lazım geldiği şekilde bilgi verilmelidir.

Madde 10

Mevzuat işçilerin çalışmaları sırasında iyonizan radyasyonlara maruz kalmalarını intaç eden işleri işbu mevzuat tarafından tespit olunacak usuller dairesinde belirtilmelidir.

Madde 11

Tespit edilen seviyelere riayet edilip edilmediğinin doğrulanması amacıyla, işçilerin iyonizan radyasyonlara ve radyoaktif maddelere ne dereceye kadar maruz kaldıklarını tayin etmek üzere işçilere ve işyerleri lazım geldiği şekilde kontrole tabi tutulmalıdır.

Madde 12

Doğrudan doğruya radyasyon işlerinde çalışan bütün işçiler, bu işlerde çalışmadan önce veya çalışmaya başladıktan kısa bir zaman sonra sağlık muayenesine tabi tutulmalı ve bundan sonra münasip aralıklarla bu sağlık muayenelerinden geçirilmelidir.

Madde 13

İyonizan radyasyona maruz kalmanın nitelik veya derecesi ve ya her ikisi sebebiyle, hangi hallerde aşağıdaki tedbirlerin süratle alınması icap edeceği 1. Maddede öngörülen sözleşmenin yürütümünün sağlayıcı uygulama metodlarından biri yoluyla belirtilecektir:

- İşçi münasip bir sağlık muayenesine tabi tutulmalıdır;
- İşveren yetkili makam tarafından verilen talimata uygun olarak bu makama tevdiyen haber vermelidir,
- Radyasyonlara karşı korunma konusunda yetkili şahıslar, işçinin işini hangi şartlar altında yaptığını incelemelidir;
- İşveren, teknik müşahadelere ve tıbbi görüşlere dayanan düzeltici lüzumlu bütün tedbirleri almalıdır.

Madde 14

Hiçbiri işçi, yetkili tıbbi görüşe aykırı olarak iyonizan radyasyonlara maruz kalmasını gerektirebilecek işlerde çalıştırılmamalı veya çalıştırılmaya devam edilmemelidir.

Madde 15

Bu sözleşmeyi onaylayan her üye, sözleşme hükümlerinin uygulanmasını denetleme amacıyla münasip teftiş hizmetleri sağlamayı veya yeteri kadar bu teftişin sağlanmış olup olmadığını araştırmayı ,taahhüt eder.

R 102 - REFAH TESİSLERİ TAVSİYESİ, 1956 (NO. 102)

I. Kapsam

1. Bu Öneri, tarım ve deniz taşımacılığındaki işçiler hariç olmak üzere kamu veya özel taahhütlerde çalıştırılan manuel ve manuel olmayan işçiler için geçerlidir.
2. Bir girişimin bu Tavsiyenin geçerli olduğu bir girişim olup olmadığı şüpheli olan her durumda, soru ya ilgili işveren ve işçilerin örgütleriyle istişare edildikten sonra yetkili makam tarafından ya da ülkenin yasalarına veya uygulamasına uygun olarak çözülmelidir.

II. Uygulama Yöntemleri

3. Refah olanaklarının çeşitliliği ve bunların sağlanmasındaki ulusal uygulamalarla ilgili olarak, bu Tavsiyede belirtilen olanaklar kamu veya gönüllü eylem yoluyla sağlanabilir;
 - (a) yasa ve yönetmelikler yoluyla veya
 - (b) işveren ve işçi örgütleriyle istişare ettikten sonra yetkili makam tarafından onaylanan herhangi bir şekilde veya
 - (c) toplu sözleşme gereği veya ilgili işveren ve işçiler tarafından başka bir şekilde kararlaştırıldığı şekilde.

III. Beslenme Tesisleri

A. KANTINLER

4. Uygun yemekleri sağlayan kantinler, taahhülle çalıştırılan işçi sayısı, tesislerin talep ve potansiyel kullanımı, yemek almak için diğer uygun tesislerin bulunmaması ve diğer ilgili koşul ve koşullar göz önünde bulundurmak üzere, bunun istendiği yerlerde veya yakınında kurulmalı ve işletilmelidir.

5. Kantinler ulusal yasa veya yönetmelikler gereği sağlanıyorsa, yetkili makam tarafından belirlenen herhangi bir nedenle, belirli bir asgari sayıdan fazla işçinin çalıştırıldığı veya bunun istendiği yerlerde kantinlerin kurulması ve işletilmesini zorunlu kılacak şekilde yetkilendirilmelidir.

6. Kantinler ulusal yasa veya yönetmeliklerle oluşturulan iş komitelerinin sorumluluğundaysa, bu sorumluluk bu tür kantinlerin kurulmasının ve işletilmesinin istendiği taahhütlerde kullanılmalıdır.

7. Kantinlerin toplu sözleşme gereği veya Paragraf 5 ve 6'da belirtilenler dışında başka bir şekilde sağlanması halinde, bu nedenle yapılan düzenlemeler, işverenler ve ilgili işçiler arasında yapılan anlaşma ile belirlenen herhangi bir nedenle bunun istendiği taahhütler için geçerli olmalıdır.

8. Yetkili makam veya başka bir uygun kuruluş, kantinlerin kurulması ve işletilmesinde yer alan teknik sorularla ilgili olarak bireysel taahhütlere bilgi, tavsiye ve rehberlik vermek için uygun düzenlemeleri yapmalıdır.

9.

(1) Yeterli yayınların henüz olmadığı durumlarda, yetkili makam veya başka bir uygun kuruluş, kantin kurma ve çalıştırma yöntemleri konusunda, ilgili ülkedeki özel koşullara uyarlanmış ayrıntılı bilgi, öneri ve rehberlik hazırlamalı ve yayınlamalıdır.

(2) Bu tür bilgiler öneriler içermelidir--

(a) kantinlerin ilgili taahhütlerin çeşitli bina veya bölümleri ile ilgili olarak yeri;

(b) uygun olduğu sürece çeşitli taahhütler için ortak kantinlerin kurulması;

(c) kantinlerde konaklama: alan, aydınlatma, ısıtma, sıcaklık ve havalandırma standartları;

(d) kantinlerin düzeni: yemek odası veya odaları, servis alanı, mutfak, bulaşık yıkama alanı, depolama, yönetim ofisi ve kantin personeli için dolaplar ve tuvalet;

(e) kantinlerin ekipmanları, mobilyaları ve dekorasyonu: yiyeceklerin hazırlanması ve pişirilmeleri, soğutma, depolama ve yıkama ekipmanları; pişirme için yakıt türleri; yemek odası veya odalardaki masa ve sandalye türleri; boyama ve dekorasyon şeması;

(f) sağlanan yemek türleri: standart menü, seçeneklerle standart menü, Ala carte; tıbbi olarak reçete edilen diyetetik menüler; sağlıklı mesleklerde çalışanlar için özel menüler; vardiyalı çalışanlar için kahvaltı, öğle yemeği veya diğer yemekler;

(g) beslenme standardı: gıda maddelerinin besin değerleri, planlı menüler ve dengeli diyetler;

(h) kantindeki hizmet türleri: hatch veya tezgah servisi, kafeterya ve masa servisi; her hizmet türü için gerekli personel;

(i) mutfak ve yemek odalarında hijyen standartları;

(j) finansal sorular: inşaat, ekipman ve mobilya için ilk sermaye harcaması, devam eden genel giderler ve bakım giderleri, gıda ve personel maliyetleri, hesaplar, yemekler için alınan fiyatlar.

B. BÜFELER VE ARABALAR

10.

(1) Uygun yemekleri sağlayan kantinlerin kurulmasının mümkün olmadığı taahhütlerde ve bu tür kantinlerin zaten mevcut olduğu diğer taahhütlerde, paketli yemek veya atıştırmalıklar ile çay, kahve, süt ve diğer içeceklerin işçilerine satışı için gerekli ve uygulanabilir yerlerde büfeler veya arabalar sağlanmalıdır. Bununla birlikte, arabalar, tehlikeli veya zararlı süreçlerin işçilerin orada yiyecek ve içeceklere katılmasını istenmeyen hale getirdiği işyerlerine sokulmamalıdır.

(2) Bu tesislerden bazıları sadece öğle veya orta vardiya aralığında değil, aynı zamanda tanınan dinlenme duraklamaları ve molaları sırasında da kullanıma sunulmalıdır.

C. YEMEK ODALARI VE DİĞER UYGUN ODALAR

11.

(1) Uygun yemekleri sağlayan kantinlerin kurulmasına imkân sağlanamayan taahhütlerde ve gerektiğinde, bu tür kantinlerin zaten mevcut olduğu diğer taahhütlerde, bireysel işçilerin kendi başlarına hazırladıkları veya ısıtabilecekleri ve yemek almaları için uygun ve uygun olan yerlerde yemekhane olanakları sağlanmalıdır.

(2) Sağlanan olanaklar en azından--

(a) soğuk veya sıcaktan kaynaklanan rahatsızlığı gidermek için iklimlendirme uygun hükmün yapıldığı bir oda;

(b) yeterli havalandırma ve aydınlatma;

- (c) yeterli sayıda uygun masa ve oturma tesisleri;
- (d) yiyecek ve içeceklerin ısıtılması için uygun cihazlar;
- (e) yeterli miktarda sağlıklı içme suyu temini.

D. MOBİL KANTİNLER

12. İşçilerin geniş çalışma alanlarına dağıldığı taahhütlerde, işçiye uygun yemeklerin satışı için mobil kantinlerin sağlanması, uygulanabilir ve gerekli olduğu ve diğer tatmin edici tesislerin bulunmadığı durumlarda arzu edilir.

E. DİĞER TESİSLER

13. Vardiyalı çalışanlara uygun zamanlarda yeterli yemek ve içecek temini için olanak sağlanmasına özel önem verilmelidir.
14. Uygun yiyecek, içecek ve yemek satın almak için yeterli olanakların bulunmadığı yerlerde, işçilere bu tür olanakları sağlayacak önlemler alınmalıdır.

F. TESİSLERİN KULLANIMI

15. İşçiler, sağlık nedenleriyle ulusal yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği durumlar dışında, sağlanan beslenme olanaklarından herhangi birini kullanmak zorunda kalmamalıdır.

IV. Dinlenme Tesisleri

A. KOLTUKLAR

16.

- (1) Başta kadın ve genç işçiler olmak üzere herhangi bir işçinin, işlerine zarar vermeden oturmak için makul imkanlara sahip olduğu taahhütlerde, kullanımları için koltuklar sağlanmalı ve sürdürülmelidir.
- (2) Bu şekilde sağlanan koltuklar yeterli sayıda ve ilgili işçilerin çalışma yerlerinin yakınında makul bir şekilde olmalıdır.

17.

- (1) Herhangi bir işin önemli bir kısmının düzgün bir şekilde oturarak yapılabileceği taahhütlerde, ilgili işçiler için koltuklar sağlanmalı ve sürdürülmelidir.
- (2) Koltuk, işçiye ve işe uygun bir tasarım, inşaat ve boyutlarda olmalıdır; gerektiğinde ayaklık sağlanmalıdır.

18. İşçiler için koltukların ulusal yasalar veya yönetmelikler nedeniyle sağlanıp sağlanmadıklarına bakılmaksızın, her ülkedeki yetkili makam, özellikle işin önemli bir kısmının düzgün bir şekilde yapılabileceği operasyonlarda çalışan işçiler için koltukların sağlandığı, işçiler için uygun koltukların sağlanması ve sürdürülmesinde yer alan teknik sorularla ilgili bilgi, tavsiye ve rehberlik vermek için uygun hükümet yetkililerine yetki vermelidir. Oturmuş.

B. DINLENME ODALARI

19.

(1) İşçilerin çalışma saatlerinde geçici olarak dinlenebilecekleri alternatif olanakların bulunmadığı bir girişimde, işin niteliği ve diğer ilgili şartlar ve koşullar göz önünde bulunarak, bunun istendiği bir dinlenme odası sağlanmalıdır. Özellikle kadın işçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak dinlenme odaları sağlanmalı; çalışma saatlerinde geçici dinlenme gerektiren özellikle zorlu veya özel işlerde çalışan işçilerin; veya bozuk vardiyalarda çalışan işçilerin.

(2) Ulusal yasalar veya düzenlemeler, uygun olduğunda, yetkili makama, iş koşulları ve koşulları nedeniyle yetkili makam tarafından arzu edildiği düşünülen özellikle taahhütlerde veya taahhüt sınıflarında dinlenme odalarının sağlanmasını gerektirecek şekilde yetki vermelidir.

20. Bu nedenle sağlanan olanaklar en azından--

- (a) soğuk veya sıcaktan kaynaklanan rahatsızlığı gidermek için iklimle uygun hükmün yapıldığı bir oda;
- (b) yeterli havalandırma ve aydınlatma;
- (c) yeterli sayıda uygun oturma tesisleri.

V. Dinlenme Tesisleri

21.

(1) Özel organlar veya toplum eylemi ile organize edilen uygun tesislerin mevcut olmadığı ve ilgili işçilerin temsilcileri tarafından belirtildiği gibi bu tür tesislere gerçek bir ihtiyaç olduğu durumlarda, çalıştırıldıkları taahhütte veya yakınında çalışanlar için dinlenme tesislerinin sağlanmasını teşvik etmek için uygun önlemler alınmalıdır.

(2) Bu tür önlemler, gerektiğinde, bu alanda bir sorumluluğu varsa, ulusal yasa veya yönetmeliklerle oluşturulan çalışma komiteleri veya diğer organlar tarafından veya işveren veya ilgili işçilerin birbirleriyle istişare ettikten sonra gönüllü olarak hareket etmesiyle alınmalıdır. Bu önlemler, tercihen,

toplumun dinlenme tesisleri talebini karşılayabilmesi için kamu otoriteleri tarafından harekete geçilecek ve desteklenecek şekilde alınmalıdır.

22. Dinlenme tesisleri sağlamak için benimsenen yöntemler ne olursa olsun, işçiler hiçbir durumda sağlanan olanaklardan herhangi birinin kullanımına katılma yükümlülüğü altında olmamalıdır.

VI. Besleme ve Dinlenme Tesislerinin Yönetimi

23. Sağlanan besleme ve dinlenme tesislerinin yönetimi, ilgili ülke veya yerel geleneklere uygun olarak veya özel organların refah tesisleri için tüm sorumluluğun altında emanet edildikleri düzenlemelerle farklı şekillerde kullanılabilirken, yetkili makamların, işverenlerin ve işçilerin dikkate alması gereken yönetim biçimlerinden bazıları şunlardır:

(a) beslenme tesisleri açısından;

(i) besleme tesislerinin sağlanmasının ulusal yasa veya yönetmeliklerle oluşturulan çalışma komitelerinin sorumluluğunu oluşturduğu ülkelerde, bu tür tesislerin bu tür çalışma komiteleri tarafından veya onlar tarafından atanan alt komiteler tarafından yönetilmesi; veya

(ii) diğer ülkelerde, bu tür tesislerin taahhüt yönetimi veya onun tarafından atanan catering yüklenicileri tarafından, taahhütteki işçilerle istişare düzenlemeleriyle, örneğin taahhütteki işçilerin temsilcilerinden oluşan bir kantin komitesi aracılığıyla yönetilmesi;

(b) dinlenme tesisleri açısından;

(i) rekreasyon tesislerinin sağlanmasının ulusal yasa veya yönetmeliklerle oluşturulan çalışma komitelerinin sorumluluğunu oluşturduğu ülkelerde, bu tür tesislerin bu tür çalışma komiteleri veya onlar tarafından atanan alt komiteler tarafından yönetilmesi; veya

(ii) diğer ülkelerde, bu tür tesislerin taahhütteki işçiler tarafından seçilen merkezi bir rekreasyon komitesi tarafından yönetilmesi; bir temsilci veya taahhüt yönetiminin temsilcileri olsun veya olsun ya da olsun ya da, ya da belirli rekreasyon biçimleriyle ilgilenen taahhütteki işçi grupları tarafından gönüllü olarak oluşturulan bir dizi farklı kulüp tarafından.

24. Her ülkenin yetkili makamları, hem yönetim yöntemleri hem de ulusal yasalar veya yönetmelikler nedeniyle kurulan refah olanaklarının denetlenmesi ile ilgili işçi ve işveren örgütlerinin istişaresini düzenlemelidir.

VII. Besleme ve Dinlenme Tesislerinin Finansmanı

25. Sağlanan besleme ve dinlenme tesislerinin finansmanı, ilgili ülke veya yerel geleneklere uygun olarak veya özel organlara refah tesisleri için tüm sorumluluğun verildiği düzenlemelerle farklı şekillerde kullanılabilirken, yetkili makamların, işverenlerin ve işçilerin dikkate alması gereken finansman biçimlerinden bazıları şunlardır:

(a) beslenme tesisleri açısından;

(i) gerekli ekipman ve mobilyalarla birlikte besleme tesisleri için tesislerin inşası, kirası veya başka bir şekilde sağlanması ve ısıtma, aydınlatma ve temizlik, oranlar ve vergiler, sigorta ve tesis, ekipman ve mobilya bakımı dahil olmak üzere genel giderlerin ve bakımın sürdürülmesi için harcama işvereni tarafından finansman;

(ii) tesisleri kullanan işçiler tarafından sağlanan yemek ve diğer yiyeceklerin ödenmesi;

(iii) yemek hizmeti personelinin ücretleri ve sigortaları için yapılan harcamaların işveren tarafından veya işçiler tarafından yemek ve sağlanan diğer gıdalar için ödeme yoluyla finansı;

(b) dinlenme tesisleri açısından;

(i) kapalı rekreasyon tesisleri ve açık hava dinlence tesisleri için zemin ve kurulumların inşası, kirası veya başka bir şekilde sağlanması için harcama işvereni tarafından, gerekli dayanıklı ekipman ve mobilyalarla birlikte ve ısıtma, aydınlatma ve temizlik, oranlar ve vergiler, sigorta ve tesislerin bakımı, zeminler dahil olmak üzere genel giderlerin ve bakımın sürdürülmesi için finansman, kurulumlar, ekipmanlar ve mobilyalar; ve

(ii) özellikle harcanabilir ekipman ve malzemelerin sağlanması da dahil olmak üzere günlük işletme giderlerinin, üyelik abonelikleri ve oyun ücretlerinin ödenmesi yoluyla tesisleri kullanan işçiler tarafından ve maçlara giriş ücretlerinden alınan makbuzlar yoluyla veya başka bir şekilde finanse edilmesi.

26. Ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerde, refah tesisleriyle ilgili diğer yasal yükümlülüklerin yokluğunda, bu tür tesisler yetkili makamlarca sabit tutulan ve işveren ve işçilerin eşit temsiline sahip komiteler tarafından yönetilen katkılarla sürdürülen refah fonları aracılığıyla finanse edilebilir.

27.

(1) Yemek ve diğer gıda malzemelerinin doğrudan işveren tarafından işçilerin kullanımına sunulduğu durumlarda, fiyatları makul olmalı ve işverene kar amacı gütmeyen sağlanmalıdır; satıştan

kaynaklanan olası mali fazlalar bir fona veya özel hesaba ödenmeli ve koşullara göre kayıpları dengelemek veya işçilerin kullanımına sunulan tesisleri iyileştirmek için kullanılmalıdır.

(2) Yemek ve diğer gıda malzemelerinin bir yemek şirketi veya yüklenici tarafından işçilerin kullanımına sunulduğu durumlarda, fiyatları makul olmalı ve işverene kâr amacı gütmeyen sağlanmalıdır.

(3) Söz konusu imkanların toplu sözleşmeler veya taahhütler dahilinde özel sözleşmelerle sağlandığı durumlarda, (1) bendinde öngörülen fon ya ortak bir organ tarafından ya da işçiler tarafından yönetilmelidir.

28.

(1) Hiçbir durumda bir işçinin kişisel olarak kullanmak istemediği refah olanaklarının maliyetine katkıda bulunmaları gerekmemelidir.

(2) İşçilerin sosyal yardım tesisleri için ödeme yapmak zorunda kaldıkları durumlarda taksitle ödeme yapılmasına veya ödemede gecikmeye izin verilmemelidir.

VIII. Ulaşım Tesisleri

29. Ulusal veya yerel geleneklere uygun olarak, işçilerin işe giriş ve çıkmak için kendi ulaşım araçlarını sağladıkları durumlarda, gerekli ve uygulanabilir yerlerde uygun park veya depolama tesisleri sağlanmalıdır.

30. İşçilerin önemli bir kısmının toplu taşıma hizmetlerinin yetersizliği veya ulaşım zaman çizelgelerinin uygun olmaması nedeniyle işe giderken ve işten seyahat ederken özel zorluklar yaşadığı durumlarda, istihdam edildikleri taahhütler, hizmetlerinde gerekli ayarlamalar veya iyileştirmeler ile ilgili yerelde toplu taşıma sağlayan kuruluşlardan güvence altına almak için çabalanmalıdır.

31. İşçilerin ulaşım sıkıntılarının öncelikle belirli saatlerde yoğun ulaşım yükleri ve trafik sıkışıklığından kaynaklandığı ve bu tür zorlukların başka türlü üstesinden gelinemediği durumlarda, çalıştırıldıkları taahhüt, ilgili işçilerle ve toplu taşıma ve trafik makamlarıyla istişare edilerek ve uygun olduğunda, aynı bölgedeki diğer taahhütlerle yapılmalıdır, bir bütün olarak veya bazı departmanlarında taahhütte işe başlama ve bitirme sürelerini ayarlamaya veya kademelemeye çalışın.

32. İşçiler için yeterli ve uygulanabilir taşıma olanaklarının gerekli olduğu ve başka bir şekilde sağlanamadığı durumlarda, istihdam edildikleri taahhütler kendileri taşımayı sağlamalıdır.

33. Özellikle toplu taşıma tesislerinin yetersiz veya pratik olmadığı ve taahhülle ulaşımın sağlanmasına alternatif olarak, taşıma ödenekleri, işveren ve ilgili işçiler arasında anlaşarak, taahhüt yoluyla işçilere ödenmelidir.

34. Gerekli olduğu her yerde, taahhütler, sıradan toplu taşıma tesislerinin yetersiz, pratik olmayan veya var olmayan olduğu gece ve gündüz vardiyalı çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için toplu taşıma hizmetleri aracılığıyla veya başka bir şekilde yeterli taşıma olanaklarının mevcut olmasını ayarlamalıdır.

C 148 - Çalışma Ortamı (Hava Kirliliği, Gürültü ve Titreşim) Sözleşmesi, 1977 (No. 148)

BÖLÜM I. KAPSAM VE TANIMLAR

Madde 1

1. Bu Sözleşme tüm iktisadi faaliyet dalları için geçerlidir.
2. Bu Sözleşmeyi onaylayan bir Üye, söz konusu olduğunda, ilgili işverenlerin ve işçilerin temsilci örgütleriyle istişare ettikten sonra, önemli nitelikteki özel sorunların ortaya çıktığı Sözleşme'nin belirli ekonomik faaliyet dallarının uygulanmasından hariç tutabilir.
3. Bu Sözleşmeyi onaylayan her Üye, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası'nın 22. maddesi uyarınca sunulan Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ilk raporda, bu maddenin 2. fıkrası uyarınca hariç tutulmuş olabilecek dalları listeler, bu hariç tutma nedenlerini verir ve daha sonraki raporlarda, yasa ve uygulamalarının hariç tutulan dallarla ilgili konumunu belirtir, ve bu tür branşlarla ilgili olarak Sözleşme'ye ne ölçüde etki verildiği veya verilmesi önerilmektedir.

Madde 2

1. Her Üye, işverenlerin ve işçilerin temsili örgütleriyle istişare ettikten sonra, bu tür durumlarda, bu Sözleşmenin yükümlülüklerini ayrı ayrı kabul edebilir;

(a) hava kirliliği;

(b) gürültü; ve

(c) titreşim.

2. Sözleşmenin tehlike kategorilerinden bir veya birkaçı ile ilgili yükümlülüklerini kabul etmeyen bir Üye, onayında bunu belirtecek ve Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası'nın 22. maddesi kapsamında sunulan Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ilk raporda gerekçeler bildirecektir; daha sonraki raporlarda, yasa ve uygulamalarının hariç tutulan tehlike kategorisi veya kategorileri ile ilgili konumunu ve bu tür her tehlike kategorisiyle ilgili olarak Sözleşme'ye ne ölçüde etki verildiğini veya verilmesinin önerildiğini bildirecektir.

3. Onaylanma konusunda onay vermeyen her Üye, bu Sözleşmenin tüm tehlike kategorileriyle ilgili yükümlülüklerini kabul etti, daha sonra, koşulların buna izin verdiğinden memnun olduğunda, Uluslararası Çalışma Ofisi Genel Direktörüne, Sözleşmenin daha önce hariç tutulan bir kategori veya kategorilerle ilgili yükümlülüklerini kabul ettiğini bildirecektir.

Madde 3

Bu sözleşmenin amacı için.

(a) hava kirliliği terimi, fiziksel durum ne olursa olsun, sağlığa zararlı veya başka bir şekilde tehlikeli olan maddelerle kirlenmiş tüm havayı kapsar;

(b) gürültü terimi, işitme bozukluğuna neden olabilecek veya sağlığa zararlı veya başka bir şekilde tehlikeli olabilecek tüm sesleri kapsar;

(c) titreşim terimi, insan vücuduna katı yapılar aracılığıyla iletilen ve sağlığa zararlı veya başka bir şekilde tehlikeli olan titreşimleri kapsar.

BÖLÜM II. GENEL HÜKÜMLER

Madde 4

1. Ulusal yasalar veya yönetmelikler, hava kirliliği, gürültü ve titreşim nedeniyle çalışma ortamındaki mesleki tehlikelerin önlenmesi ve kontrolü ve korunması için önlemler alınmasını öngörecektir.
2. Öngörülen önlemlerin pratik olarak uygulanmasına ilişkin hükümler teknik standartlar, uygulama kodları ve diğer uygun yöntemlerle benimsenebilir.

Madde 5

1. Bu Sözleşme hükümlerine etki edilirken, yetkili makam, ilgili işveren ve işçilerin en temsili kuruluşlarıyla istişare içinde hareket edecektir.
2. İşveren ve işçi temsilcileri, Madde 4 uyarınca öngörülen tedbirlerin pratik olarak uygulanmasına ilişkin hükümlerin detaylandırılması ile ilişkilendirilir.
3. Bu Sözleşme uyarınca öngörülen önlemlerin uygulanmasında işverenler ve işçiler arasındaki tüm düzeylerde mümkün olduğunca yakın bir işbirliği için hüküm verilecektir.
4. İşveren temsilcileri ve taahhüt işçilerinin temsilcileri, müfettişler yetkili makamın genel talimatları ışığında, görevlerinin yerine getirilmesine ön yargılı olabileceğini düşünmediği sürece, bu Sözleşme uyarınca öngörülen önlemlerin uygulanmasını denetleyen müfettişlere eşlik etme fırsatına sahip olacaktır.

Madde 6

1. İşverenler öngörülen tedbirlere uymakla sorumlu olacaktır.
2. İki veya daha fazla işveren bir işyerinde aynı anda faaliyette bulduklarında, her işverenin çalışanlarının sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olmasına hanel getirmeksizin, öngörülen önlemlere uymak için işbirliği yapma görevine sahip olacaktır. Uygun durumlarda, yetkili makam bu işbirliği için genel prosedürler öngörecektir.

Madde 7

1. İşçilerin, çalışma ortamındaki hava kirliliği, gürültü ve titreşim nedeniyle iş tehlikelerinin önlenmesi ve kontrolü ve bunlara karşı korunması ile ilgili güvenlik prosedürlerine uymaları gerekmektedir.
2. İşçiler veya temsilcileri, çalışma ortamındaki hava kirliliği, gürültü ve titreşim nedeniyle mesleki tehlikelere karşı koruma sağlamak için teklif sunma, bilgi ve eğitim alma ve uygun organlara başvurma hakkına sahiptir.

BÖLÜM III. KORUYUCU VE KORUYUCU ÖNLEM**Madde 8**

1. Yetkili makam, çalışma ortamında hava kirliliğine, gürültüye ve titreşime maruz kalma tehlikelerini belirlemek için kriterler belirlemeli ve uygun olduğunda bu kriterlere dayanarak maruz kalma sınırlarını belirtecektir.
2. Kriterlerin detaylandırılmasında ve maruz kalma sınırlarının belirlenmesinde yetkili makam, ilgili işveren ve işçilerin en temsili kuruluşları tarafından belirlenen teknik olarak yetkili kişilerin görüşünü dikkate alacaktır.
3. Kriterler ve maruz kalma sınırları, işyerindeki çeşitli zararlı faktörlere aynı anda maruz kalmaktan kaynaklanan mesleki tehlikelerdeki herhangi bir artış göz önünde bulundurularak, mevcut ulusal ve uluslararası bilgi ve veriler ışığında düzenli olarak oluşturulacak, desteklenecek ve revize edilecektir.

Madde 9

Mümkün olduğunca, çalışma ortamı hava kirliliği, gürültü veya titreşim nedeniyle herhangi bir tehlikelerden uzak tutulacaktır.

(a) tasarım veya montajda yeni tesis veya proseslere uygulanan veya mevcut tesis veya proseslere eklenen teknik önlemlerle; veya bunun mümkün olmadığı durumlarda,

(b) tamamlayıcı organizasyon önlemleri ile.

Madde 10

Madde uyarınca alınan tedbirlerin 8 inci madde uyarınca belirtilen sınırlar dahilinde çalışma ortamında hava kirliliği, gürültü ve titreşim getirmediği durumlarda, işveren uygun kişisel koruyucu ekipman sağlayacak ve bakımını yapacaktır. İşveren, bu Madde uyarınca sağlanan kişisel koruyucu ekipman olmadan bir işçinin çalışmasını gerektirmez.

Madde 11

1. Çalışma ortamında hava kirliliği, gürültü veya titreşim nedeniyle mesleki tehlikelere maruz kalan veya maruz kalmakla yükümlü işçilerin sağlığına uygun aralıklarla, koşullar ve yetkili makam

tarafından belirlenen durumlarda denetim yapılacaktır. Bu denetim, yetkili makam tarafından belirlenen atama öncesi tıbbi muayene ve periyodik muayeneleri içerecektir.

2. Bu Maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen denetim, ilgili işçiye ücretsiz olacaktır.

3. Hava kirliliğine, gürültüye veya titreşime maruz kalma içeren çalışmaya devam eden atamanın tıbbi olarak tavsiye edilemez olduğu tespit edildiği durumlarda, ilgili işçiye uygun alternatif istihdam sağlamak veya sosyal güvenlik önlemleri yoluyla veya başka bir şekilde gelirini korumak için ulusal uygulama ve koşullara uygun olarak her türlü çaba gösterilmelidir.

4. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, işçilerin sosyal güvenlik veya sosyal sigorta mevzuatı kapsamındaki hakları olumsuz etkilenmeyecektir.

Madde 12

Hava kirliliği, gürültü veya titreşim nedeniyle işçilerin çalışma ortamındaki mesleki tehlikelere maruz kalmasını içeren, yetkili makam tarafından belirtilecek proses, madde, makine ve ekipmanların kullanımı yetkili makama bildirilecek ve yetkili makam, uygun olduğu şekilde, öngörülen koşullarda kullanıma izin verebilir veya yasaklayabilir.

Madde 13

İlgili tüm kişiler yeterli ve uygun olacaktır.

(a) hava kirliliği, gürültü ve titreşim nedeniyle çalışma ortamındaki potansiyel mesleki tehlikeler hakkında bilgilendirilmiş; ve

(b) bu tehlikelerin önlenmesi ve kontrolü ve korunması için mevcut önlemlerde talimat verdi.

Madde 14

Hava kirliliği, gürültü ve titreşim nedeniyle çalışma ortamındaki tehlikelerin önlenmesi ve kontrolü alanında araştırmaları teşvik etmek için ulusal koşullar ve kaynaklar dikkate alınarak önlemler alınacaktır.

BÖLÜM IV. UYGULAMA ÖNLEMLERİ**Madde 15**

Koşullar ve yetkili makam tarafından belirlenen durumlarda, işverenin çalışma ortamında hava kirliliğinin, gürültünün ve titreşimin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili konularla ilgilenmek için yetkili bir kişiyi ataması veya çeşitli taahhütlerde ortak olan yetkin bir dış hizmet veya hizmeti kullanması gerekecektir.

Madde 16

Her üye.

- (a) yasalar veya yönetmelikler veya ulusal uygulama ve koşullarla tutarlı başka bir yöntemle, bu Sözleşme hükümlerine etki etmek için gerekli olabilecek uygun cezaların sağlanması da dahil olmak üzere bu tür adımları atmak;
- (b) bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını denetlemek amacıyla uygun muayene hizmetleri sunmak veya uygun denetimin yapıldığını tatmin etmek.

R120 - Hijyen (Ticaret ve Ofisler) Tavsiyesi, 1964 (No. 120)

1. Bu Tavsiye Kararı, ister kamu ister özel olmak üzere aşağıdaki tüm işyerleri, kurumlar ve idari hizmetler için geçerlidir:

- (a) ticaret kuruluşları;
- (b) liberal mesleklerle uğraşan kişilerin ofisleri de dahil olmak üzere, işçilerin esas olarak ofis işleriyle uğraştıkları işyerleri, kurumlar ve idari hizmetler;
- (c) Paragraf 2'de atıfta bulunulan kuruluşlara dahil edilmedikleri ve sanayi, maden, ulaştırma veya tarımda hijyenle ilgili ulusal yasa veya yönetmeliklere veya diğer düzenlemelere tabi olmadıkları sürece, işçilerin esas olarak ticaret veya büro işleriyle uğraştıkları diğer işyerlerinin, kurumların veya idari hizmetlerin herhangi bir bölümü.

2. Bu Tavsiye Kararı aşağıdaki işyerleri, kurumlar ve idari hizmetler için de geçerlidir:

- (a) kişisel hizmetler sunan işyerleri, kurumlar ve idari hizmetler;

- (b) posta ve telekomünikasyon hizmetleri;
- (c) gazete ve yayın teşebbüsleri;
- (d) oteller ve pansiyonlar;
- (e) restoranlar, kulüpler, kafeler ve diğer catering işletmeleri;
- (f) tiyatrolar ve halka açık eğlence yerleri ve diğer eğlence hizmetleri.

3

(1) Gerektiğinde, ilgili işveren ve işçi temsilcilerine danışıldıktan sonra, bu Tavsiyenin uygulandığı işyerlerini, kurumları veya idari hizmetleri diğer işyerlerinden ayıran çizgiyi tanımlamak için uygun düzenlemeler yapılmalıdır.

(2) Bir işyerinin, kurumun veya idari hizmetin bu Tavsiye Kararının uygulandığı bir hizmet olup olmadığının şüpheli olduğu her durumda, sorun, ilgili işveren ve işçilerin temsilci örgütlerine danışıldıktan sonra yetkili makam tarafından ya da ulusal yasa ve uygulamayla tutarlı başka bir şekilde çözülmelidir.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ

4. Ulusal koşulların ve uygulamaların çeşitliliği göz önüne alındığında, bu Tavsiye Kararı'nın hükümlerine etki edilebilir.

- (a) ulusal yasa veya yönetmeliklerle;
- (b) toplu sözleşme ile veya ilgili işverenler ve işçiler tarafından kararlaştırılan başka bir şekilde;
- (c) tahkim kararlarıyla; veya
- (d) ilgili işveren ve işçilerin temsilci örgütlerine danışıldıktan sonra yetkili makam tarafından onaylanan başka herhangi bir şekilde.

BAKIM VE TEMİZLİK

5. İşin yürütüldüğü veya işçilerin geçmek zorunda kalabileceği veya işçilerin ortak kullanımı için sağlanan sıhhi veya diğer olanakları içeren tüm yerler ve bu yerlerin donanımı uygun şekilde muhafaza edilmelidir.

6.

- (1) Bu tür tüm yerler ve ekipmanlar temiz tutulmalıdır.
- (2) Özellikle aşağıdakiler düzenli olarak temizlenmelidir:

- (a) katlar, merdivenler ve geçitler;
- b) aydınlatma için kullanılan pencereler ve yapay aydınlatma kaynakları;
- (c) duvarlar, tavanlar ve ekipmanlar.

7. Temizlik yapılmalıdır --

- (a) asgari toz miktarını yükseltmek suretiyle;
- (b) çalışma saatleri dışında, belirli durumlar dışında veya çalışma saatleri içinde temizliğin işçiler için dezavantaj olmaksızın gerçekleştirilebileceği durumlar dışında.

8. Vestiyerler, tuvaletler, lavabolar ve gerekirse işçilerin ortak kullanımına yönelik diğer tesisler düzenli olarak temizlenmeli ve periyodik olarak dezenfekte edilmelidir.

9. İğrenç, toksik veya zararlı maddeler yayması veya bir enfeksiyon kaynağı olması muhtemel tüm atık ve atıklar, mümkün olan en kısa sürede zararsız hale getirilmeli, uzaklaştırılmalı veya izole edilmelidir; bertaraf, yetkili makam tarafından onaylanan standartlara uygun olmalıdır.

10. Diğer atık ve atıklar için uzaklaştırma ve bertaraf düzenlemeleri yapılmalı ve bu tür atık ve atıklar için uygun yerlerde yeterli kaplar sağlanmalıdır.

HAVALANDIRMA

11. İşin yürütüldüğü veya işçilerin ortak kullanımı için sıhhi veya diğer tesisleri içeren tüm yerlerde, taze veya arıtılmış hava sağlayan, doğal veya yapay veya her ikisi de yeterli ve uygun havalandırma bulunmalıdır.

12. Özellikle--

- (a) doğal veya yapay havalandırmayı sağlayan cihazlar, işin niteliği ve koşulları dikkate alınarak, bir alana kişi başına ve saatte yeterli miktarda taze veya arıtılmış hava verecek şekilde tasarlanmalıdır;
- (b) çalışma sırasında oluşabilecek duman, toz ve diğer veya zararlı safsızlıkları mümkün olduğunca uzaklaştırmak veya zararsız hale getirmek için düzenlemeler yapılmalıdır;

(c) sabit iş istasyonlarındaki havanın normal hareket hızı, orada çalışan kişilerin sağlığına veya rahatına zarar vermemelidir;

(d) mümkün olduğunca ve koşulların gerektirdiği ölçüde, kapalı binalarda havadaki uygun higrometrik seviyenin korunmasını sağlamak için uygun önlemler alınmalıdır.

13. Bir işyerinin tamamen veya büyük ölçüde klimalı olduğu durumlarda, doğal veya yapay olarak uygun acil havalandırma araçları sağlanmalıdır.

AYDINLATMA

14. İşin yürütüldüğü veya işçilerin geçmek zorunda kalabileceği veya işçilerin ortak kullanımı için sağlanan sıhhi veya diğer olanakları içeren tüm yerlerde, yerlerin kullanılması muhtemel olduğu sürece, doğal veya yapay veya her ikisi de yeterli ve uygun aydınlatma bulunmalıdır.

- 15. Özellikle, uygulanabilir tüm önlemler alınmalıdır -

(a) görsel konforu sağlamak için-

(i) uygun şekilde dağıtılan ve yeterli büyüklükte doğal aydınlatma için açıklıklar kullanarak;

(ii) dikkatli bir seçim ve yapay aydınlatmanın uygun şekilde dağıtılmasıyla;

(iii) tesisler ve ekipmanları için dikkatli bir renk seçimi yaparak;

(b) parlamamanın neden olduğu rahatsızlık veya bozuklukları, ışık ve gölge arasındaki aşırı kontrastları, ışığın yansımaları ve aşırı güçlü doğrudan aydınlatmayı önlemek için;

(c) yapay aydınlatma kullanıldığında zararlı titremeleri ortadan kaldırmak.

16. Yeterli doğal aydınlatmanın makul bir şekilde uygulanabilir olduğu yerlerde, diğerlerine tercih edilerek benimsenmelidir.

17. Farklı iş ve bina tipleri ile çeşitli meslekler için uygun doğal veya yapay aydınlatma standartları yetkili makam tarafından belirlenmelidir.

18. Çok sayıda işçi veya ziyaretçinin bulunduğu tesislerde acil durum aydınlatması sağlanmalıdır.

SICAKLIK

19. İşin yürütüldüğü veya işçilerin geçmek zorunda kalabileceği veya işçilerin ortak kullanımı için sağlanan sıhhi veya diğer tesisleri içeren tüm yerlerde, işin doğası ve iklimi göz önünde bulundurularak, mümkün olan en iyi sıcaklık, nem ve hava hareketi koşulları korunmalıdır.

20. Hiçbir işçinin aşırı sıcaklıkta düzenli olarak çalışmasına gerek olmamalıdır. Buna göre, yetkili makam, iklimi ve işyerinin, kurumun veya idari hizmetin ve işin niteliğini göz önünde bulundurarak maksimum veya minimum sıcaklık standartlarını veya her ikisini birden belirlemelidir.

21. Hiçbir işçinin, yetkili makam tarafından sağlığa zararlı olduğu düşünülen ani sıcaklık değişimleri içeren koşullarda düzenli olarak çalışması istenmemelidir.

22.

(1) Uygun kontrol önlemleri alınmadıkça, işçinin maruz kalma süresi azaltılmadıkça veya uygun koruyucu donanım veya kıyafet sağlanmadıkça, yetkili makam tarafından sağlığa zararlı olduğu düşünülen, büyük miktarda ısı yayan veya çevredeki havanın yoğun bir şekilde soğumasına neden olan ekipmanın yakın çevresinde hiçbir işçinin düzenli olarak çalışması istenmemelidir.

(2) Sabit veya hareketli ekranlar, deflektörler veya diğer uygun cihazlar sağlanmalı ve işçileri güneşin ısısı da dahil olmak üzere her türlü büyük ölçekli soğuk veya sıcak alımına karşı korumak için kullanılmalıdır.

23.

(1) Hiçbir işçinin, kendisini ısıtmak için uygun araçlar bulunmadıkça, zararlı olabilecek düşük sıcaklıklarda bir dış satış tezgahında çalışması gerekmemelidir.

(2) Hiçbir işçinin, bu tür yüksek sıcaklıklara karşı uygun koruma araçları mevcut olmadıkça, zararlı olabilecek yüksek sıcaklıklarda bir dış satış tezgahında çalışması gerekmemelidir.

24. Tesis atmosferinde zararlı veya dumanlara neden olabilecek ısıtma veya soğutma yöntemlerinin kullanılması yasaklanmalıdır.

25. İş çok düşük veya çok yüksek bir sıcaklıkta yapıldığında, işçilere kısaltılmış bir iş günü verilmeli veya çalışma saatlerine dahil edilen molalar veya alınan diğer ilgili önlemler alınmalıdır.

ÇALIŞMA ALANI

26.

(1) Bütün işyerleri, işçinin sağlığı üzerinde zararlı bir etkisi olmayacak şekilde düzenlenmiş ve işyerleri düzenlenmelidir.

(2) Her işçinin, sağlığını riske atmadan işini yapabilmesi için yeterli engelsiz çalışma alanına sahip olması gerekir.

27. Yetkili makam şunları belirtmelidir:

- (a) orada düzenli olarak çalışan her işçi için kapalı binalarda sağlanacak taban alanı;
- (b) orada düzenli olarak çalışan her işçi için kapalı binalarda sağlanacak asgari engelsiz alan hacmi;
- (c) işin düzenli olarak yapılacağı yeni kapalı binaların asgari yüksekliği.

İÇME SUYU

28. İşçilere yeterli miktarda sağlıklı içme suyu veya başka bir sağlıklı içecek temini sağlanmalıdır. Akan içme suyunun dağıtımının mümkün olduğu her yerde, bu sistem tercih edilmelidir.

29.

- (1) İçme suyu veya başka bir izin verilen içeceğin dağıtımında kullanılan herhangi bir kap,
 - (a) sıkıca kapatılmalı ve uygun olduğunda bir musluk takılmalıdır;
 - (b) içeriklerinin niteliği konusunda açıkça işaretlenmiş olmak;
 - (c) sıvıyı çekmek için bir aletin daldırılmasının mümkün olduğu, üstü açık (kapaklı veya kapaksız) kovalar, küvetler veya diğer kaplar olmamalıdır;
 - (d) her zaman temiz tutulmalıdır.
- (2) Yeterli sayıda içme kabı sağlanmalı ve temiz su ile yıkanabilecek tesisler bulunmalıdır.
- (3) Kullanımı çok sayıda işçi tarafından paylaşılan bardaklar yasaklanmalıdır.

30.

- (1) İçme suyunun dağıtımı için resmi olarak onaylanmış bir kaynaktan gelmeyen su, yetkili sağlık otoritesi bu dağıtımına açıkça izin vermedikçe ve periyodik denetimler yapmadıkça içme suyu olarak dağıtılmamalıdır.

(2) Resmi olarak onaylanmış yerel tedarik servisi tarafından uygulananlar dışındaki herhangi bir dağıtım yöntemi, onaylanması için yetkili sağlık kuruluşuna bildirilmelidir.

31.

(1) İçmeye uygun olmayan herhangi bir su dağılımı, çekilebileceği noktalarda bu şekilde etiketlenmelidir.

(2) İçme suyu sistemleri ile içmeye uygun olmayan su sistemleri arasında açık veya potansiyel olarak ara bağlantı olmamalıdır.

LAVABO VE DUŞLAR

32. İşçilerin uygun yerlerde kullanımı için yeterli ve uygun yıkama olanakları sağlanmalı ve uygun şekilde bakımı yapılmalıdır.

33.

(1) Bu tesisler, mümkün olan en geniş ölçüde, gerekirse sıcak su içeren lavaboları ve işin doğasının gerektirdiği durumlarda, sıcak suyla duşları içermelidir.

(2) Sabun işçilerin kullanımına sunulmalıdır.

(3) Uygun ürünler (deterjanlar, özel temizleme kremleri veya tozlar gibi), işin doğasının gerektirdiği her yerde işçilerin kullanımına sunulmalıdır; sağlığa zararlı ürünlerin kişisel temizlik amaçlı kullanımı yasaklanmalıdır.

(4) Havlular, tercihen bireysel veya diğer uygun kurutma araçları işçilerin kullanımına sunulmalıdır. Her kullanım için taze temiz bir porsiyon sağlamayan ortak kullanım için havlular yasaklanmalıdır.

34.

(1) Lavabo ve duşlar için sağlanan suyun herhangi bir sağlık riski taşıması gerekir.

(2) Lavabo ve duşlarda kullanılan suyun içmeye uygun olmadığı durumlarda, bu durum açıkça belirtilmelidir.

35. Yetkili makamın onayı ile ortak tesislerin sağlanabileceği çok küçük işletmeler hariç, erkekler ve kadınlar için ayrı yıkama tesisleri sağlanmalıdır.

36. Lavabo ve duş sayısı, işçi sayısı ve işlerinin niteliği dikkate alınarak yetkili makam tarafından belirlenmelidir.

SIHHİ KOLAYLIKLAR

37. İşçilerin uygun yerlerde kullanımı için yeterli ve uygun sağlık kolaylıkları sağlanmalı ve uygun şekilde muhafaza edilmelidir.

38.

(1) Sıhhi kolaylıklar, yeterli mahremiyeti sağlayacak şekilde bölünmelidir.

(2) Mümkün olduğunca sıhhi kolaylıklar sifonu sistemleri ve tuzakları ile tuvalet kağıdı veya diğer bazı hijyenik temizlik araçları ile sağlanmalıdır.

(3) Kapaklı uygun şekilde tasarlanmış kaplar veya yakma fırınları gibi diğer uygun bertaraf üniteleri, kadınlar için sıhhi kolaylıklar içinde sağlanmalıdır.

(4) Mümkün olduğunca, kolaylıkların yakınında yeterli sayıda rahat erişilebilir lavabo bulunmalıdır.

39. Beş kişiden fazla olmayan veya sadece işverenin ailesinin üyelerinin çalıştırıldığı işyerlerinde, yetkili makamın onayı ile erkekler ve kadınlar için ayrı sıhhi kolaylıklar sağlanmalıdır.

40. Erkekler için W.C.'nin ve pisuarların ve kadınlar için W.C.'lerin sayısı, işçi sayısı dikkate alınarak yetkili makam tarafından belirlenmelidir.

41. Sıhhi kolaylıklar yeterince havalandırılmalı ve sıkıntıları önleyecek şekilde yerleştirilmelidir. İşyerleri, dinlenme odaları veya kantinlerle doğrudan iletişim kurmamalı, bunlardan bir ön oda veya açık bir alanla ayrılmalıdırlar. Dış mekan kolaylıklarına yaklaşımlar çatılı olmalıdır.

XI. Koltuklar

42. İşçiler için yeterli ve uygun koltuklar sağlanmalı ve işçilere bunları kullanmaları için makul fırsatlar verilmelidir.

43. Mümkün olan en geniş ölçüde, işstasyonları, ayakta çalışan işçilerin, işin doğasına uygun olduğu durumlarda görevlerini yerine getirebilecekleri şekilde düzenlenmelidir.

44. İşçiler için sağlanan koltuklar rahat tasarım ve boyutlarda olmalı, yapılan işe uygun olmalı ve işçinin sağlığı yararına iyi çalışma duruşunu kolaylaştırmalıdır; Gerekirse, aynı amaç için ayak dayanakları sağlanmalıdır.

XII. Giyim Konaklama ve Soyunma Odaları

45. İşyerinde giyilmeyen giysilerin değiştirilmesi, bırakılması ve kurutulması için askı ve dolap gibi uygun tesisler sağlanmalı ve uygun şekilde muhafaza edilmelidir.

46. İşçi sayısının ve işlerinin niteliğinin gerektirdiği durumlarda, soyunma odaları sağlanmalıdır.

47.

(1) Soyunma odalarında şunlar bulunmalıdır:

(a) uygun şekilde havalandırılan kişisel dolaplar veya kilitlenebilen, yeterli boyutlardaki diğer uygun kaplar;

(b) yeterli sayıda koltuk.

(2) İşçilerin kirlenmiş, ağır kirlenmiş, lekelenmiş veya emprenye edilmiş olabilecek iş kıyafetlerinin giyilmesini gerektiren işlerde bulundukları her durumda, sokak kıyafetleri ve çalışma kıyafetleri için ayrı bölmeler sağlanmalıdır.

48. Erkekler ve kadınlar için ayrı soyunma odaları olmalıdır.

Yeraltı ve Benzeri Tesisler

49. Normalde işin yapıldığı yeraltı veya penceresiz binalar, yetkili makam tarafından belirlenen uygun hijyen standartlarına uygun olmalıdır.

50. Koşulların izin verdiği ölçüde, işçilerin yeraltı veya penceresiz binalarda sürekli olarak çalışmaları gerekmemeli, ancak orada rotasyonla çalışmalıdır.

XIV. İğrenç, Sağlıksız veya Toksik Maddeler, Süreçler ve Teknikler

51. İşçiler, sağlıksız veya toksik olan veya herhangi bir nedenle zararlı olan maddelere, süreçlere ve tekniklere karşı uygun ve uygulanabilir önlemlerle korunmalıdır.

52. Özellikle--

(a) bu tür maddelerin, süreçlerin ve tekniklerin yerine, sağlıksız veya toksik olmayan veya herhangi bir nedenle zararlı olmayan veya aynı ölçüde olmayan maddeler, süreçler ve teknikler koymak için tüm uygun ve uygulanabilir önlemler alınmalıdır;

- (b) yetkili makam, (a) fıkrasında atıfta bulunulan ikame önlemlerini ve perakende satışlara ilişkin olarak, herhangi bir zararlı etki hariç olmak üzere süreçlerin, tekniklerin ve kapların kullanımını teşvik etmeli ve tavsiye etmelidir;
- (c) (a) fıkrasında belirtilen ikame önlemlerinin mümkün olmadığı durumlarda, muhafaza, izolasyon ve havalandırma gibi mühendislik kontrol yöntemleri kullanılmalıdır;
- (d) iğrenç, sağlıksız veya toksik veya herhangi bir nedenle zararlı maddeleri kontrol etmek veya ortadan kaldırmak için kullanılan ekipmanlar her zaman iyi bir şekilde tamir edilmelidir;
- (e) işçileri,, sağlıksız veya toksik olan veya herhangi bir nedenle zararlı olan maddelerin devrilmesinden, dökülmesinden, yayılmasından veya sıçramasından kaynaklanan risklere karşı korumak için tüm uygun ve uygulanabilir önlemler alınmalıdır;
- (f) toksik veya herhangi bir nedenle zararlı maddeler kullanıldığında sigara içmek, yemek yemek, içmek veya makyaj yapmak yasaklanmalıdır: işçiler tarafından kullanılan yiyecek, içecek, tütün veya makyaj bu tür maddelerden kaynaklanan kontaminasyona maruz bırakılmamalıdır.

53. Tehlikeli maddeler içeren kaplar taşınmalıdır -

- (a) tanınmış uluslararası standartlara uygun olan ve gerektiğinde riskin niteliğini tanımlayan bir tehlike sembolü;
- (b) maddenin adı veya onu tanımlamak için bir gösterge; ve
- (c) maddenin sağlığa zarar vermesi veya bedensel yaralanmaya neden olması durumunda uygulanması gereken ilk yardımın ayrıntılarını veren temel talimatlar.

54.

- (1) 51 inci ve 52 nci Paragraflar uyarınca alınan önlemlere rağmen, gerçekleştirilen işlemler son derece kirli olduğunda veya sağlıksız olan, toksik veya herhangi bir nedenle zararlı olan maddelerin kullanımını veya işlenmesini içeren işlemler veya teknikler içeriyorsa, risklerin kapsamına ve niteliğine bağlı olarak, işçiler koruyucu giysiler veya gerekli olabilecek diğer kişisel koruyucu ekipman veya cihazlarla yeterince korunmalıdır.
- (2) Bu tür giysi, teçhizat ve cihazlar, örneğin operasyonun niteliğine bağlı olarak aşağıdakilerden birini veya birkaçını içermelidir: paltolar, tulumlar, önlükler, gözlükler, eldivenler, şapkalar, kasklar, maskeler, ayakkabılar, bariyer kremleri ve özel tozlar.

(3) Gerektiğinde yetkili makam, kişisel koruyucu donanım ve cihazlar için asgari verimlilik standartlarını belirlemelidir.

(4) Özel halk sağlığı tedbirlerinin veya işçi sağlığının korunmasının, işyerinde koruyucu kıyafet ve diğer kişisel koruyucu teçhizat veya cihazların giyilmesini gerektirdiği durumlarda, bu giysi ve teçhizat masrafları işverene ait olmak üzere temin edilmeli, temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır.

55. Kişisel koruyucu donanım veya cihazların kullanılmasının, sağlıksız veya toksik olan veya herhangi bir nedenle zararlı olan maddelerin, işlemlerin veya tekniklerin etkisini tamamen ortadan kaldırmadığı durumlarda, yetkili makam, gerekirse, ek önleyici tedbirlerin alınmasını tavsiye etmelidir.

56.

(1) Gerektiğinde, bu tür maddeler, süreçler ve teknikler içeren işlerde çalışmak için asgari bir yaş, yetkili makam tarafından belirlenir.

(2) Yetkili makam, sağlıksız veya toksik olan veya herhangi bir nedenle zararlı maddelerin etkilerine maruz kalan işçiler için tıbbi muayeneler (ilk ve periyodik olarak) yazmalıdır.

GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM

57.

(1) İşçiler üzerinde zararlı etkileri olması muhtemel gürültü (ses emisyonları dahil) ve titreşimler, uygun ve uygulanabilir önlemlerle mümkün olduğunca azaltılmalıdır.

(2) Özel dikkat gösterilmelidir -

(a) makine ve ses üreten ekipman ve cihazların neden olduğu gürültü ve titreşimlerin önemli ölçüde azaltılmasına;

(b) indirgenemeyen gürültü veya titreşim kaynaklarının kapatılması veya izole edilmesi;

(c) müzik emisyonları da dahil olmak üzere ses emisyonlarının yoğunluğunun ve süresinin azaltılmasına; ve

(d) atölyelerin, asansörlerin, konveyörlerin veya sokağın gürültüsünü ofislerden uzak tutmak için, uygun olduğunda, ses yalıtım ekipmanı sağlanması.

58. 57 nci Paragrafın (2) numaralı alt paragrafında atıfta bulunulan önlemlerin zararlı etkilerin yeterince ortadan kaldırılması için yetersiz olduğu kanıtlanırsa -

- (a) zararlı etkilere yol açması muhtemel ses emisyonlarına maruz kaldıklarında işçilere uygun kulak koruyucuları sağlanmalıdır;
- (b) zararlı etkilere yol açması muhtemel ses emisyonlarına ve titreşimlere maruz kalan işçilere, bu tür ses emisyonları ve titreşimlerden arındırılmış tesislerdeki çalışma saatlerine dahil olmak üzere düzenli molalar verilmelidir;
- (c) gerektiğinde iş dağılımı veya işlerin rotasyonu sistemleri uygulanmalıdır.

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VE HIZI

59. Çalışma yöntemleri mümkün olduğunca hijyen gerekliliklerine ve işçilerin fiziksel ve zihinsel sağlık ve konforuna uyarlanmalıdır.

60. Operasyonların mekanizasyonunun veya bunları hızlandırma yöntemlerinin, gerekli yoğun dikkat veya hızlı hareketler nedeniyle, işçiler üzerinde, özellikle de tıbbi olarak tanınabilir bozukluklara neden olan fiziksel yorgunluk veya sinir yorgunluğu üzerinde zararlı etkiler yaratması muhtemel bir çalışma oranı getirmemesini sağlamak için uygun önlemler alınmalıdır.

61. Çalışma koşullarının gerekli kıldığı durumlarda, yetkili makam 60 ıncı Paragrafta belirtilen faaliyetlerde çalışmak için asgari bir yaş belirlemelidir.

62. Zararlı etkilerin önlenmesi veya mümkün olduğunca sınırlandırılması için, çalışma saatlerine veya mümkünse iş dağıtım sistemlerine veya işlerin rotasyonuna dahil edilen molalar olmalıdır.

İLK YARDIM

63. Bu Tavsiyenin uygulandığı her kuruluş, kurum veya idari hizmet veya bunların bölümü, büyüklüğü ve olası riski göz önünde bulundurarak,

- (a) kendi dispanserini veya ilk yardım karakolunu sürdürmek; veya
- (b) diğer kuruluşlar, kurumlar veya idari hizmetler veya bunların bölümleri ile ortaklaşa bir dispanser veya ilk yardım karakolu bulundurmak; veya

- (c) bir veya daha fazla ilk yardım dolabı, kutusu veya çantası bulundurmak.

64.

- (1) Dispanserlerin teçhizatı ve 63 üncü Paragrafta belirtilen ilk yardım direkleri, dolapları, kutuları veya kitleri, işçi sayısı ve risklerin niteliği dikkate alınarak yetkili makam tarafından belirlenmelidir.
- (2) İlk yardım dolaplarının, kutularının veya kitlerinin içerikleri aseptik durumda tutulmalı ve bakımları uygun şekilde yapılmalı ve en az ayda bir kez kontrol edilmelidir. Bu dolaplar, kutular veya kitler bu zamanlarda veya gerektiğinde kullanımdan hemen sonra yeniden stoklanmalıdır.
- (3) Her bir ilk yardım dolabı, kutusu veya çantası, acil durumlarda verilecek ilk yardım ile ilgili basit ve açık talimatlar içermeli ve 65 inci Paragrafa uygun olarak belirlenen kişinin adını açıkça belirtmelidir; tüm içeriği dikkatlice etiketlenmelidir.

65. Dispanserler ve ilk yardım direkleri, dolaplar, kutular veya kitler her zaman kolayca erişilebilir ve bulunması kolay olmalı ve yetkili makam tarafından öngörüldüğü şekilde ilk yardım verebilecek belirlenmiş bir kişinin sorumluluğu altında olmalıdır.

KARMAKARIŞIK ODALAR

66. Yetkili makam tarafından belirlenecek durumlarda, işçiler için karmaşa odaları sağlanmalıdır.

67.

- (1) Karmaşık odalara yeterli koltuk ve masa sağlanmalıdır.
- (2) Yemekhane içinde veya hemen çevresinde yemek ısıtmak, soğuk içme suyu ve sıcak su için düzenlemeler bulunmalıdır.
- (3) Kapalı atık kutuları temin edilmelidir.

68.

- (1) Karmaşa odaları, toksik maddelere maruz kalınan her yerden ayrı olmalıdır.
- (2) Dağınık odalarda kirlenmiş iş kıyafetlerinin giyilmesi yasaktır.

DINLENME ODALARI

69.

(1) İşçilerin çalışma saatleri içinde geçici olarak dinlenmeleri için alternatif olanakların bulunmadığı durumlarda, işin niteliği ve diğer ilgili şartlar ve koşullar dikkate alınarak, bunun arzu edildiği yerlerde bir dinlenme odası sağlanmalıdır. Özellikle kadın işçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak dinlenme odaları sağlanmalı; Çalışma saatleri içinde geçici dinlenme gerektiren özellikle zorlu veya özel işlerde çalışan işçilerin; veya kırık vardiyalarda çalıştırılan işçilerin.

(2) Ulusal yasalar veya yönetmelikler, uygun olduğu durumlarda, yetkili makama, istihdam koşulları ve koşulları nedeniyle yetkili makam tarafından arzu edilen durumlarda dinlenme odalarının sağlanmasını talep etme yetkisi vermelidir.

70. Bu şekilde sağlanan olanaklar en azından şunları içermelidir:

- (a) soğuk veya sıcaktan kaynaklanan rahatsızlığın giderilmesi için iklimlendirme uygun hükümlerin yapıldığı bir oda;
- (b) yeterli havalandırma ve aydınlatma;
- (c) yeterli sayıda uygun oturma tesisleri.

PLANLAMA VE UYGULAMA

71. Bu Tavsiyenin uygulandığı işyerleri, kurumlar ve idari hizmetler veya bunların bölümleri olarak kullanılmak üzere tasarlanan yeni binaların ve önemli değişikliklerin yapılacağı mevcut binalarda bu tür kullanımlar için tasarlanmış yeni tesislerin planları, bu Tavsiye Kararının hükümlerine mümkün olan en geniş ölçüde uygun olmalı ve Ulusal yasa veya yönetmeliklerde öngörülen durumlarda, yetkili makama önceden onay için sunulmalıdır.

72. Planlar özellikle

- (a) işyerlerinin, hareket alanlarının, olağan ve acil çıkışların ve sıhhi tesislerin konumu;
- b) işyerlerinin ve acil çıkışların, kapı ve pencerelerin boyutları, pencere eşiklerinin yüksekliğinin ayrıntılarıyla birlikte;
- (c) zeminlerin, duvarların ve tavanların tipi;

(d) işçilerin sağlığını, güvenliğini veya konforunu olumsuz yönde etkileyebilecek miktarlarda ısı, buhar, gaz, toz, koku, ışık, gürültü veya titreşim yayabilecek makine ve tesisler ile bu tür etkenlerle mücadele için önerilen önlemler;

(e) kullanılan ısıtma ve aydınlatma tipi;

(f) herhangi bir mekanik havalandırma ekipmanı;

(g) her türlü ses yalıtımı, nem geçirmezlik ve sıcaklık kontrol önlemleri.

73. Yetkili makam, bu Tavsiyenin uygulandığı işyerlerinin, kurumların ve idari hizmetlerin veya bunların bölümlerinin bu Tavsiye Kararının hükümlerine uygun hale getirilmesi için ihtiyaç duyabileceği değişiklikler için makul süre sınırları vermelidir.

74. Mümkün olduğunca, zeminler inşa edilmeli ve örtülmeli ve duvarlar, tavanlar ve ekipmanlar herhangi bir sağlık riski oluşturmayacak şekilde inşa edilmelidir.

75. Yeterli kaçış yolları sağlanmalı ve uygun şekilde sürdürülmelidir.

HASTALIKLARIN YAYILMASINA KARŞI ÖNLEMLER

76.

(1) Bu Tavsiyenin uygulandığı herhangi bir işyeri, kurum veya idari hizmet veya bunların bölümünde çalışan kişiler arasında ve işçiler ile halk arasında bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için önlemler alınmalıdır.

(2) Bu tür önlemler şunları içermelidir:

(a) bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve böceklerle, kemirgenlere ve diğer zararlı hayvanlara karşı eylem de dahil olmak üzere toplu veya bireysel teknik ve tıbbi önleyici tedbirler;

(b) tıbbi denetim önlemleri.

HIJYEN TEDBİRLERİ TALIMATI

77. İşçilere ve işverenlere, işçilerin çalışma saatleri içinde almaları gerekebilecek hijyen önlemleri hakkında gerekli temel anlayışı kazandırmak için önlemler alınmalıdır.

78.

(1) İşçiler özellikle aşağıdaki konularda bilgilendirilmelidir:

(a) bu ürünler ilgili kuruluştaki çok az kullanılmış olsa bile, elleçlemeleri veya kullanmaları gerekebilecek zararlı maddelerin doğasında bulunan sağlık riskleri;

(b) hijyen ve koruma için sağlanan ekipman ve cihazların iyi kullanılması ihtiyacı.

(2) Hijyen konusunda tam bilgi, işçiler tarafından anlaşılan bir dilde verilemiyorsa, en azından önemli terimlerin, ifadelerin ve sembollerin anlamları hakkında böyle bir dilde bilgilendirilmelidirler.

HIJYEN ALANINDA İŞBİRLİĞİ

79.

(1) Yetkili makam, işverenler ve işçiler, işçilerin işleriyle ilgili hijyenlerini sağlamak için karşılıklı temas kurmalıdır.

(2) Yetkili makam, bu Tavsiye Kararının hükümlerini yürürlüğe koyarken, ilgili işveren ve işçilerin temsilci örgütlerine veya böyle bir durumun bulunmadığı durumlarda, ilgili işveren ve işçilerin temsilcilerine danışmalıdır.

80.

(1) Yetkili makam, işçilerin işleriyle bağlantılı olarak hijyenlerini sağlamak için tasarlanmış her türlü önlemi teşvik etmeli ve gerekirse kendisi de üstlenmelidir.

(2) Yetkili makam, işçilerin işleriyle bağlantılı olarak hijyenlerini sağlama araçlarına ilişkin her türlü belgeye geniş dolaşım sağlamalıdır.

(3) Bu Tavsiye Kararında ele alınan tüm konularda tam bilgi ve tavsiyeler yetkili makamdaki temin edilebilir.

81.

(1) Yetkili makamın olası risk derecesi bakımından arzu edilir gördüğü işyerlerinde, kurumlarda veya idari hizmetlerde veya bunların bölümlerinde, hijyen konularında en az bir delege veya görevli görevlendirilmelidir.

(2) Hijyen delegeleri veya yetkilileri, işçi sağlığına yönelik risklerin ortadan kaldırılmasında işveren ve işçilerle yakın işbirliği içinde olmalı ve bu amaçla özellikle işveren ve işçi temsilcileri ile temas halinde olmalıdır.

(3) Olası risk derecesi dikkate alındığında yetkili makamın arzu edilir gördüğü işyer, kuruluş veya idari hizmetlerde hijyen komitesi kurulmalıdır.

(4) Hijyen komiteleri, özellikle işçi sağlığına yönelik riskleri ortadan kaldırmak için çaba göstermelidir.

82. Yetkili makam, ilgili işverenler ve işçilerle veya bunların temsilci kuruluşlarıyla işbirliği içinde, işten kaynaklanması muhtemel hastalıklarla ilgili bilgilerin toplanması ve bu hastalıklara yol açan sebep ve koşulların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin mükemmelleştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmalıdır.

C120 - Hijyen (Ticaret ve Ofisler) Sözleşmesi, 1964 (No. 120)

BÖLÜM I. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 1

Bu Sözleşme şunlar için geçerlidir:

- (a) ticaret kuruluşları;
- b) işçilerin esas olarak büro işleriyle uğraştıkları işyerleri, kurumlar ve idari hizmetler;
- (c) sanayide, madenlerde, taşımacılıkta veya tarımda hijyenle ilgili ulusal yasa veya yönetmeliklere veya diğer düzenlemelere tabi olmadıkları sürece, işçilerin esas olarak ticaret veya büro işleriyle uğraştıkları diğer işyerlerinin, kurumlarının veya idari hizmetlerin herhangi bir bölümü.

Madde 2

Yetkili makam, doğrudan ilgili işveren ve işçi örgütlerine danıştıktan sonra, böyle bir durumun mevcut olduğu durumlarda, 1. maddede atıfta bulunulan işyerlerinin, kurumlarının veya idari hizmetlerin veya bunların bölümlerinin belirtilen sınıflarının tümünün veya herhangi birinin uygulanmasından muaf tutulabilir; burada, çalışma koşulları ve koşulları, söz konusu hükümlerin tümünün veya herhangi birinin kendilerine uygulanmasının uygun olmayacağı şeklindedir.

Madde 3

Bir işyerinin, kurumun veya idari hizmetin bu Sözleşme'nin uygulandığı bir hizmet olup olmadığının kuşkulu olduğu her durumda, sorun, yetkili makam tarafından, ilgili işveren ve işçilerin temsilci örgütlerine danışıldıktan sonra, bunların mevcut olduğu durumlarda ya da ulusal yasa ve uygulamayla tutarlı başka bir şekilde çözüme kavuşturulacaktır.

Madde 4

Bu Sözleşmeyi onaylayan her Üye,

- (a) Bölüm II'de belirtilen Genel İlkelerin uygulanmasını sağlayan kanun veya yönetmelikleri yürürlükte tutmak; ve
- (b) Ulusal koşullar altında mümkün ve arzu edilebilir olan etkinin 1964 tarihli Hijyen (Ticaret ve Ofisler) Tavsiye Kararı hükümlerine veya eşdeğer hükümlere verilmesini sağlamak.

Madde 5

Bu Sözleşme hükümlerini yürürlüğe koyan kanun veya yönetmelikler ile 1964 tarihli Hijyen (Ticaret ve Ofisler) Tavsiye Kararı hükümlerine ulusal koşullar altında mümkün ve arzu edilebilir bir etki sağlayan kanun veya yönetmelikler, ilgili işveren ve işçilerin temsilci örgütlerine danışıldıktan sonra çerçevelenecektir. böyle bir şeyin olduğu yerlerde.

Madde 6

1. 5. Maddede atıfta bulunulan yasa veya yönetmeliklerin uygun şekilde uygulanmasını sağlamak için yeterli denetim veya diğer yollarla uygun önlemler alınacaktır.
2. Bu Sözleşmeye etki etme şeklinin uygun olduğu durumlarda, bu yasa veya yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak için ceza şeklinde gerekli önlemler alınacaktır.

II. BÖLÜM. GENEL İLKELER

Madde 7

İşçiler tarafından kullanılan tüm binalar ve bu tesislerin teçhizatı, uygun şekilde muhafaza edilecek ve temiz tutulacaktır.

Madde 8

İşçiler tarafından kullanılan tüm binalar, taze veya arıtılmış hava sağlayan, doğal veya yapay veya her ikisi de yeterli ve uygun havalandırmaya sahip olmalıdır.

Madde 9

İşçiler tarafından kullanılan tüm binalar yeterli ve uygun aydınlatmaya sahip olmalıdır; işyerleri mümkün olduğunca doğal aydınlatmaya sahip olacaktır.

Madde 10

İşçiler tarafından kullanılan tüm binalarda koşulların izin verdiği ölçüde rahat ve istikrarlı bir sıcaklık korunacaktır.

Madde 11

Bütün işyerleri ve işyerleri, işçinin sağlığı üzerinde zararlı bir etkisi olmayacak şekilde düzenlenecek ve düzenlenecektir.

Madde 12

İşçilere yeterli miktarda sağlıklı içme suyu veya başka bir sağlıklı içecek temini sağlanacaktır.

Madde 13

Yeterli ve uygun yıkama olanakları ve sıhhi kolaylıklar sağlanmalı ve uygun şekilde muhafaza edilmelidir.

Madde 14

İşçiler için yeterli ve uygun koltuklar sağlanacak ve işçilere bunları kullanmaları için makul fırsatlar tanınacaktır.

Madde 15

İş yerinde giyilmeyen giysilerin değiştirilmesi, bırakılması ve kurutulması için uygun tesisler sağlanacak ve bakımları uygun şekilde sağlanacaktır.

Madde 16

Normalde işin yapıldığı yeraltı veya penceresiz binalar uygun hijyen standartlarına uygun olmalıdır.

Madde 17

İşçiler,, sağlıklı veya toksik olan veya herhangi bir nedenle zararlı olan maddelere, süreçlere ve tekniklere karşı uygun ve uygulanabilir önlemlerle korunmalıdır. İşin niteliğinin gerektirdiği durumlarda, yetkili makam kişisel koruyucu teçhizatı reçete edecektir.

Madde 18

İşçiler üzerinde zararlı etkileri olması muhtemel gürültü ve titreşimler, uygun ve uygulanabilir önlemlerle mümkün olduğunca azaltılmalıdır.

Madde 19

Bu Sözleşme'nin uygulandığı her kuruluş, kurum veya idari hizmet veya bunların bölümü, büyüklüğünü ve olası riskini göz önünde bulundurarak,

- (a) kendi dispanserini veya ilk yardım karakolunu sürdürmek; veya
- (b) diğer kuruluşlar, kurumlar veya idari hizmetler veya bunların bölümleri ile ortaklaşa bir dispanser veya ilk yardım karakolu bulundurmak; veya
- (c) bir veya daha fazla ilk yardım dolabı, kutusu veya çantası bulundurmak.

III. BÖLÜM. SON HÜKÜMLER

Madde 20

Bu Sözleşmenin resmi onayları, kayıt için Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirilecektir.

Madde 21

1. Bu Sözleşme, yalnızca onayları Genel Müdüre kayıtlı olan Uluslararası Çalışma Örgütü Üyeleri için bağlayıcı olacaktır.
2. İki Üyenin onaylarının Genel Müdüre kaydedildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girer.
3. Bundan sonra, bu Sözleşme, herhangi bir Üye için, onayının tescil edildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 22

1. Bu Sözleşmeyi onaylamış olan bir Üye, Sözleşme'nin ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık sürenin dolmasından sonra, tescil için Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'ne iletilen bir kanunla Sözleşme'yi kınayabilir. Bu tür bir ihbar, tescil edildiği tarihten itibaren bir yıl sonrasına kadar yürürlüğe girmeyecektir.

2. Bu Sözleşmeyi onaylayan ve bir önceki paragrafta belirtilen on yıllık sürenin bitimini izleyen yıl içinde, bu Maddede öngörülen kınama hakkını kullanmayan her Üye, on yıllık bir süre için daha bağlanacak ve bundan sonra, bu Sözleşmede öngörülen şartlar altında her on yıllık sürenin bitiminde bu Sözleşmeyi kınayabilecektir.

Madde 23

1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tüm Üyelerini, Örgüt Üyeleri tarafından kendisine iletilen tüm onay ve ihbarların kaydından haberdar edecektir.
2. Genel Müdür, kendisine iletilen ikinci onayın tescilini Örgüt Üyelerine bildirirken, Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar Örgüt Üyelerinin dikkatini çekecektir.

Madde 24

Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 102. maddesi uyarınca, önceki Maddelerin hükümlerine uygun olarak kendisi tarafından kaydedilen tüm onay ve ihbar eylemlerinin tüm ayrıntılarını kaydedilmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirecektir.

Madde 25

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli görebileceği zamanlarda, Genel Konferansa bu Sözleşme'nin işleyişi hakkında bir rapor sunacak ve bu Sözleşme'nin tamamen veya kısmen gözden geçirilmesi sorununu Konferans gündemine koymanın istenebilirliğini inceleyecektir.

Madde 26

1. Konferans, bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen revize eden yeni bir Sözleşmeyi kabul ederse, yeni Sözleşme aksini belirtmedikçe,
 - (a) Yeni revize eden Sözleşmenin bir Üyesi tarafından onaylanması, ipso jure, yukarıdaki 22. madde hükümlerine bakılmaksızın, yeni revize eden Sözleşmenin yürürlüğe girmesi durumunda ve ne zaman yürürlüğe girmiş olsa da, bu Sözleşmenin derhal kınanmasını içerecektir;

(b) Yeni revize Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Sözleşme, Üyelerin onayına açık olmaktan çıkacaktır.

2. Bu Sözleşme, her halükarda, onu onaylamış ancak revize eden Sözleşmeyi onaylamamış olan Üyeler için fiili şekli ve içeriğiyle yürürlükte kalacaktır.

C119 - Makinelerin Koruması Sözleşmesi, 1963 (No. 119)

BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER

Madde 1

1. Yeni veya ikinci el bütün güç tahrikli makineler, bu Sözleşmenin uygulanması amacıyla makine olarak kabul edilecektir.
2. Her ülkedeki yetkili makam, el gücüyle çalışan yeni veya ikinci el makinelerin işçiye zarar verme riski oluşturup oluşturmadığını ve ne ölçüde olduğunu belirleyecek ve bu Sözleşmenin uygulanması amacıyla makine olarak kabul edilecektir. Bu tür kararlar, ilgili işveren ve işçilerin en temsili örgütlerine danışıldıktan sonra alınacaktır. Böyle bir istişare için inisiyatif, böyle bir örgüt tarafından alınabilir.

3. Bu Sözleşmenin hükümleri--

- (a) hareket halindeki karayolu ve demiryolu araçlarına yalnızca işletmecinin veya işletmecilerin güvenliği ile ilgili olarak uygulanır;
- (b) seyyar tarım makinelerine, yalnızca bu makinelerle bağlantılı olarak çalıştırılan işçilerin emniyeti ile ilgili olarak uygulanır.

II. BÖLÜM. SATIŞ, KIRALAMA, BAŞKA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DEVİR VE SERGİ

Madde 2

1. Bu maddenin 3. ve 4. paragraflarında belirtilen tehlikeli parçalarının uygun korumalar olmaksızın satışı ve kiralınması, ulusal yasalar veya yönetmelikler tarafından yasaklanacak veya eşit derecede etkili diğer önlemlerle engellenecektir.
2. Bu maddenin 3. ve 4. paragraflarında belirtilen tehlikeli parçalarının uygun korumalar olmadan başka herhangi bir şekilde devri ve teşhiri, yetkili makamın belirleyebileceği ölçüde, ulusal yasalar veya yönetmelikler tarafından yasaklanacak veya eşit derecede etkili diğer önlemlerle engellenecektir: Makinelerin sergilenmesi sırasında, makineyi göstermek için muhafızların geçici olarak kaldırılması sağlanmayacaktır. Kişilere yönelik tehlikeyi önlemek için uygun önlemler alındığı sürece bu hükmün ihlali olarak kabul edilir.
3. Tüm set vidaları, cıvatalar ve anahtarlar ve yetkili makam tarafından öngörüldüğü ölçüde, hareket halindeyken kendileriyle temas eden herhangi bir kişi için tehlike oluşturabilecek herhangi bir hareketli makinenin diğer çıkıntılı parçaları, bu tehlikeyi önleyecek şekilde tasarlanacak, batırılacak veya korunacaktır.
4. Tüm volanlar, dişliler, koni ve silindir sürtünme tahrikleri, kamlar, kasnaklar, kayışlar, zincirler, pinyonlar, sonsuz dişliler, krank kolları ve sürgü blokları ve yetkili makamın öngördüğü ölçüde, şaft (dergi uçları dahil) ve diğer şanzıman makineleri de hareket halindeyken kendileriyle temas eden herhangi bir kişi için tehlike oluşturmakla yükümlüdür, bu tehlikeyi önleyecek şekilde tasarlanmış veya korunmuş olmalıdır. Kontroller ayrıca tehlikeyi önleyecek şekilde tasarlanmalı veya korunmalıdır.

Madde 3

1. 2. Madde hükümleri, bu maddede belirtilen makineler veya bunların tehlikeli parçaları için geçerli değildir.

(a) yapıları gereği, uygun güvenlik aygıtları tarafından korunuyormuş gibi güvenli olmaları; veya

(b) kurulumları veya konumları nedeniyle, uygun güvenlik cihazları tarafından korunuyormuş gibi güvenli olacak şekilde monte edilmeleri veya yerleştirilmeleri amaçlanmıştır.

2. 2 nci maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında öngörülen makinelerin satışı, kiralanması, başka bir şekilde devri veya teşhir edilmesinin yasaklanması, makineler için geçerli değildir, çünkü makineler bakım sırasında bu maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarındaki gerekliliklere tam olarak uyulmaması nedeniyle, yağlama, kurulum ve ayarlama, eğer bu tür işlemler kabul edilen güvenlik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilebiliyorsa.

3. 2. Madde hükümleri, depolama, hurdaya çıkarma veya yenileme için başka herhangi bir şekilde makine satışını veya devrini yasaklamaz, ancak bu tür makineler, söz konusu hükümlere uygun olarak korunmadıkça, depolama veya yenileme sonrasında satılamaz, kiralanamaz, başka bir şekilde devredilemez veya sergilenemez.

Madde 4

Madde 2 hükümlerine uyulmasını sağlama yükümlülüğü satıcıya, makineyi başka bir şekilde kiralamak veya devretmek için izin veren kişiye veya katılımcıya ve ulusal yasa veya yönetmelikler uyarınca uygun olduğunda, ilgili acentelerine ait olacaktır. Bu yükümlülük, makineyi sattığı, kiraya verdiği, başka bir şekilde devrettiği veya sergilediği zaman imalatçıya aittir.

Madde 5

1. Herhangi bir Üye, Madde 2 hükümlerinden geçici bir muafiyet sağlayabilir.
2. İlgili Üye için Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren hiçbir durumda üç yıl geçmeyecek olan bu geçici muafiyetin süresi ve buna ilişkin diğer koşullar, ulusal yasalar veya yönetmelikler tarafından öngörülecek veya eşit derecede etkili diğer önlemlerle belirlenecektir.
3. Bu maddenin uygulanmasında yetkili makam, ilgili işveren ve işçilerin en temsili örgütlerine ve uygun olduğu takdirde imalatçı örgütlerine danışır.

III. BÖLÜM. KULLANMAK

Madde 6

1. Çalışma noktası da dahil olmak üzere herhangi bir tehlikeli parçası uygun korumalar olmadan kullanılan makinelerin kullanımı, ulusal yasalar veya yönetmelikler tarafından yasaklanacak veya eşit derecede etkili diğer önlemlerle engellenecektir: Bu yasağın makinenin kullanımını engellemeden tam olarak uygulanamadığı durumlarda, makinenin kullanımının izin verdiği ölçüde uygulanacaktır.
2. Makineler, ulusal yönetmeliklerin ve iş güvenliği ve hijyen standartlarının ihlal edilmemesini sağlayacak şekilde korunmalıdır.

Madde 7

6 ncı madde hükümlerine uyulmasını sağlama yükümlülüğü işverene aittir.

Madde 8

1. 6. Madde hükümleri, yapımı, montajı veya konumları gereği uygun emniyet cihazları tarafından korunuyormuş gibi emniyetli olan makineler veya parçaları için geçerli değildir.
2. Madde 6 ve Madde 11 hükümleri, kabul edilen emniyet standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen makine veya parçalarının bakımına, yağlanmasına, kurulmasına veya ayarlanmasına engel değildir.

Madde 9

1. Herhangi bir Üye, Madde 6 hükümlerinden geçici bir muafiyet sağlayabilir.
2. İlgili Üye için Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren hiçbir durumda üç yılı geçmeyecek olan bu geçici muafiyetin süresi ve buna ilişkin diğer koşullar, ulusal yasalar veya yönetmelikler tarafından öngörülecek veya eşit derecede etkili diğer önlemlerle belirlenecektir.
3. Bu maddenin uygulanmasında yetkili makam, ilgili işveren ve işçilerin en temsili kuruluşlarına danışır.

Madde 10

1. İşveren, makinelerin korunmasına ilişkin ulusal yasa veya yönetmelikleri işçilerin dikkatine sunmak için gerekli adımları atacak ve uygun olduğu hallerde, ortaya çıkan tehlikeler ve makinelerin kullanımında uyulması gereken önlemler konusunda onlara talimat verecektir.
2. İşveren, bu Sözleşme kapsamındaki makinelerde çalışan işçileri tehlikeye atmayacak çevre koşullarını oluşturacak ve sürdürecektir.

Madde 11

1. Hiçbir işçi, korumalar yerinde olmadan herhangi bir makineyi kullanamaz ve herhangi bir işçinin, sağlanan muhafızlar yerinde olmadan herhangi bir makine kullanması gerekmeyecektir.
2. Makine kullanan hiçbir işçi, sağlanan muhafızları çalışmaz hale getiremez ve bu korumalar, herhangi bir işçi tarafından kullanılacak herhangi bir makinede çalışmaz hale getirilemez.

Madde 12

Bu Sözleşmenin onaylanması, işçilerin ulusal sosyal güvenlik veya sosyal sigorta mevzuatı kapsamındaki haklarını etkilemeyecektir.

Madde 13

Bu Sözleşme'nin bu Bölümü'nün işverenlerin ve işçilerin yükümlülüklerine ilişkin hükümleri, yetkili makamın belirlediği takdirde ve belirlediği ölçüde, serbest meslek sahipleri için de geçerli olacaktır.

Madde 14

Bu Sözleşmenin bu Bölümünün amacına yönelik **işveren** terimi, ulusal yasalar veya yönetmelikler uyarınca uygun olduğu durumlarda, işverenin öngörülen bir temsilcisini içerir.

IV. BÖLÜM. UYGULAMA ÖNLEMLERİ**Madde 15**

1. Uygun cezaların sağlanması da dahil olmak üzere, bu Sözleşme hükümlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm önlemler alınacaktır.
2. Bu Sözleşmeyi onaylayan her Üye, Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını denetlemek veya uygun denetimin yapıldığı konusunda kendisini tatmin etmek amacıyla uygun denetim hizmetleri sağlamayı taahhüt eder.

Madde 16

Bu Sözleşme hükümlerini yürürlüğe koyan her türlü ulusal yasa veya yönetmelik, yetkili makam tarafından, ilgili işveren ve işçilerin en temsili örgütlerine ve uygun olduğu hallerde imalatçı örgütlerine danışıldıktan sonra yapılacaktır.

BÖLÜM V. KAPSAM

Madde 17

1. Bu Sözleşmenin hükümleri, Sözleşmeyi onaylayan Üye, Sözleşme'nin onaylanmasına eklenen bir beyanname ile daha sınırlı bir uygulama belirtmediği sürece, iktisadi faaliyetin tüm dallarına uygulanır.
2. Daha sınırlı bir başvuruyu belirten bir beyanın yapıldığı durumlarda,
 - (a) Sözleşme hükümleri, yetkili makamın, iş teftiş hizmetlerine ve ilgili işveren ve işçilerin en temsili örgütlerine danıştıktan sonra, makinelerin yaygın olarak kullanıldığını belirlediği teşebbüslere veya iktisadi faaliyet dallarına asgari olarak uygulanacaktır; böyle bir istişare için inisiyatif böyle bir örgüt tarafından alınabilir;
 - (b) Üye, raporlarında, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası'nın 22. maddesi uyarınca, bu Sözleşme hükümlerinin daha geniş bir şekilde uygulanması amacıyla yapılmış olabilecek her türlü ilerlemeyi belirtecektir.
3. Bu maddenin 1. fıkrası uyarınca beyanda bulunan herhangi bir Üye, bu beyannameyi müteakip bir beyanla dilediği zaman kısmen veya tamamen iptal edebilir.

VI. BÖLÜM. SON HÜKÜMLER**Madde 18**

Bu Sözleşmenin resmi onayları, kayıt için Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirilecektir.

Madde 19

1. Bu Sözleşme, yalnızca onayları Genel Müdüre kayıtlı olan Uluslararası Çalışma Örgütü Üyeleri için bağlayıcı olacaktır.
2. İki Üyenin onaylarının Genel Müdüre kaydedildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girer.
3. Bundan sonra, bu Sözleşme, herhangi bir Üye için, onaylarının kaydedildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 20

1. Bu Sözleşmeyi onaylamış olan bir Üye, Sözleşme'nin ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık sürenin dolmasından sonra, tescil için Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'ne

iletilen bir kanunla Sözleşme'yi kınayabilir. Bu tür bir ihbar, tescil edildiği tarihten itibaren bir yıl sonrasına kadar yürürlüğe girmeyecektir.

2. Bu Sözleşmeyi onaylayan ve bir önceki paragrafta belirtilen on yıllık sürenin bitimini izleyen yıl içinde, bu Maddede öngörülen kınama hakkını kullanmayan her Üye, on yıllık bir süre için daha bağlanacak ve bundan sonra, bu Sözleşmede öngörülen şartlar altında her on yıllık sürenin bitiminde bu Sözleşmeyi kınayabilecektir.

Madde 21

1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Uluslararası Çalışma Örgütünün tüm Üyelerini, Örgüt Üyeleri tarafından kendisine iletilen tüm onay ve ihbarların kaydından haberdar edecektir.

2. Genel Müdür, kendisine iletilen ikinci onayın tescilini Örgüt Üyelerine bildirirken, Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar Örgüt Üyelerinin dikkatini çekecektir.

Madde 22

Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 102. maddesi uyarınca, önceki Maddelerin hükümlerine uygun olarak kendisi tarafından kaydedilen tüm onay ve ihbar eylemlerinin tüm ayrıntılarını kaydedilmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirecektir.

Madde 23

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli görebileceği zamanlarda, Genel Konferansa bu Sözleşme'nin işleyişi hakkında bir rapor sunacak ve bu Sözleşme'nin tamamen veya kısmen gözden geçirilmesi sorununu Konferans gündemine koymanın istenebilirliğini inceleyecektir.

Madde 24

1. Konferans, bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen revize eden yeni bir Sözleşmeyi kabul ederse, yeni Sözleşme aksini belirtmediği sürece:

(a) Yeni revize eden Sözleşme'nin bir Üyesi tarafından onaylanması, yukarıdaki 20. madde hükümlerine bakılmaksızın, yeni revize eden Sözleşme'nin yürürlüğe girmesi durumunda ve ne zaman yürürlüğe girmiş olursa, ipso jure'un derhal kınanmasını içerecektir;

(b) Yeni revize Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Sözleşme, Üyelerin onayına açık olmaktan çıkacaktır.

2. Bu Sözleşme, her halükarda, onu onaylamış ancak revize eden Sözleşmeyi onaylamamış olan Üyeler için fiili şekli ve içeriğiyle yürürlükte kalacaktır

C190 - Şiddet ve Taciz Sözleşmesi, 2019 (No. 190)

Önsöz

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı,

Uluslararası Çalışma Ofisi Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplanarak ve 10 Haziran 2019 tarihinde 108. (Yüzüncü Yıl) Oturumunda bir araya getirilmiş ve

Philadelphia Deklarasyonu'nun, ırk, inanç veya cinsiyete bakılmaksızın tüm insanların, hem maddi refahlarını hem de manevi gelişimlerini özgürlük ve haysiyet, ekonomik güvenlik ve fırsat eşitliği koşullarında sürdürme hakkına sahip olduklarını teyit ettiğini hatırlayarak, ve

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel Sözleşmelerinin uygunluğunu yeniden teyit ederek, ve

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine

İlişkin Sözleşme, Tüm Göçmen İşçilerin ve Üyelerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme gibi diğer ilgili uluslararası belgeleri hatırlayarak Aileler ve Engelli Hakları Sözleşmesi ve

Herkesin, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz de dahil olmak üzere, şiddet ve tacizden arındırılmış bir çalışma dünyasına sahip olma hakkını tanıyarak ve

Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin bir insan hakları ihlali veya istismarı teşkil edebileceğini, şiddet ve tacizin fırsat eşitliğine yönelik bir tehdit olduğunu kabul ederek kabul etmek, kabul edilemez ve insana yakışır işle bağdaşmaz, ve

Şiddet ve tacizin önlenmesinde karşılıklı saygı ve insan onuruna dayalı bir çalışma kültürünün önemini kabul ederek,

Üyelerin, bu tür davranış ve uygulamaların önlenmesini kolaylaştırmak için şiddet ve tacize sıfır toleranslı genel bir ortamı teşvik etmek için önemli bir sorumluluğu olduğunu ve çalışma dünyasındaki tüm aktörlerin şiddet ve tacizden kaçınması, bunları önlemesi ve ele alması gerektiğini hatırlatarak,

Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin kişinin psikolojik, fiziksel ve cinsel sağlığını, onurunu, aile ve sosyal çevresini etkilediğini kabul ederek, ve

Şiddet ve tacizin kamu ve özel hizmetlerin kalitesini de etkilediğini ve kişilerin, özellikle de kadınların, işgücü piyasasına erişmesini, orada kalmasını ve ilerlemesini engelleyebileceğini kabul ederek, ve

Şiddet ve tacizin sürdürülebilir işletmelerin teşviki ile bağdaşmadığını ve iş organizasyonu, işyeri ilişkileri, işçi katılımı, kurumsal itibar ve verimlilik üzerinde olumsuz etkiler yarattığını kaydederek, ve

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin kadınları ve kız çocuklarını orantısız bir şekilde etkilediğini kabul etmek ve toplumsal cinsiyet klişeleri, çoklu ve kesişen ayrımcılık biçimleri ve eşit olmayan cinsiyete dayalı güç ilişkileri de dahil olmak üzere altta yatan nedenleri ve risk faktörlerini ele alan kapsayıcı, entegre ve cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın çalışma yaşamında şiddet ve tacizi sona erdirmek için gerekli olduğunu kabul etmek ve

Aile içi şiddetin istihdamı, üretkenliği, sağlık ve güvenliği etkileyebileceğini ve hükümetlerin, işveren ve işçi örgütlerinin ve işgücü piyasası kurumlarının, diğer önlemlerin bir parçası olarak,

aile içi şiddetin etkilerini tanımaya, bunlara yanıt vermeye ve ele almaya yardımcı olabileceğini kaydederek, ve

Oturumun beşinci gündem maddesi olan çalışma yaşamında şiddet ve tacize ilişkin bazı önerilerin kabulüne karar vererek,

Bu önerilerin uluslararası bir Sözleşme şeklini alacağını belirleyerek,

Yılın bu yirmi birinci gününde, iki bin on dokuz Haziran gününde, 2019 Şiddet ve Taciz Sözleşmesi olarak adlandırılacak aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder:

TANIMLAR

Madde 1

1. Bu Sözleşmenin amacı doğrultusunda:

(a) çalışma dünyasındaki "şiddet ve taciz" terimi, fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan, sonuçlandıran veya sonuçlanması muhtemel olan ve cinsiyete dayalı şiddet ve tacizi içeren, tek bir olay veya tekrarlanan bir dizi kabul edilemez davranış ve uygulamayı veya bunların tehdidini ifade eder;

(b) "toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz" terimi, cinsiyetleri veya cinsiyetleri nedeniyle kişilere yöneltilen veya belirli bir cinsiyetten veya cinsiyetten kişileri orantısız bir şekilde etkileyen şiddet ve taciz anlamına gelir ve cinsel tacizi içerir.

2. Bu maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentlerine hâlel getirmeksizin, ulusal yasa ve yönetmeliklerdeki tanımlar tek bir kavram veya ayrı kavramlar öngörebilir.

KAPSAM

Madde 2

1. Bu Sözleşme, ulusal yasa ve uygulamada tanımlanan çalışanlar da dahil olmak üzere, işçileri ve çalışma dünyasındaki diğer kişileri, ayrıca sözleşmeli statülerine bakılmaksızın çalışan kişileri, stajyerler ve çıraklar da dahil olmak üzere eğitimdeki kişileri, istihdamı sona erdirilen işçileri, gönüllüleri, iş arayanları ve iş başvurusunda bulunanları ve bir işverenin yetkisini, görevlerini veya sorumluluklarını yerine getiren bireyleri korur.

2. Bu Sözleşme, ister özel ister kamu, hem resmi hem de kayıt dışı ekonomide ve ister kentsel ister kırsal alanlarda olsun, tüm sektörler için geçerlidir.

Madde 3

Bu Sözleşme, çalışma yaşamında aşağıdakiler sırasında meydana gelen, bunlarla bağlantılı veya işten kaynaklanan şiddet ve taciz için geçerlidir:

- (a) iş yeri oldukları kamusal ve özel alanlar da dahil olmak üzere işyerinde;
- (b) işçiye ödeme yapıldığı, dinlenme molası veya yemek yediği veya sıhhi, yıkama ve değiştirme tesislerini kullandığı yerlerde;
- (c) işle ilgili geziler, seyahat, eğitim, etkinlikler veya sosyal faaliyetler sırasında;
- (d) bilgi ve iletişim teknolojileri tarafından sağlananlar da dahil olmak üzere işle ilgili iletişimler yoluyla;
- (e) işveren tarafından sağlanan konaklamalarda; ve
- (f) işe gidip gelirken.

TEMEL İLKELER**Madde 4**

1. Bu Sözleşmeyi onaylayan her Üye, herkesin şiddet ve tacizden arındırılmış bir çalışma dünyasına sahip olma hakkına saygı gösterecek, onları teşvik edecek ve gerçekleştirecektir.
2. Her Üye, ulusal yasa ve koşullara uygun olarak ve işveren temsilcileri ve işçi örgütlerine danışarak, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için kapsayıcı, entegre ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım benimseyecektir. Böyle bir yaklaşım, uygulanabilir olduğu durumlarda üçüncü tarafların dahil olduğu şiddet ve tacizi dikkate almalı ve şunları içermelidir:

- (a) şiddet ve tacizin yasalarda yasaklanması;
- (b) ilgili politikaların şiddet ve tacizi ele almasını sağlamak;
- (c) şiddet ve tacizi önlemek ve bunlarla mücadele etmek için önlemler almak üzere kapsamlı bir strateji benimsemek;
- (d) uygulama ve izleme mekanizmalarının kurulması veya güçlendirilmesi;
- (e) mağdurlar için çözüm yollarına ve desteğe erişimin sağlanması;
- (f) yaptırımların sağlanması;

(g) uygun olduğu şekilde erişilebilir formatlarda araçlar, rehberlik, eğitim ve öğretim geliştirmek ve farkındalığı artırmak; ve

(h) iş müfettişlikleri veya diğer yetkili organlar da dahil olmak üzere, şiddet ve taciz vakalarının etkili bir şekilde incelenmesi ve soruşturulması için araçlar sağlamak.

3. Bu maddenin 2. paragrafında atıfta bulunulan yaklaşımın benimsenmesi ve uygulanmasında, her Üye, hükümetlerin, işverenlerin, işçilerin ve bunların ilgili kuruluşlarının, sorumluluklarının değişen niteliğini ve kapsamını dikkate alarak, farklı ve tamamlayıcı rol ve işlevlerini tanıyacaktır.

Madde 5

Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi ve ortadan kaldırılması amacıyla, her Üye, çalışma yaşamında örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının etkin bir şekilde tanınması, zorla veya zorunlu çalıştırmanın her türlü ortadan kaldırılması, çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde ortadan kaldırılması ve istihdam ve mesleğe ilişkin ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi temel ilke ve haklara saygı gösterecek, bunları teşvik edecek ve gerçekleştirecektir. hem de insana yakışır işleri teşvik etmek.

Madde 6

Her Üye, kadın işçiler ile çalışma yaşamında şiddet ve tacizden orantısız bir şekilde etkilenen kırılganlık durumlarında bir veya daha fazla savunmasız grup veya gruba ait işçiler ve diğer kişiler için de dahil olmak üzere, istihdam ve meslekte eşitlik ve ayrımcılık yapmama hakkını sağlayan yasalar, yönetmelikler ve politikalar kabul edecektir.

KORUMA VE ÖNLEME

Madde 7

Maddeye hâlel getirmeksizin ve Madde 1'e uygun olarak, her Üye, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz de dahil olmak üzere, çalışma yaşamında şiddet ve tacizi tanımlamak ve yasaklamak için yasa ve yönetmelikler kabul edecektir.

Madde 8

Her Üye, çalışma yaşamında şiddet ve tacizi önlemek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere uygun önlemleri alacaktır:

(a) kayıt dışı ekonomi çalışanları söz konusu olduğunda kamu makamlarının önemli rolünü kabul ederek;

(b) ilgili işveren ve işçi örgütlerine danışarak ve başka yollarla işçilerin ve diğer ilgili kişilerin şiddet ve tacize daha fazla maruz kaldıkları sektörleri veya meslekleri ve çalışma düzenlemelerini belirlemek; ve

(c) bu kişileri etkin bir şekilde korumak için önlemler almak.

Madde 9

Her Üye, işverenlerin, cinsiyete dayalı şiddet ve taciz de dahil olmak üzere, çalışma yaşamında şiddet ve tacizi önlemek için kontrol dereceleriyle orantılı uygun adımları atmalarını gerektiren yasa ve düzenlemeleri kabul edecek ve özellikle makul olarak uygulanabilir olduğu ölçüde, aşağıdakilere karar verecektir:

- (a) işçilere ve onların temsilcilerine danışarak, şiddet ve taciz konusunda bir işyeri politikası benimseyecek ve uygulayacak;
- (b) iş sağlığı ve güvenliğinin yönetiminde şiddet ve taciz ile ilişkili psikososyal riskleri dikkate alacak;
- (c) işçilerin ve temsilcilerinin katılımıyla tehlikeleri belirleyecek ve şiddet ve taciz risklerini değerlendirecek ve bunları önlemek ve kontrol altına almak için önlemler alacak; ve
- (d) Çalışanlara ve ilgili diğer kişilere, şiddet ve tacizin tanımlanmış tehlikeleri ve riskleri ile bu maddenin (a) bendinde atıfta bulunulan politikayla ilgili işçilerin ve diğer ilgili kişilerin hak ve sorumlulukları da dahil olmak üzere, ilgili önleme ve koruma önlemleri hakkında, uygun olduğu şekilde erişilebilir formatlarda bilgi ve eğitim sağlayacaktır.

UYGULAMA VE ÇÖZÜM YOLLARI

Madde 10

Her Üye aşağıdaki konularda uygun önlemleri alacaktır:

- (a) çalışma yaşamında şiddet ve tacizle ilgili ulusal yasa ve yönetmelikleri izlemek ve uygulamak;
- (b) aşağıdaki gibi çalışma yaşamındaki şiddet ve taciz durumlarında uygun ve etkili çözüm yollarına ve güvenli, adil ve etkili raporlama ve uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ve prosedürlerine kolay erişim sağlamak:

- (i) şikayet ve soruşturma prosedürlerinin yanı sıra, uygun olduğunda, işyeri düzeyinde uyuşmazlık çözüm mekanizmaları;
 - (ii) işyeri dışındaki uyuşmazlık çözüm mekanizmaları;
 - (iii) mahkemeler veya mahkemeler;
 - (iv) şikayetçilerin, mağdurların, tanıkların ve muhbirlerin mağduriyetine veya misillemesine karşı koruma; ve
 - (v) şikayetçiler ve mağdurlar için yasal, sosyal, tıbbi ve idari destek önlemleri;
- (c) ilgili kişilerin gizliliğini ve gizliliğini, mümkün olduğu ölçüde ve uygun olduğu ölçüde korumak ve gizlilik ve gizlilik gerekliliklerinin kötüye kullanılmamasını sağlamak;
- (d) uygun olduğunda, çalışma yaşamında şiddet ve taciz durumlarında yaptırımlar öngörmek;
- (e) çalışma yaşamında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz mağdurlarının toplumsal cinsiyete duyarlı, güvenli ve etkili şikayet ve uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına, desteklerine, hizmetlerine ve çözüm yollarına etkin bir şekilde erişebilmelerini sağlamak;
- (f) aile içi şiddetin etkilerini tanımak ve makul olarak uygulanabilir olduğu ölçüde, çalışma dünyasındaki etkisini azaltmak;
- (g) işçilerin, şiddet ve taciz nedeniyle yaşam, sağlık veya güvenlik için yakın ve ciddi bir tehlike oluşturduğuna inanmak için makul gerekçelere sahip oldukları bir çalışma durumundan, misilleme veya diğer gereksiz sonuçlara maruz kalmadan, kendilerini uzaklaştırma hakkına ve yönetimi bilgilendirme görevine sahip olmalarını sağlamak; ve
- (h) iş müfettişliklerinin ve diğer ilgili makamların, uygun olduğu şekilde, derhal icra kuvveti ile önlem alınmasını gerektiren emirler ve yaşam, sağlık veya güvenlik açısından yakın bir tehlike durumunda işin durdurulması emri vermek de dahil olmak üzere, iş dünyasındaki şiddet ve tacizle başa çıkma yetkisine sahip olmalarını sağlamak, kanunla sağlanabilecek herhangi bir adli veya idari makama itiraz hakkına tabi olarak.

REHBERLİK, EĞİTİM VE FARKINDALIK GELİŞTİRME

Madde 11

Her Üye, işveren temsilcilerine ve işçi örgütlerine danışarak, aşağıdakileri sağlamaya çalışacaktır:

- (a) çalışma yaşamında şiddet ve taciz, iş sağlığı ve güvenliği, eşitlik ve ayrımcılık yasağı ve göç ile ilgili politikalar gibi ilgili ulusal politikalarda ele alınmaktadır;
- (b) işverenlere, işçilere, örgütlerine ve ilgili makamlara, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz de dahil olmak üzere, çalışma yaşamında şiddet ve taciz konusunda uygun olduğu şekilde erişilebilir biçimlerde rehberlik, kaynak, eğitim veya diğer araçların sağlanması; ve
- (c) bilinçlendirme kampanyaları da dahil olmak üzere girişimlerde bulunulur.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Madde 12

Bu Sözleşmenin hükümleri, ulusal yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra, mevcut iş güvenliği ve sağlığı önlemlerinin şiddet ve tacizi kapsayacak şekilde genişletilmesi veya uyarlanması ve gerektiğinde özel önlemlerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere, toplu sözleşmeler veya ulusal uygulamayla tutarlı diğer önlemler yoluyla uygulanacaktır.

NİHAİ HÜKÜMLER

Madde 13

Bu Sözleşmenin resmi onayları, kayıt için Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirilecektir.

Madde 14

1. Bu Sözleşme, yalnızca, onayları Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne kayıtlı olan Uluslararası Çalışma Örgütü Üyeleri için bağlayıcı olacaktır.
2. İki Üyenin onaylarının Genel Müdüre kaydedildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girer.
3. Bundan sonra, bu Sözleşme, herhangi bir Üye için, onayının tescil edildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 15

1. Bu Sözleşmeyi onaylamış olan bir Üye, Sözleşme'nin ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık sürenin dolmasından sonra, tescil için Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'ne iletilen bir kanunla Sözleşme'yi kınayabilir. Bu tür bir ihbar, tescil edildiği tarihten itibaren bir yıl sonrasına kadar yürürlüğe girmeyecektir.

2. Bu Sözleşmeyi onaylayan ve bir önceki paragrafta belirtilen on yıllık sürenin sona ermesini izleyen yıl içinde, bu Maddede öngörülen kınama hakkını kullanmayan her Üye, on yıllık bir süre daha için bağlanacak ve bundan sonra, bu Sözleşmeyi bu Maddede öngörülen şartlar altında on yıllık her yeni dönemin ilk yılı içinde feshedebilecektir.

Madde 16

1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Uluslararası Çalışma Örgütünün tüm Üyelerini, Örgüt Üyeleri tarafından iletilen tüm onay ve ihbarların kaydından haberdar edecektir.
2. Genel Müdür, tebliğ edilen ikinci onayın tescilini Örgüt Üyelerine bildirirken, Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar Örgüt Üyelerinin dikkatini çekecektir.

Madde 17

Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 102. maddesi uyarınca, önceki maddelerin hükümlerine uygun olarak tescil edilmiş olan tüm onay ve ihbarların tüm ayrıntılarını kaydedilmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirecektir.

Madde 18

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli görebileceği zamanlarda, Genel Konferansa bu Sözleşme'nin işleyişi hakkında bir rapor sunacak ve bu Sözleşme'nin gözden geçirilmesi sorununu kısmen veya tamamen Konferans gündemine koymanın istenebilirliğini inceleyecektir.

Madde 19

1. Konferansın bu Sözleşmeyi revize eden yeni bir Sözleşme kabul etmesi durumunda, yeni Sözleşme aksini sağlamadığı sürece:

- (a) Yeni revize eden Sözleşmenin bir Üyesi tarafından onaylanması, yukarıdaki 15. madde hükümlerine bakılmaksızın, yeni revize eden Sözleşmenin yürürlüğe girmesi durumunda ve ne zaman yürürlüğe girmiş olsa da, ipso jure'un derhal kınanmasını içerecektir;
- (b) Yeni revize Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu Sözleşme Üyelerin onayına açık olmaktan çıkacaktır.

2. Bu Sözleşme, her halükarda, onu onaylamış ancak revize eden Sözleşmeyi onaylamamış olan Üyeler için fiili şekli ve içeriğiyle yürürlükte kalacaktır.

UNUTMAYIN!!!!

C ile başlayan Konvansiyonlardan Hukuki olarak sorumluyuz. (Eğitim uluslararası olduğundan Türkiye kabul etsin veya etmesin sınavda hepsinden sorumluyuz)

R ile başlayan tavsiyelerden ise rehber olarak faydalanabiliriz.

Tüm ILO Sözleşmeleri için: [Conventions and protocols \(ilo.org\)](https://www.ilo.org/conventions)

Tüm ILO Tavsiyeleri için: [Recommendations \(ilo.org\)](https://www.ilo.org/recommendations)